

**PROCESSO N. 2024/022379**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N. 08/2025/FERMP**

**1. PREÂMBULO**

1.1 O Ministério Público do Estado de Santa Catarina – MPSC, inscrito no CNPJ sob n. 76.276.849/0001-54, torna público que realizará Licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo **MENOR PREÇO**, com base na Lei Federal n. 14.133/2021, Lei Complementar n. 123/2006, Lei Complementar Estadual n. 631/2014, e Ato n. 948/2024/PGJ, que podem ser acessados no site: [www.mpsc.mp.br](http://www.mpsc.mp.br).

1.2 Integram este edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos:

1.2.1 Anexo I – Termo de Referência;

1.2.2 Anexo II – Planilha de Preços Máximos;

1.2.3 Anexo III – Formulário da Proposta de Preços;

1.2.4 Anexo IV – Declaração de Cumprimento do Artigo 7º da Constituição Federal;

1.2.5 Anexo V – Minuta do Contrato e seus Anexos I, II e III;

1.2.6 Anexo VI – Declaração de cumprimento de cota de aprendizagem; (não aplicável às MEs, EPPs e/ou MEIs);

1.2.7 Anexo VII – Declaração de cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

**2. CRONOGRAMA**

2.1 Início do acolhimento das Propostas: 13/2/2025 às 12 horas.

2.2 Data da sessão do Pregão e horário da disputa: 10/3/2025 às 13 horas.

2.3 O início da sessão será de forma automática pelo Licitações-e; o período de disputa do Pregão será controlado de forma automática pelo site, sendo que, caso após os 8 minutos de disputa não ocorrer lances, o tempo será encerrado aos 10 minutos, caso ocorram lances o tempo será prorrogado automaticamente em 02 minutos e assim sucessivamente.

**3. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

3.1 Quaisquer questionamentos/esclarecimentos acerca do edital, inclusive os de ordem técnica, relacionados às condições de habilitação ou ao objeto da contratação pretendida, deverão ser encaminhados exclusivamente por e-mail, dirigidos ao Pregoeiro, para o endereço [licitacao@mpsc.mp.br](mailto:licitacao@mpsc.mp.br), até 03 dias úteis antes da data designada para a abertura das propostas:

3.1.1 O teor e a integridade dos documentos digitalizados são de responsabilidade do interessado, que responderá nos termos da legislação civil, penal e administrativa por eventuais fraudes.

3.2 Os questionamentos serão respondidos pelo Pregoeiro **por e-mail**, e os eventuais esclarecimentos, de interesse geral, serão divulgados no portal [www.mpsc.mp.br](http://www.mpsc.mp.br) – link “licitações”, e no sistema eletrônico do Banco do Brasil – <https://licitacoes-e2.bb.com.br> – campo “DOCUMENTOS”, no link correspondente às licitações do MPSC.

3.3 Os interessados deverão consultar os sítios do MPSC – [www.mpsc.mp.br](http://www.mpsc.mp.br), e do Banco do Brasil – <https://licitacoes-e2.bb.com.br> - para obter informações sobre esta licitação, facultado a este Órgão o envio de informações por outro meio.

3.4 O início do acolhimento das propostas que trata o subitem 2.1 dar-se-á exclusivamente por meio do sistema eletrônico do Banco do Brasil S.A., na página <https://licitacoes-e2.bb.com.br>, opção “Acesso Identificado”, na opção Pregão Eletrônico, no item Proposta, prosseguindo o certame de acordo com os procedimentos estabelecidos nos itens 9 e 10 deste edital.

3.5 Os documentos remetidos nos termos do item 3.1 poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro:

3.5.1 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à Rua Pedro Ivo, n. 231, 8º andar, sala 804, Centro, Florianópolis/SC, CEP. 88.010-070, Edifício Campos Salles.

3.6 Todas as referências de tempo destacadas no edital, avisos, bem como informações de tempo durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF, sendo desta forma registradas no sistema eletrônico.

#### **4. DO OBJETO**

4.1 Contratação de empresa especializada para fornecimento de Plataforma de Experiência Digital *Liferay* DXP, incluindo subscrição, implantação e configuração na modalidade nuvem (*PaaS*), além de serviço técnico especializado para treinamento, desenvolvimento e manutenção de soluções de comunicação digital, conforme especificações do edital.

#### **5. DO PREÇO MÁXIMO**

5.1 O preço máximo do objeto está estipulado no Anexo II – Planilha de Preços Máximos.

#### **6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

6.1 Poderão participar deste certame licitantes que estejam legalmente constituídos e atendam as especificações contidas neste edital.

6.2 **É vedado ao MPSC** contratar com pessoas físicas ou jurídicas que em regular processo administrativo foram declaradas suspensas ou inidôneas para contratar com a administração pública direta ou indireta, nas esferas federal, estadual ou municipal, e, bem como, é vedado contratar com pessoas físicas ou jurídicas que estão impedidas de contratar com o Poder Público, em decorrência de condenação judicial por atos de improbidade administrativa:

6.2.1 As informações relativas ao item 6.2 poderão ser obtidas com os órgãos sancionadores ou órgãos de controle, ainda que extraídas de sítios oficiais disponibilizados na internet, e a elas será atribuída presunção de veracidade se a parte interessada não apresentar prova idônea em sentido contrário.

6.3 **É vedada a participação de licitantes** cuja atividade fim não for compatível com o objeto desta licitação, que será comprovada por intermédio do ato constitutivo em vigor (documento consolidado ou acompanhado de todas as alterações), podendo ser acrescido a esta documentação complementar que possibilite identificar a compatibilidade da atividade fim com o objeto da licitação.

6.4 **É vedada a participação de licitantes** que estejam sob aplicação de sanções, conforme termos da Lei n. 12.846/2013:

6.4.1 A verificação de eventual enquadramento na situação de que trata o item 6.4, será realizada mediante consulta junto ao Tribunal de Contas da União, pelo link <https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>.

## **7. DA PARTICIPAÇÃO DA MICROEMPRESA, DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL**

### **DISPOSIÇÕES GERAIS:**

7.1 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as MEs, EPPs e MEIs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas MEs, EPPs e MEIs sejam até 5% superiores à proposta mais bem classificada (art. 123, do Ato n.º 948/2024/PGJ):

7.1.1 O disposto no item 7.1 somente será aplicado quando a proposta melhor classificada ao final da etapa de lances não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou microempendedor individual (artigo 45, § 2º da LC 123/2006);

7.1.2 Poderá ser realizada consulta no Portal da Transparência em: <http://transparencia.gov.br/> para verificar o efetivo enquadramento da licitante como MP/EPP/MEI, nos termos do art. 3º, inciso II, da LC 123/2006;

7.1.3 Após a fase de lances, caso constatado o descumprimento da condição de ME, EPP/MEI, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado constante no item 7.2, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

7.2 Ocorrendo o empate, a ME, EPP ou MEI melhor classificada poderá apresentar proposta inferior ao menor lance, situação em que será declarada vencedora da etapa de lances:

7.3 Caso a ME, EPP e MEI não apresente proposta de preço inferior àquela considerada vencedora, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese do item 7.1 do Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

7.4 A oferta da ME, EPP e MEI deverá ser feita no prazo máximo de 05 minutos contados da convocação, sob pena de preclusão (art. 45, § 3º da LC 123/2006).

7.5 Na hipótese de ME, EPP e MEI sagrar-se vencedora, deverá apresentar toda a documentação exigida para habilitação, inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta última apresente alguma restrição (artigo 43, § 1º da LC 123/2006):

7.5.1 Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será concedido o prazo de 05 dias úteis para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa;

7.5.2 A documentação fiscal ou trabalhista regularizada deverá ser entregue ao Pregoeiro ou ao setor de Licitações no endereço citado no item 3.1 das DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, dentro do prazo estipulado;

7.5.3 É facultado à Autoridade Superior, fundamentadamente, prorrogar o prazo previsto no subitem 7.5.1 deste edital uma única vez, por igual período, caso se verifique que não houve inércia da licitante interessada para a regularização de suas pendências fiscais ou trabalhistas (art. 126, inciso III, do Ato n.º 948/2024/PGJ);

7.5.4 A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em lei e neste edital, sendo

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação (art. 126, inciso IV, do Ato n.º 948/2024/PGJ).

## **8. DA IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL**

8.1 As impugnações ao edital deverão ser dirigidas ao Pregoeiro, observando-se os termos do item 3.1 das DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, no prazo máximo de 03 dias úteis anteriores à data fixada para sessão do pregão:

8.1.1 Somente serão consideradas recebidas, dentro do prazo legal acima estabelecido, as impugnações que forem registradas eletronicamente pela forma prevista no item 3.1 das DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.

8.2 O Pregoeiro opinará, de forma fundamentada, pela procedência ou improcedência das impugnações, que serão decididas pela Autoridade Superior.

8.3 A decisão que determinar a modificação dos termos do edital ensejará sua republicação, reabrindo-se os prazos inicialmente estabelecidos, exceto quando, inquestionavelmente, as alterações não afetarem a formulação das propostas.

8.4 Devido à política de segurança virtual implantada no âmbito do MPSC, mensagens enviadas de alguns provedores ao endereço eletrônico indicado nas DISPOSIÇÕES PRELIMINARES poderão ser devolvidas ao remetente. É responsabilidade do impugnante confirmar o recebimento do e-mail pelos telefones (48) 3330-2134, 2177 ou 2179.

## **9. DO CREDENCIAMENTO**

9.1 Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao Banco do Brasil S.A., provedor do sistema eletrônico “Licitações-e”, para a formulação de proposta no sistema e participação da sessão pública.

9.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível obtidas junto às agências do Banco do Brasil S.A.

9.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema eletrônico implica responsabilidade legal do licitante ou do seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, sob pena de aplicação das penalidades previstas no item próprio deste edital.

9.4 O uso da senha de acesso pelo licitante para efetuar qualquer transação diretamente ou por intermédio do seu representante será de sua exclusiva responsabilidade, pelo que assumirá como firme e verdadeira sua proposta, assim como seus lances, não cabendo ao provedor do sistema eletrônico ou ao MPSC qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha do licitante, ainda que por terceiros.

## **10. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETRÔNICA DE PREÇOS**

10.1 A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível concedida ao licitante credenciado no Sistema de Licitação Eletrônica do Banco do Brasil e envio da proposta de preços por meio do sistema eletrônico, observados a data e o horário-limite estabelecidos no CRONOGRAMA.

10.2 O envio da proposta pelo licitante, por meio do sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento e atendimento das condições estabelecidas neste edital, em especial no tocante à proposta e documentação de habilitação e às especificações previstas no Anexo I – Termo de Referência.

10.3 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico.

10.4 O preço ofertado pelo licitante deverá ser cotado em REAL, com até duas casas decimais após a vírgula, incluindo todas as despesas incidentes sobre a execução do objeto da licitação.

10.5 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias, tendo por termo inicial a data da sessão.

10.6 Os licitantes deverão informar no campo “VALOR TOTAL DO LOTE” do sistema Licitações-e o **preço total do lote**, para com este participar da disputa de lances.

10.6.1 O Licitante não precisa escrever ou descrever nada no campo “Descrição/Observações”.

10.7 O licitante que se utilizar da base de cálculo do ICMS reduzida deverá informar na sua Proposta de Preço a incidência do benefício fiscal, sob pena de não poder usufruí-lo.

10.8 O licitante que solicitar desistência do certame, não mantendo a proposta apresentada na disputa de lances, poderá responder a procedimento administrativo, o qual será instaurado para apurar as razões e fatos alegados, em atenção aos preceitos do Art. 155 da Lei n. 14.133/21.

## **11. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS**

11.1 Recebidas as propostas apresentadas no endereço <https://licitacoes-e2.bb.com.br> e encerrado o prazo para sua apresentação, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, ocasião em que serão divulgadas as propostas recebidas em perfeito atendimento às especificações e condições previstas neste edital.

11.2 Serão desclassificadas as propostas:

11.2.1 Que não atendam às exigências formais e materiais previstas neste edital;

11.2.2 Inexequíveis, ou seja, aquelas que não venham a ter demonstrada a sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto (art. 59, III, da Lei n. 14.133/21);

11.2.3 Que apresentarem, após superadas a disputa de lances e a negociação, preço superior ao máximo informado no Anexo II – Planilha de Preços Máximos.

11.3 A decisão motivada de desclassificação será proferida e registrada no sistema em tempo real.

11.4 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas que participarão da fase de lances.

11.5 O critério de julgamento e de aceitabilidade dos preços da presente licitação será o de **menor preço total do lote**.

11.6 A etapa competitiva ocorrerá no dia, hora e tempo de duração marcados no CRONOGRAMA, durante o qual os licitantes poderão encaminhar seus lances pelo sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do recebimento do seu lance e valor, com o respectivo horário de registro no sistema.

11.7 Durante a sessão pública do pregão eletrônico, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante detentor do lance.

11.8 Esgotado o tempo inicial da fase de lances o sistema encerrará automaticamente a sessão.

11.9 Caso não haja oferta de lances será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço lançada no sistema e o preço máximo do lote da licitação, observando-se sempre o atendimento das especificações técnicas do objeto.

11.10 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico do Banco do Brasil, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, com vistas a obter melhor proposta, observado o critério de julgamento e mantidas as condições estipuladas neste edital.

11.11 A negociação prevista no subitem anterior poderá ser utilizada também nos casos em que não houver formulação de lances.

11.12 Depois de encerrada a etapa de lances e negociada a redução de preço, se for o caso, e ainda, após ter constatado a compatibilidade da proposta classificada em primeiro lugar com as condições e preços estabelecidos para a contratação, o Pregoeiro anunciará, em decisão motivada, a razão de sua aceitabilidade e passará à verificação da habilitação e das exigências para cumprimento do objeto, nos termos deste edital, do licitante cuja proposta tenha sido a primeira classificada.

11.13 Constatado o atendimento das exigências habilitatórias pelo licitante que ofertou a melhor proposta, será este declarado vencedor da licitação.

11.14 Se a melhor proposta não for aceita ou, ainda, se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, verificando sua exequibilidade, na ordem de classificação das propostas, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta que atenda às disposições do edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

11.15 Na hipótese de haver desconexão apenas com o Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico do Banco do Brasil permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos já realizados.

11.16 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, sendo o único responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema, ou de sua própria desconexão, inclusive no que tange às disposições do subitem anterior.

11.17 Finalizada a etapa de lances, e ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, será utilizado o critério de desempate de disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação, conforme disposto no art. 60, inciso I, da Lei n. 14.133/21.

## **12. DA ISENÇÃO DE ICMS**

12.1 Por força do disposto no Anexo 2, art. 1º, inciso XI, e art. 5º, ambos do RICMS-SC, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.870, de 27 de agosto de 2001, o transporte e a aquisição de mercadorias realizadas pelo MPSC, de contribuintes estabelecidos no Estado de Santa Catarina, são isentos de ICMS, mediante desconto no preço do valor equivalente ao imposto dispensado e demonstração do valor do desconto no documento fiscal.

12.2 Exemplo:

Mercadoria sujeita à alíquota de 17%:

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Valor da mercadoria: | R\$ 100,00 |
| Desconto:            | R\$ 17,00  |
| Valor s/ ICMS:       | R\$ 83,00  |



Valor pago pelo MPSC R\$ 83,00

12.3 Nos casos em que for aplicável a isenção do ICMS, o licitante deverá, obrigatoriamente, informar a respectiva alíquota na proposta.

12.4 Caso a mercadoria fornecida ao MPSC for proveniente de outro País, a isenção fica sujeita à comprovação de inexistência de produto similar nacional, atestada por órgão federal especializado ou por entidade representativa do setor produtivo da mercadoria.

12.5 A referida isenção não se aplica às saídas de bens ou mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, quando efetuada por estabelecimento substituído, conforme o art. 1º, § 5º, inciso IV, alínea c, do Anexo 2 do RICMS-SC.

12.6 A referida isenção não se aplica às aquisições de produtos de empresas cadastradas no SIMPLES/Nacional e às aquisições de produtos de empresas sediadas em outros Estados:

12.6.1 O licitante deverá comprovar o enquadramento na condição de optante pelo SIMPLES/Nacional.

12.7 Sendo devida a aplicação da isenção fiscal, os valores dos lances e da proposta de preço não deverão conter o tributo ICMS, cabendo ao licitante fazer suas ofertas já com o valor líquido.

12.8 Deverá ser informado na proposta os itens que tiverem substituição tributária.

### **13. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO e PROPOSTA**

13.1 Encerrada a disputa de lances, o **licitante declarado arrematante** terá o prazo de 02 horas para entregar/anexar no licitações-e a proposta de preços readequada, com base no SEU último lance registrado no sistema, assim como entregar/anexar todos os documentos de habilitação exigidos do item 13.2 até o item 13.3 do Edital, sob pena de, em não o fazendo, desclassificação/inabilitação, devendo anexá-los individualmente e nomeá-los de forma a permitir a adequada identificação do arquivo/documento.

13.1.1 No caso de o **licitante arrematante ser desclassificado**, o próximo licitante da lista, em ordem de classificação, será **CONVOCADO e declarado arrematante**, devendo, no prazo de 02 horas, contados a partir da convocação, entregar/anexar no licitações-e a proposta de preços readequada, com base no SEU último lance registrado no sistema, assim como entregar/anexar todos os documentos de habilitação exigidos do item 13.2 até o item 13.3 do Edital, sob pena de, em não o fazendo, desclassificação/inabilitação, devendo anexá-los individualmente e nomeá-los de forma a permitir a adequada identificação do arquivo/documento.

13.1.2 Os documentos devem estar em formato PDF.

13.1.3 É de inteira responsabilidade do licitante confirmar o teor, validade e veracidade da documentação inserida no sistema.

13.2 A DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO deverá contemplar os documentos abaixo relacionados:

13.2.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

13.2.1.1 Ato constitutivo do licitante:

13.2.1.1.1 Quando se tratar de EMPRESÁRIO, deverá ser apresentado documento comprobatório de inscrição no REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS da Junta Comercial do local de sua sede;

13.2.1.1.2 Quando se tratar de SOCIEDADE SIMPLES, deverá ser apresentado

Contrato acompanhado das modificações averbadas, tudo devidamente registrado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede;

13.2.1.1.3 Quando se tratar de SOCIEDADE EMPRESÁRIA, deverá ser apresentado o Estatuto ou o Contrato Social (documento consolidado ou acompanhado de todas as alterações) tudo devidamente registrado no Registro Público de Empresas Mercantis da Junta Comercial do local de sua sede;

13.2.1.1.4 Quando se tratar de SOCIEDADES POR AÇÕES também deverão apresentar cópia da ata da eleição de seus administradores, registrada na Junta Comercial; e,

13.2.1.1.5 Quando se tratar de SOCIEDADES ESTRANGEIRAS em funcionamento no País deverão apresentar o respectivo decreto de autorização e, quando a atividade o exigir, o ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.

#### 13.2.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

13.2.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

13.2.2.2 Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

13.2.2.3 Certificado de regularidade do FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

13.2.2.4 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal:

13.2.2.4.1 Para os municípios que emitem Prova de Regularidade para com a Fazenda em separado, os licitantes deverão apresentar duas certidões, comprovando sua situação regular referente aos tributos Mobiliários e Imobiliários:

13.2.2.4.1.1 Na impossibilidade da apresentação da certidão referente aos tributos Imobiliários, será admitido outro documento que comprove a regularidade, ou, na falta deste, declaração do próprio licitante de que não é contribuinte de tributos Imobiliários.

13.2.2.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual:

13.2.2.5.1 Para comprovação da Regularidade para com a Fazenda estadual, deverá ser apresentada a Certidão Negativa de Débitos emitida pelo órgão fazendário do Estado em que o licitante possui domicílio ou sede, abrangendo os débitos fiscais inscritos e não inscritos na dívida ativa:

13.2.2.5.1.1 Caso a unidade fiscal dispense, para fins de habilitação em licitação ou contratação direta, a prova de regularidade no tocante aos débitos não inscritos na dívida ativa, caberá ao licitante comprovar essa informação;

13.2.2.6 Prova de regularidade trabalhista, mediante comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei n. 12.440, de 7/7/2011;

13.2.2.7 Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista.

#### 13.2.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

13.2.3.1 Quando se tratar de pessoa jurídica ou empresário, deverá apresentar certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor do foro da comarca em que está sediado o licitante.

#### 13.2.4 OUTROS DOCUMENTOS:

13.2.4.1 Deverá ser apresentado juntamente com os documentos de habilitação, Formulário da Proposta de Preços – modelo sugerido no Anexo III do Edital, devidamente preenchido, datado e assinado pelo representante legal do licitante vencedor, conforme indicado no próprio formulário (obrigatoriamente em original digitalizado);



- 13.2.4.2 Deverá ser apresentado uma declaração de que possuem e manterão, durante toda execução do contrato, profissionais certificados (e disponíveis para o contrato) em:
- 13.2.4.2.1 Certificação Project Management Professional (PMP) emitida pelo Project Management Institute (PMI);
  - 13.2.4.2.2 *Scrum Alliance Certified Scrum Master (CSM)*;
  - 13.2.4.2.3 *Liferay Certified Professional Developer*, no mínimo 3 profissionais;
  - 13.2.4.2.4 Certificação em *UX/UI Design*. Serão aceitas certificações internacionais como *Certified Usability Analyst (CUA)* ou *Certified User Experience Analyst (CXA)*, oferecidas pelo *Human Factors International*, ou *Nielsen Norman Group UX Certification*, oferecida pelo *Nielsen Norman Group*, desde que contemplem carga horária total mínima de 240 horas. Alternativamente, serão aceitas certificações brasileiras similares, inclusive quanto à duração, que cubram competências chave como pesquisa com usuários, design de interação, arquitetura da informação, usabilidade, acessibilidade e design visual para interfaces digitais, entre outras;
  - 13.2.4.3 Deverá comprovar o credenciamento junto a *Liferay*, por meio de declaração de parceria válida emitida pelo próprio fabricante, atestando que o parceiro está apto a comercializar e prestar serviços nas tecnologias *Liferay*;
  - 13.2.4.4 Deverá apresentar comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, por meio da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, emitido(s) por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que comprove que prestou ou presta satisfatoriamente serviços de desenvolvimento de aplicações ou código em plataforma *LIFERAY*, utilizando técnicas de segurança durante o desenvolvimento de aplicações (*DevSecOps*), para análise de *SAST (Static application security testing)* e *DAST (Dynamic application security testing)*.
  - 13.2.4.4.1 Os atestados devem conter as seguintes informações complementares:
  - 13.2.4.4.2 Endereço eletrônico das soluções que foram desenvolvidas. Caso as mesmas não estejam mais publicadas, precisará ser comprovado por meio de prints de páginas. Nesse caso, para efeito de comprovação serão aceitos *prints da home* (página inicial) e de mais 5 (cinco) outras páginas distintas.
  - 13.2.4.4.3 Breve descritivo sobre a solução que foi desenvolvida;
  - 13.2.4.4.4 Breve descritivo sobre as integrações entre a *Liferay DXP* e outras linguagens de programação, bancos de dados e *frameworks*, se aplicável.
  - 13.2.4.4.5 Quantidade de horas executadas no desenvolvimento e manutenção das soluções em questão.
  - 13.2.4.5 O(s) atestado(s) deverá(ão) conter o ano de início e de término da prestação dos serviços, caso já tenham sido finalizados, além de informações que permitam a identificação do emitente, tais como:
  - 13.2.4.5.1 Nome, CNPJ e endereço completo do emitente da certidão;
  - 13.2.4.5.2 Nome, CNPJ endereço completo da empresa que prestou o serviço ao emitente;
  - 13.2.4.5.3 Data de emissão do atestado ou da certidão;
  - 13.2.4.5.4 Assinatura e identificação do signatário (nome, telefone e e-mail para contato e cargo ou função que exerce junto à emitente).
  - 13.2.4.6 Os atestados que, eventualmente, não contenham todas as informações complementares constantes no item 13.2.4.5.1, poderão ser adicionados por meio de declaração emitida pelo próprio licitante.

13.2.4.7 Deverá ser apresentada a “Declaração de cumprimento do disposto no artigo 7º, XXXIII, da CF/88” – modelo sugerido no Anexo IV do edital.

13.2.4.8 Deverá ser apresentada a “Declaração de cumprimento de cota de aprendizagem” - modelo sugerido no Anexo VI do edital; (não aplicável às MEs, EPPs e/ou MEIs);

13.2.4.9 Deverá ser apresentada a “Declaração de cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social” - modelo sugerido no Anexo VII do edital.

13.3 O licitante inscrito no Cadastro Geral de Fornecedoros do Estado de Santa Catarina poderá apresentar o certificado de registro cadastral em substituição aos documentos de habilitação, desde que estes constem nos respectivos cadastros e estejam dentro do prazo de validade.

#### 13.4 FORMA DE APRESENTAÇÃO E REGRAS DE ACEITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

13.4.1 Todos os documentos deverão ser apresentados digitalizados, sendo que a digitalização deverá ser do documento original ou cópia autenticada.

13.4.1.1 Não serão aceitas “Solicitações de Inscrição”, ou “Protocolos de Pedidos”, ou “Previsões de Regularização Futura” dos documentos exigidos no Edital.

13.4.2 Os documentos de habilitação apresentados pelo licitante, quando obtidos via *Internet*, serão validados pelo Pregoeiro após verificação de sua autenticidade no *site* da entidade que os emitiu:

13.4.2.1 Na hipótese de divergência de informações entre o documento apresentado e as constantes no site da entidade que o emitiu, prevalecerão estas em relação àquelas.

13.4.3 Os documentos apresentados deverão estar dentro do prazo de validade, sob pena de inabilitação;

13.4.4 Os documentos de habilitação que não possuírem prazo de validade deverão conter data de expedição não anterior a 90 dias contados da data da sessão, exceto para os documentos de qualificação jurídica, de qualificação técnica, CPF e CNPJ;

13.4.5 O licitante que optar em participar mediante apresentação de proposta elaborada por uma de suas filiais, deverá apresentar todos os documentos exigidos para habilitação referentes unicamente à filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, sejam emitidos somente em nome da matriz.

13.5 O licitante arrematante será declarado vencedor após conferidos os requisitos de habilitação apresentados de forma eletrônica.

### **14. DO PROCEDIMENTO PARA SANAR FALHAS ESCUSÁVEIS**

14.1 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos.

### **15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

15.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, em até 2 horas e motivadamente, em campo próprio do sistema licitações-e, a intenção de recorrer; ao fim do prazo de recurso será concedido o prazo de 03 dias úteis para a apresentação das razões de recurso:

15.1.1 No Licitações-e, para manifestar a intenção de recurso, o fornecedor deve acessar: **Suas propostas > Disputa encerrada > Selecionar a licitação > Acessar Menu Opções > Consultar lotes > Consultar recurso > Registrar intenção de recurso;**

15.1.2 As razões do recurso devem ser enviadas pelo portal Licitações-e, acessando: **Suas Propostas > Disputa Encerrada > Selecionar a licitação > Acessar Menu Opções**, e depois a opção incluir anexo proposta para enviar a documentação;

15.1.3 Apresentadas as razões de recurso, ficam os demais licitantes, nessa data, intimados para apresentar contrarrazões, no prazo de 03 dias úteis, pelo meio indicado no item anterior, sendo-lhes assegurada vista dos autos no endereço constante no item 3.1 das DISPOSIÇÕES PRELIMINARES;

15.1.4 As dúvidas acerca dos procedimentos no Portal Licitações-e do Banco do Brasil devem ser esclarecidas por meio da “Cartilha do Fornecedor”, acessível pelo link <https://licitacoes-e2.bb.com.br>, ou pelos telefones 3003-0500 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0500 (demais localidades).

15.2 A falta de manifestação no prazo determinado no item 15.1, importará decadência do direito de recurso.

15.3 Sempre que for interposto recurso, deverão ser juntados aos autos os documentos, porventura, apresentados pelo recorrente, registrando-se a data e a hora em que foram entregues.

15.4 Não será recebido ou conhecido recurso intempestivo, meramente protelatório, que não seja interposto pelo licitante ou por seu representante credenciado, ou quando os respectivos fundamentos não possuírem justificativa e motivação admissíveis em direito:

15.4.1 A decisão que negar seguimento ao recurso será fundamentada.

15.5 O recurso será dirigido ao Pregoeiro que, se não reconsiderar a decisão no prazo de 03 dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 dias úteis, contado do recebimento dos autos.

15.6 O acolhimento do recurso somente importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

## **16. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO**

16.1 Declarado o vencedor da licitação e não havendo manifestação dos licitantes quanto à intenção de interposição de recurso, o Pregoeiro remeterá o processo ao Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos para adjudicação e homologação.

16.2 No caso de interposição de recurso, a homologação ocorrerá após seu julgamento.

## **17. DA CONTRATAÇÃO**

17.1 Fica estabelecido que com o licitante vencedor será celebrado contrato, que deverá ser assinado preferencialmente de forma digital, (05) dias úteis, na Gerência de Contratos ([gecont@mpsc.mp.br](mailto:gecont@mpsc.mp.br)), Coordenadoria de Operações Administrativas, a partir da comunicação por escrito para este fim, sob pena de decair do direito à contratação.

17.2 Ocorrendo a decadência de que trata o item anterior, serão convocados os demais licitantes, observada a ordem de classificação, para contratar o objeto desta licitação pelo preço registrado na sessão.

17.3 O cálculo dos valores pro rata dos instrumentos contratuais e seus respectivos termos, utilizará o critério de MÊS REAL, ou seja, será considerado no cálculo os dias exatos do mês de referência (31, 30, 29 ou 28).

## **18. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA E DO MP**

18.1 As responsabilidades da CONTRATADA e do MP processar-se-ão conforme previsto no Anexo V – Minuta do Contrato.

## **19. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

19.1 A execução dos serviços, objetos desta licitação, processar-se-ão conforme previsto no Anexo V – Minuta do Contrato.

## **20. DO PAGAMENTO**

20.1 Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados conforme previsto no Anexo V – Minuta do Contrato.

## **21. DA REVISÃO**

21.1 A revisão será efetuada conforme previsto no Anexo V – Minuta do Contrato.

## **22. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

22.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta dos recursos do orçamento do FERMP, Unidade Orçamentária 4093, Subação 006614 (Modernização e Desenvolvimento Institucional), Fonte 2.760.219.025, Naturezas da Despesa Orçamentária 33.90.40 (Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados) e 44.90.30 (Aquisição de softwares de base).

## **23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DA RESCISÃO**

23.1 As sanções administrativas e as hipóteses de rescisão estão previstas no Anexo V – Minuta do Contrato.

## **24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

24.1 Estabelece-se que a simples apresentação de proposta pelos licitantes implicará a aceitação de todas as disposições do presente edital.

24.2 Assegura-se ao MPSC o direito de:

24.2.1 Promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo (art. 64, incisos I e II, da Lei n. 14.133/21);

24.2.2 Revogar a presente licitação por razões de interesse público (art. 71, inciso II, da Lei n. 14.133/21), decorrente de fato superveniente devidamente comprovado;

24.2.3 Adiar a data da sessão.

24.3 Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados, em qualquer época ou fase do processo licitatório.

24.4 O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará o afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública.

24.5 As normas que disciplinam este procedimento licitatório serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança do certame.

24.6 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentos relativos à presente licitação.

24.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando

for explicitamente disposto em contrário:

24.7.1 Não haverá interrupção na contagem dos prazos nas hipóteses de prorrogação de prazo de entrega, apuração de dias de atraso, entre outros.

24.8 Só se iniciam e vencem prazos em dias em que houver expediente no MPSC.

24.9 O resultado da presente licitação será publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPSC.

24.10 Participam do presente edital, o(a) pregoeiro(a), e sua equipe de apoio, designados por Portaria, bem como o(s) Assistente(s) Técnico(s) indicados nos autos do Processo.

24.11 Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir conflitos que não possam ser resolvidos de forma amigável.

Florianópolis, 12 de fevereiro de 2025.

[Assinado digitalmente]  
**SANDRO ROBERTO RIGOTTI**  
Pregoeiro

**ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de Plataforma de Experiência Digital Liferay DXP, incluindo subscrição, implantação e configuração na modalidade nuvem (PaaS), além de serviço técnico especializado para treinamento, desenvolvimento e manutenção de soluções de comunicação digital, conforme especificações mínimas relacionadas a seguir.

**LOTE 01 – FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE EXPERIÊNCIA DIGITAL LIFERAY DXP.**

| LOTE | ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                             | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1    | 1    | Subscrição anual da plataforma Liferay Experience Cloud PaaS – PRO Solution Bundle + Dynatrace (Ambiente Prod e Dev). | Licença           | 1                |
| 1    | 2    | Horas Autoscaling – (sob demanda)                                                                                     | Horas             | 150              |
| 1    | 3    | Pacote de Storage Adicional (Pack 100 ambientes Prod e Dev) – (sob demanda)                                           | Pacote            | 2                |
| 1    | 4    | Horas de Serviço Técnico Especializado – (sob demanda)                                                                | Horas             | 4500             |
| 1    | 5    | Serviço mensal de Sustentação e Suporte.                                                                              | Serviço           | 1                |

**Item 1 – Subscrição anual da plataforma Liferay Experience Cloud PaaS – PRO Solution Bundle + Dynatrace (Ambiente Prod e Dev).**

**Quantidade:** 01 (uma) licença.

1.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar, em até 30 (trinta) dias úteis após o início da vigência do contrato, a subscrição da Solução **Liferay DXP** na modalidade *PaaS* e executar todas as ações necessárias para o início da implantação dos ambientes digitais na plataforma, compreendendo, mas não limitado a:

1.1.1. Fornecimento de licenças e subscrições, a cessão do direito de uso, contemplando o suporte da equipe *Liferay*, e o conjunto de ações necessárias para a instalação, a configuração e a disponibilização da solução. Deverão ser fornecidas pela CONTRATADA todas as licenças necessárias para o funcionamento da plataforma *Liferay DXP*;

1.1.1.1. A subscrição deverá ser nominal ao CONTRATANTE e prever o licenciamento perpétuo da plataforma.

1.1.2. Fornecimento de todas as instruções, manuais e documentações necessários para a administração e a operação da plataforma, como por exemplo: instalação, configuração, atualização, realização e restauração de cópias de segurança, plano de recuperação de desastres, plano de interface/integrações com sistemas legados e a documentação das parametrizações efetuadas.

1.1.2.1 Todas as informações do item 1.1.2 deverão estar em português.

1.1.3. Disponibilização da plataforma **Liferay DXP PaaS**, em nuvem, na modalidade *PaaS (Platform as a Service)*, sem custos adicionais para o CONTRATANTE no que se refere ao ambiente produtivo e aos ambientes não produtivos, necessários para o desenvolvimento e a validação dos trabalhos de customizações, integrações, *layouts* e *templates* dos diversos sites a serem criados. Será de responsabilidade integral e exclusiva da CONTRATADA a inclusão e a parametrização da solução no ambiente produtivo e nos ambientes não produtivos.

1.1.4. O fornecimento de suporte técnico e atualização da aplicação pelo mesmo período de validade da subscrição.

1.1.5. A subscrição da plataforma *Liferay DXP* deve ocorrer de forma a comportar todos os portais, *sites*, *subsites*, *páginas web*, *landing pages*, *hotsites* do CONTRATANTE, sem limitação ou cobrança adicional por quantidade de domínios, *sites*, *subsites*, *páginas web*, *landing pages*, *hotsites*, imagens, arquivos, banda de conexão, acessos e *pageviews*. A título informativo, estão relacionados os quantitativos atuais dos principais domínios, *sites*, usuários e acessos no requisito **2.1.1. Ambientes Digitais a serem refeitos em Liferay DXP PaaS** do título **2. AMBIENTE E ARQUITETURA TECNOLÓGICA**, porém a prestação dos serviços não deve se limitar a estes domínios.

1.1.6. A possibilidade de a CONTRATADA acionar o fabricante da solução *Liferay DXP* para prestação de suporte, sempre que houver necessidade de ações de manutenção corretiva, a saber: correção de defeitos em componentes ou funcionalidades da solução de DXP, abrangendo comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou mal funcionamento do sistema.

1.1.7. A subscrição da plataforma *Liferay DXP* deve contemplar, no mínimo:

1.1.7.1. Um (01) ambiente produtivo e um (01) ambiente de desenvolvimento;

1.1.7.2. Cem (100) GB de *storage* em cada ambiente.

1.1.8. A subscrição da plataforma *Liferay DXP* deve contemplar todas as funcionalidades e subprodutos oferecidos pelo ecossistema *Liferay* no plano *Cloud (PaaS)*, independentemente de terem sido ou não enunciados no Termo de Referência, sejam estes integrantes da Solução de DXP no momento do início da implantação, ou resultantes de avanços e melhorias da solução de DXP, durante o período de validade do contrato.

1.1.9. Na hipótese de o CONTRATANTE decidir não renovar a subscrição e transferir sua aplicação para sua própria infraestrutura, fica estabelecido que a empresa CONTRATADA será responsável por realizar a migração de toda a aplicação para a infraestrutura do CONTRATANTE. A CONTRATADA deve garantir que todos os conteúdos existentes na aplicação sejam transferidos integralmente e sem perdas, de acordo com os padrões e normas técnicas estabelecidos pelo CONTRATANTE.

1.1.10. Em caso de extinção da relação contratual, independente da motivação, a CONTRATADA deverá colaborar com o CONTRATANTE e/ou com eventuais empresas que vierem a ser contratadas, oferecendo todo o suporte necessário durante o período de transição, para migração dos dados, funcionalidades e integrações, fornecendo todas as informações e orientações relativas à solução oferecida, que não constituam segredo de negócio da CONTRATADA, de forma hábil a assegurar que o risco de descontinuidade ou queda no nível dos serviços seja totalmente afastado. Este período de transição não deverá ser superior a 60 dias e sua conclusão deverá ser atestada formalmente pelo CONTRATANTE, com vistas a encerrar, de forma definitiva,



a relação contratual.

1.1.11. A solução *PaaS* contratada deve garantir um compromisso de disponibilidade (*uptime*) de 99,95% para a infraestrutura, conforme boas práticas do mercado. Este nível de disponibilidade é essencial para garantir a continuidade dos serviços, minimizando possíveis interrupções e maximizando o desempenho e a confiabilidade da plataforma.

## **Item 2 - Horas Autoscaling.**

**Quantidade:** 150 (cento e cinquenta) horas (sob demanda).

2.1. Disponibilização de até 150 (cento e cinquenta) horas do serviço de *Autoscaling-High Availability*, que é oferecido pela *Liferay DXP* com cobrança por consumo/hora (*EDXPCHA*), no ambiente de produção e somente para o serviço *Liferay DXP*, para os casos de mudanças repentinas relacionadas ao aumento/diminuição do tráfego do serviço *Liferay DXP*, vazamento de memória ou outros problemas em que as 01 (uma) instâncias iniciais CONTRATADAS não suportem este tráfego.

## **Item 3 – Pacote de Storage Adicional (Pack 100 ambientes Prod e Dev).**

**Quantidade:** 2 (dois) pacotes (sob demanda).

3.1. Disponibilização de até 2 (dois) PACOTES de 100 (cem) gigabytes de memória adicional (*Extra Storage – DXPCSESP*), que é oferecido pela *Liferay DXP* com contratação e pagamento sob demanda, a critério e entendimento do CONTRATANTE.

3.2. Pacotes de 100 (cem) gigabytes de memória adicional (*Extra Storage – DXPCSESP*), que é oferecido pela *Liferay DXP* com contratação e pagamento sob demanda, a critério e entendimento do CONTRATANTE.

## **Item 4 – Horas de Serviços Técnicos especializados para Implantação, Desenvolvimento e Manutenção.**

**Quantidade:** 4.500 (quatro mil e quinhentas) horas (sob demanda).

4.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar até 4.500 (quatro mil e quinhentas) horas anuais em serviços técnicos especializados adoção e desenvolvimento na Solução *Liferay DXP*, contemplando todas as ações necessárias para que o MPSC possa iniciar a utilização da solução, bem como para execução de demandas de planejamento e desenvolvimento de novos ambientes, manutenções de natureza evolutiva ou corretiva, em tecnologia *Liferay* ou em tecnologias compatíveis, além de manutenção geral à ferramenta, compreendendo, mas não limitado a:

4.1.1. Definir, em comum acordo com o CONTRATANTE, as configurações e parametrizações necessárias para suportar a implantação e uso da *DXP*, contemplando ambientes de desenvolvimento, homologação e produção, nos termos do disposto no item 1.1;

4.1.1.2. Importar e/ou replicar e manter atualizado o Design System do CONTRATANTE na plataforma *Liferay DXP*, conforme documentação a ser disponibilizada pelo MPSC;

4.1.1.3. Estruturar, implementar e montar, no âmbito da ferramenta, os portais, *sites*, *subsites*, páginas *web*, *landing pages*, *hotsites* e domínios que serão demandados, compreendendo: implantação de *templates*, *layout*, testes de usabilidade e outras ações necessárias nesta etapa, mitigando possíveis riscos;

4.1.1.4. Estruturar, desenvolver, implementar e montar as aplicações complementares à ferramenta *Liferay DXP*, em tecnologias compatíveis à ferramenta, com vistas à integração tecnológica, compreendendo: arquitetura tecnológica da aplicação, plano de integração, plano de gerenciamento, *layout*, testes de usabilidade, desenvolvimento, *deploy* e outras ações necessárias, mitigando possíveis riscos;

4.1.1.4.1. Entende-se por aplicações complementares todas aquelas cujo desenvolvimento se mostrar mais satisfatório em tecnologias externas à *Liferay DXP*, sempre com vistas à integração com a mesma, ou na forma de *portlets web* em outras linguagens que não sejam Java (como *Ruby*, *PHP*, *Python* etc.), que possam ser acrescentados às páginas dos sites, sendo considerado para tal decisão critérios técnicos / tecnológicos e financeiros, sempre com a consultoria da CONTRATADA e aprovação final do CONTRATANTE.

4.1.1.4.2. Consideram-se tecnologias compatíveis todas aquelas que possibilitem uma integração mais eficiente e ágil com a plataforma *Liferay DXP*. Exemplos dessas tecnologias estão descritos no item 5 e seus subitens, do Termo de Referência.

4.1.1.4.3. Nos casos em que se optar pelo desenvolvimento externo à *Liferay DXP*, a CONTRATADA deverá realizar o *deploy* nos servidores internos do CONTRATANTE.

4.1.1.5. Para cada nova demanda/projeto, mediante a formalização da necessidade a ser atendida, o orçamento e planejamento de recursos da CONTRATADA para execução deverão ser realizados sem custo adicional para o CONTRATANTE e a prestação de serviços deve iniciar-se apenas após a formalização do aceite do orçamento.

4.1.1.6. Antes do início da execução de novos projetos de portais, *sites*, *subsites*, *páginas web*, *landing pages*, *hotsites*, dentre outros, deverá ser apresentado pela CONTRATADA um plano de trabalho, a ser aprovado pelo CONTRATANTE, que deverá contemplar:

4.1.1.6.1. Cronograma de trabalho, contemplando descrição de entregáveis, seus prazos e estimativas de horas;

4.1.1.6.2. Previsão de alocação de profissionais da CONTRATADA, elencando os perfis necessários e dedicação para o projeto, conforme tabela do item 4.1.1 do Termo de Referência.

4.1.1.7. Realizar as parametrizações e configurações, desenhar e executar planos de testes de qualidade e das customizações e integrações, coletando evidências dos testes de sites, páginas, novas funcionalidades, customizações e integrações, realizar os ajustes identificados e as documentações necessárias, conforme definido na fase de planejamento;

4.1.1.8. Apoiar na identificação e definição dos principais indicadores e métricas de qualidade para os sites e aplicações, bem como disponibilizar painéis e informações para acompanhamento de performance dos ambientes, com dados de acessos, usuários, sessões, *pageviews* etc.;

4.1.1.9. Desenhar e construir a arquitetura das soluções, das customizações e integrações, contemplando:

4.1.1.9.1. Desenho, construção, documentação e testes de integrações com as soluções previstas do Termo de Referência;

4.1.1.9.2. Desenho, construção, documentação e testes de integrações com os sistemas externos e com o serviço de diretório (AD) do CONTRATANTE, bem como possíveis sistemas de parceiros do CONTRATANTE;

- 4.1.1.10. Realizar o desenho, o desenvolvimento, a implementação, a atualização e a publicação de customizações e integrações em projetos novos ou a título de evolução nos projetos existentes, bem como fazer os testes, a análise e o detalhamento técnico e a documentação das novas funcionalidades, customizações e integrações solicitadas pelo CONTRATANTE;
- 4.1.1.11. Realizar, no decorrer do desenvolvimento, os testes de qualidade, a publicação e a sustentação e/ou manutenção das novas funcionalidades, customizações e integrações;
- 4.1.1.12. Identificar, acompanhar e mitigar riscos ou potencialização de oportunidades nas customizações, integrações e novos projetos;
- 4.1.1.13. Contribuir proativamente identificando e apresentando proposições de melhorias e/ou novas demandas relacionadas a customizações e integrações;
- 4.1.1.14. Apoiar na construção e detalhamento dos processos de governança e gestão de sites e conteúdo, bem como a construção de fluxos de aprovações segmentações e outras funcionalidades afins;
- 4.1.1.15. Realizar e apoiar as, atividades relacionadas à governança e ciclo de vida dos produtos digitais, das customizações e das integrações;
- 4.1.1.16. Apoiar as atividades de planejamento da CONTRATADA, seja com fornecimento de insumos e informações técnicas a respeito das possibilidades tecnológicas da ferramenta, seja operacionalizando atividades relativas a UX/UI, UXW e *Web Analytics*, quando se fizer necessário e havendo demanda para tal;
- 4.1.1.17. Elaborar e manter atualizada a documentação necessária referente a todos os artefatos às customizações e integrações, em projetos novos ou evolução; De acordo:
- 4.1.1.18. Realizar atividades de desenvolvimento, edição, publicação, atualização e gestão de sites e seus conteúdos, sob demanda, principalmente em situações em que a demanda for de natureza complexa aos conhecimentos dos times do CONTRATANTE, além de prestar apoio aos times do CONTRATANTE quanto à criação, edição, publicação, atualização e gestão dos sites e seus conteúdos;
- 4.1.1.19. Apoiar na resolução de incidentes, atuando na análise de causa raiz e na solução do problema em si;
- 4.1.1.20. Realizar a sustentação e a manutenção das customizações, aplicações e integrações desenvolvidas pela CONTRATADA e apoiar quanto às automações e desenvolvimentos realizados pela equipe interna do CONTRATANTE;
- 4.1.1.21. Realizar demandas de manutenção evolutiva, tais como modificações não previstas nas fases de planejamento, concepção e construção, com o intuito de melhorar a qualidade dos produtos digitais, acrescentando novas funcionalidades, melhorando seu desempenho, ou até mesmo modificando seu código-fonte para implementar melhorias e adaptações de acordo com a necessidade do CONTRATANTE;
- 4.1.1.22. Realizar demandas de **Manutenção Corretiva**, tais como correção de erros não identificados na fase de teste ou ajustes que possam ser necessários após a implementação do produto;
- 4.1.1.23. Apoiar na conexão do serviço de hospedagem de repositório com a *Liferay DXP*, em conta a ser fornecida pelo CONTRATANTE, sendo que o CONTRATANTE deverá optar dentre os serviços *GitHub*, *GitLab* ou *Bitbucket*, os quais possuem compatibilidade com o *Liferay Experience Cloud*;

4.1.1.24. Implementar, em cada projeto, o plano de métricas definido pelo CONTRATANTE, a fim de mensurar o desempenho e o impacto das funcionalidades e melhorias implementadas nos produtos digitais desenvolvidos. Esta implementação inclui a inserção dos códigos e *tags* de acompanhamento (*Google Analytics*, *Google Tag Manager*, dentre outros) nas páginas do produto digital, bem como as demais configurações que se fizerem necessárias, prestando suporte e realizando esclarecimentos técnicos, sempre que necessário.

4.1.2. Em caso de necessidade de desenvolvimento de código (API, aplicações, integrações, *webservice*, etc.), à critério do CONTRATANTE, a CONTRADADA deverá submeter o código desenvolvido à apreciação da equipe técnica do CONTRATANTE antes da respectiva implementação (*deploy*). Neste ato, a CONTRADADA deverá demonstrar a esteira de desenvolvimento de código (CI/CD) utilizada, pontuando as validações quanto à segurança realizadas.

## 4.2. SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS PARA O ITEM 4 – Serviço técnicos especializados:

4.2.1. Conforme estimativa apresentada na tabela abaixo, a migração do portal do MPSC (Portal do MPSC.), ocorrerá no prazo de 5 (cinco) meses distribuídos da seguinte forma:

| Recurso                             | Tarefa                                                  | Dias | Horas |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------|
| Criação do Tema                     | Criação do tema                                         | 5    | 40    |
|                                     | <i>Header</i>                                           | 5    | 40    |
|                                     | <i>Footer</i>                                           | 5    | 40    |
|                                     | Menu de navegação                                       | 5    | 40    |
|                                     | <i>Stylebook</i>                                        | 5    | 40    |
|                                     | Estilizações do portal antigo                           | 5    | 40    |
|                                     | <i>Master pages</i>                                     | 5    | 40    |
|                                     | <i>Page templates</i>                                   | 5    | 40    |
| Migração de conteúdos               | Exportação                                              | 10   | 80    |
|                                     | Implementação                                           | 30   | 240   |
|                                     | Importação                                              | 10   | 80    |
| Construção dos fragmentos           | 130 fragmentos                                          | 160  | 1280  |
| Construção das estruturas e modelos | 10 estruturas                                           | 5    | 40    |
|                                     | 10 Modelo de adt                                        | 20   | 160   |
|                                     | 10 Modelo de conteúdo <i>web</i>                        | 20   | 160   |
| Migração das páginas                | 700 páginas                                             | 70   | 560   |
| Buscas                              | Busca geral                                             | 10   | 80    |
|                                     | Busca das estruturas do MP (Eventos, Notícias, Núcleos) | 10   | 80    |
|                                     | Atos e normas (integração)                              | 5    | 40    |
|                                     | Encontre uma promotoria de justiça                      | 10   | 80    |

|                                 |                                  |    |             |
|---------------------------------|----------------------------------|----|-------------|
| <b>Configurações do Liferay</b> | Usuários, papéis, permissões...  | 5  | 40          |
| <b>Infraestrutura</b>           | Configuração Cloud e repositório | 20 | 160         |
| <b>Total</b>                    |                                  |    | <b>3400</b> |

| <b>Horas desenvolvimento</b> | <b>Hora GP</b> | <b>Hora QA</b> | <b>Soma Hora</b> |
|------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>3400</b>                  | 320            | 320            | 4040             |
| <b>Prazo meses: 5 meses</b>  |                |                |                  |

4.2.2. Os dados abaixo fornecem uma estimativa do tempo necessário para completar a migração do site, levando em consideração diferentes aspectos do projeto:

4.2.2.1. Horas de Desenvolvimento: 3400 horas;

4.2.2.2. Hora GP (Gerenciamento de Projeto): 320 horas;

4.2.2.3. Hora QA (Garantia de Qualidade): 320 horas;

4.2.2.4. Soma das Horas: 4040 horas.

4.2.3. As horas remanescentes poderão ser utilizadas pela CONTRATADA ou CONTRATANTE, conforme demanda desta última, acordados entre as partes, à medida da necessidade, tanto em seu assunto, sua matéria, quanto na duração;

4.2.3.1. Essa flexibilidade permite que as horas sejam utilizadas em treinamentos remotos ou para execução de projetos específicos que visem melhorar a eficiência operacional, aprimorar a experiência do usuário ou implementar novas funcionalidades, ampliando as possibilidades de aproveitamento dos recursos oferecidos pela CONTRATADA.

4.2.4. As horas de treinamento remoto poderão ser utilizadas em reuniões, apresentações ou *workshops* com o objetivo de apresentar a plataforma aos times do CONTRATANTE, permitindo a estes que conheçam a plataforma, monitorem os serviços deste TR de forma eficaz e instruem corretamente as áreas de negócio para que possam gerenciar os ambientes digitais no que diz respeito à gestão, monitoramento, publicação de conteúdo e gerenciamento dos dados de acessos dos usuários e clientes. Sem prejuízo das demais funcionalidades, os treinamentos devem abordar, preferencialmente:

4.2.4.1. Como gerenciar conteúdos, subir arquivos e imagens, controlar versões, editar textos, gerenciar publicações, eventos, calendário etc.;

4.2.4.2. Como criar novas páginas a partir de temas e *templates* previamente estabelecidos;

4.2.4.3. Criar novos portais, *sites*, *subsites*, *landing pages*, *ecommerces*, *marketplaces* e *hotsites*, utilizando ou não o *design system das entidades*, inclusive aprendendo a criar novos temas, *templates* e componentes;

4.2.4.4. Como criar e implementar microssistemas personalizados, utilizando o recurso *Liferay Objects*;

4.2.4.5. Administrar usuários e permissões de acesso nos ambientes;

4.2.4.6. Inserir conteúdos diversos e administrar usuários com perfil de visitante dentro de plataforma com conceito de extranet, a ser desenvolvida em *Liferay DXP*;

4.2.4.7. Boas práticas de mercado;

4.2.4.8. As turmas de treinamento não terão limitação de pessoas participantes, salvo em caso de impossibilidade relacionada à capacidade máxima do *Microsoft Teams*.

4.2.5. O atual sistema utilizado pelo CONTRATANTE para o Portal é um sistema proprietário, sem documentação, sem contrato ativo de suporte, desenvolvido em *Visual Basic*, utilizando o banco de dados *Oracle*.

4.2.6. Todo o trabalho de exportação, migração e importação de leiaute e conteúdos (textos e mídias) do site atual deverá ser efetuado pela CONTRATADA, ficando a cargo da equipe técnica do MPSC apenas fornecer acesso ao banco de dados atual.

#### **Item 5 – Serviço mensal de Sustentação e Suporte.**

**Quantidade: 01** (um) serviço.

5.1. Manutenção e Atualizações Regulares: A CONTRATADA deverá prestar serviço de verificação contínua e aplicação das eventuais atualizações e correções identificadas da plataforma *Liferay*, com o intuito de manter o Portal sempre protegido contra vulnerabilidades e bugs conhecidos, bem como performático.

5.2. Suporte Técnico Especializado: A CONTRATADA deverá disponibilizar uma equipe de suporte técnico qualificada e especializada em *Liferay*, pronta para apoiar o cliente a resolver quaisquer problemas técnicos, bem como oferecer orientações sobre melhores práticas de uso da plataforma.

5.3. Abertura de Chamados junto ao Fabricante: A CONTRATADA deverá apoiar a abertura de chamados junto ao fabricante, bem como acompanhar os chamados abertos até sua conclusão.

5.4. Monitoramento Proativo: A CONTRATADA deverá realizar monitoramento proativo da plataforma *Liferay* para identificar e, quando necessário, resolver problemas de desempenho ou indisponibilidade, de maneira a antecipar possíveis paralisações indesejadas. Para tanto, utilizará de recursos próprios da ferramenta, tal como o *Dynatrace*, bem como outros recursos eventualmente disponibilizados pelo CONTRATANTE.

5.5. Gestão de Incidentes e Problemas: A CONTRATADA deverá oferecer serviços de gestão de incidentes e problemas, garantindo uma resposta rápida e eficaz a qualquer problema que surja na plataforma *Liferay* do cliente.

5.6. Otimização de Desempenho: A CONTRATADA deverá ser responsável pelo perfeito desempenho da plataforma *Liferay* do cliente, identificando áreas de melhoria e implementando soluções para garantir o funcionamento eficiente do Portal.

5.7. Relatórios e Análises: A CONTRATADA deverá desenvolver junto com o cliente relatórios e análises periódicas sobre o desempenho e a utilização da plataforma *Liferay*, permitindo uma visão do que está acontecendo no Portal. Para tanto, utilizará de recursos próprios da ferramenta *Liferay*, bem como ferramentas externas, tal como o *Google Analytics*.

5.8. Retenção de Conteúdo: A ferramenta *Liferay* possui tempo máximo de retenção de conteúdo (*backup*) de 30 dias. Assim, a CONTRATADA será responsável por organizar sistemática de backup de dados do portal, caso o CONTRATANTE deseje armazenar por tempo superior a 30 dias.

5.9. Armazenamento de eventos de segurança: A CONTRATADA será responsável por organizar sistemática de backup dos *logs* de eventos de segurança por mais de 60 dias (padrão da ferramenta), caso seja do interesse da CONTRATADA.

5.10 A solução *Liferay Experience Cloud Self-Managed (modelo PaaS)* disponibiliza um painel para o acompanhamento dos *logs* por um período máximo de até 60 dias.

## **1 REQUISITOS MÍNIMOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E GOVERNANÇA PARA TODAS AS SOLUÇÕES.**

- 1.1. Todas as soluções devem ser disponibilizadas em nuvem, no modelo de plataforma como serviço (*PaaS*), respeitando o disposto nos itens a seguir, sem prejuízo da observância das boas práticas de segurança estabelecidas no mercado em constante atualização, sendo a CONTRATADA responsável pela escolha e utilização de todos os meios que considerar necessários e suficientes para garantir o perfeito atendimento dos requisitos necessários à segurança e à integridade dos dados;
- 1.2. Todas as licenças necessárias para a disponibilização da solução são de responsabilidade da CONTRATADA;
- 1.3. Todas as soluções devem ser totalmente compatíveis com, no mínimo, as versões correntes dos navegadores *desktop*: *Firefox*, *Google Chrome* e *Microsoft Edge*, tanto para os clientes quanto para os times do CONTRATANTE;
- 1.4. Todas as soluções devem ser compatíveis com as versões correntes dos navegadores nativos dos *smartphones iOS e Android*;
- 1.5. A compatibilidade com eventuais novas versões dos navegadores *desktop e mobile* deverá ser observada e mantida durante o decorrer do contrato;
- 1.6. As funcionalidades da solução deverão ser executadas integralmente a partir de um dos navegadores *web* suportados. Ou seja, a CONTRATADA deverá possibilitar o acesso a todos os recursos da solução sem a necessidade de um *software* cliente instalado nas estações de trabalho dos times do CONTRATANTE;
- 1.7. A CONTRATADA deverá oferecer Tecnologia CDN (*Content Delivery Network*) quando aplicável;
- 1.8. A solução deverá ser construída com a devida robustez e escalabilidade para ter capacidade de atender o volume de usuários, dados e transações demandados pelo CONTRATANTE, sem degradação de desempenho, indiferentemente da quantidade de usuários em operação ou contratados, em conformidade com os dispositivos do Termo de Referência;
- 1.9. Todas as soluções devem ter suporte ao protocolo HTTPS, com utilização de certificados e criptografia SSL/TLS nativa, tanto no ambiente de administração, quanto para acesso ao público geral;
- 1.10. A solução deve ser construída de maneira a permitir a criação e a manutenção de perfis com diferentes permissões e níveis de acesso;
- 1.11. Para os projetos que tenham recurso de acesso mediante login e senha, a ferramenta deve reforçar as políticas de segurança de senhas abaixo descritas, sem prejuízo de futuras atualizações / evoluções:
  - 1.11.1. Permitir a autenticação de duplo fator (MFA);
  - 1.11.2. Obrigar o usuário a utilizar senhas fortes, com letras, números, caracteres especiais e, no mínimo, 10 caracteres;
  - 1.11.3. Oferecer possibilidade de obrigar o usuário a alterar a senha com uma recorrência previamente estabelecida, a depender da natureza do projeto;
  - 1.11.4. Senhas e demais informações classificadas como confidenciais e sensíveis devem ser armazenadas de forma criptografada nos Bancos de Dados;
  - 1.11.5. Oferecer possibilidade de autenticação integrada com bases externas, tais como *Azure AD e Active Directory Federation Services - ADFS 3.0*, podendo, inclusive, ser utilizada funcionalidade de *Single Sign On (SSO)*;

- 1.11.6. Oferecer possibilidade de autenticação SSO integrada com a plataforma GOV.BR <https://sso.acesso.gov.br/>.
- 1.12. As integrações construídas com acesso remoto (como *webservices*, *webhooks* e *APIs*) devem contemplar a utilização de protocolo seguro SSL/TLS, com necessidade de autenticação e com restrição de origem das requisições;
- 1.13. A solução deve ser capaz de comunicar com o sistema de e-mail (POP e SMTP) do cliente, com o objetivo de viabilizar que o disparo e recebimento e-mails sejam realizados mediante a plataforma;
- 1.14. A solução deverá usar o *Anyconnect* para acesso a ambiente interno.
- 1.15. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS:
- 1.15.1. As soluções desenvolvidas devem possuir todos os mecanismos e funcionalidades para estar em conformidade com a legislação brasileira vigente, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018, bem como as boas práticas de segurança, armazenamento e tratamento de dados durante a vigência do contrato;
- 1.15.2. A CONTRATADA cooperará com o CONTRATANTE no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, ANPD e Órgãos de controle administrativo em geral.
- 1.15.3. A CONTRATADA deverá implementar medidas para garantir a proteção dos dados, antecipando ameaças à privacidade, à segurança e à integridade, prevenindo acesso não autorizado às informações disponibilizadas para prestação dos serviços de desenvolvimento e manutenção de *software*;
- 1.15.4. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas necessárias para assegurar a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações a serem tratadas no âmbito da prestação dos serviços de desenvolvimento e manutenção de *software*;
- 1.16. A CONTRATADA deverá garantir que as soluções funcionem em ambientes segmentados, onde a aplicação e o banco de dados não compartilhem os mesmos recursos computacionais (servidor) e segmentos de rede;
- 1.17. A CONTRATADA deverá garantir a utilização de ferramenta para criptografar as informações do banco de dados, a fim de que não haja uso/visualização de informação confidencial de usuários e colaboradores ou outras informações pessoais sensíveis, de acordo com a avaliação feita pelo CONTRATANTE em cada projeto;
- 1.18. Todas as soluções devem ser construídas com o recurso de *Firewall*, que permita realizar bloqueios baseados em países ou regiões de origem específicas;
- 1.19. A solução deve permitir integração segura com gateway de pagamento, de maneira a chamar a interface da solução terceira de gateway de pagamento (Ex: *Paypal*), com o objetivo de mostrar a tela de pagamento da solução terceira para que o usuário final consiga realizar o pagamento, ou seja, as transações financeiras serão executadas fora do portal, dentro dessa solução terceira de pagamento;
- 1.20. Caso solicitado, a CONTRATADA deve fornecer o CONTRATANTE a base de dados com todas as informações contidas nas aplicações, em um arquivo de *backup* - contendo os artefatos de Banco de Dados e *Storage* do ambiente produtivo - que é gerado automaticamente pela plataforma *Liferay PaaS*.



- 1.21. A CONTRATADA deverá prover, em todos os projetos, um ambiente não produtivo (ambiente de desenvolvimento), distinto e isolado - ao menos logicamente - daquele que contém o sistema efetivamente ativo em produção, que permitam o desenvolvimento, a verificação e a aprovação das modificações a serem realizadas antes que estas sejam efetivamente aplicadas em produção, principalmente aquelas relacionadas a novas integrações e customizações;
- 1.22. A CONTRATADA deve garantir a continuidade dos negócios, por meio de *backup* e plano de recuperação de desastres, que permita retornar ao estado operacional, recuperando configurações e parametrizações, considerando, sem prejuízo de demais medidas, pelo menos:
- 1.22.1. *Backup* completo (*full*), diário, de todos os ambientes, com retenção mínima de 60 dias;
- 1.22.2. *Backup* completo (*full*), mensal, de todos os ambientes, com retenção mínima de 13 meses;
- 1.22.3. *Backup* completo (*full*), anual, de todos os ambientes, com retenção mínima de 5 anos;
- 1.23. A solução deve oferecer opção de usuários e/ou administradores personalizarem o tempo em que páginas administrativas e de áreas restritas permanecem em cache após o encerramento da migração;
- 1.24. A solução deve garantir proteção contra as principais técnicas de invasão de sistemas;
- 1.25. A solução deve embaralhar os dados em memória afim de não possibilitar a captura de informações através do acesso direto na memória;
- 1.26. A CONTRATADA deve realizar aplicação periódica de *patches* para correção de vulnerabilidades e bugs encontrados no sistema;
- 1.27. Em se tratando da disponibilização de plataforma como serviço (*PaaS*), a CONTRATADA é responsável pela interlocução junto ao fabricante da Solução de DXP para escolha e utilização de todos os meios que considerarem necessários e suficientes para garantir o perfeito atendimento do objeto do Termo de Referência, a autenticidade, a integridade e a inviolabilidade da solução, tais como equipamentos sobressalentes, *nobreaks*, *links* de comunicação redundantes, criptografia de dados, antivírus, *Security Information and Event Management (SIEM)*, *Firewall* de borda (com acesso restrito somente as portas utilizadas pelas aplicações), *Web Application Firewall (WAF)*, *Database Firewall*, Proteção contra *SQL Injection*, *Input Filtering* (Filtro de entrada de formulários), Proteção de *Brute Force* (Captcha / outros), Solução de *Anti DDoS/DoS*, serviço de varredura e *Pentest* para identificação de vulnerabilidades, monitoramento permanente contra ataques cibernéticos e tentativas de invasão e roubo de informações, ambientes segmentados para bancos de dados e aplicações, embaralhamento de informações no banco de dados, aplicação de patches de segurança etc. A eventual escolha de meios inadequados ou insuficientes não isenta a CONTRATADA de sua responsabilidade pelo descumprimento dos níveis de serviços e segurança exigidos;
- 1.28. A CONTRATADA deverá realizar, pelo menos a cada dois meses, uma varredura para identificação de vulnerabilidades dentro da Solução de DXP;
- 1.29. A CONTRATADA deverá realizar monitoramento permanente do ambiente para prevenir ataques cibernéticos, tentativas de invasão e roubo de informações;

1.30. Os eventos relacionados aos sistemas de segurança da Solução de DXP devem ser armazenados em log pelo tempo mínimo de 1 ano e a solução deve possuir interface que permita a consulta de forma amigável dos logs e eventos de segurança armazenados;

1.31. O CONTRATANTE reserva-se o direito de realizar avaliações de risco de segurança, seja através de sua equipe de auditoria de sistemas de segurança da informação, seja por meio de empresa por ela contratada. Estas avaliações, em havendo, serão agendadas com antecedência pelo CONTRATANTE e poderão ser acompanhadas pela área de segurança da CONTRATADA. Durante estas visitas, documentações e informações pertinentes aos sistemas e ambientes poderão ser solicitadas à CONTRATADA e, uma vez que problemas sejam detectados pela auditoria de segurança, estes deverão ser corrigidos sem nenhuma espécie de ônus ou custo para o CONTRATANTE.

1.32. SEGURANÇA EM NUVEM: Esses requisitos visam assegurar a plena integração da solução com as práticas de segurança do MPSC, garantindo conformidade e mitigação de riscos dentro do ambiente de nuvem:

1.32.1. Integração com WAF (*Web Application Firewall*):

1.32.1.1. A solução contratada deve suportar a integração com o WAF (*Web Application Firewall*) do MPSC, garantindo que todo o tráfego web passe pelo WAF antes de atingir as aplicações hospedadas na solução em nuvem.

1.32.1.1.1. A segurança do tráfego de dados e a proteção contra ameaças são essenciais para a integridade das aplicações. A solução deve garantir que o WAF possa operar acima da camada de infraestrutura da plataforma *Liferay PaaS*.

1.32.2. Análise de Arquivos com Antivírus na Nuvem:

1.32.2.1. A solução deve analisar arquivos armazenados na plataforma utilizando um antivírus. Além disso, deve ser viável a integração com ferramentas de antivírus que ofereçam APIs ou mecanismos similares ao ClamAV.

1.32.2.1.1. Para garantir a segurança e conformidade de arquivos hospedados na nuvem, a solução deve ser capaz de se integrar a soluções antivírus já em uso, sem comprometer a performance ou gerar custos adicionais significativos. Avaliar a compatibilidade com soluções como o ClamAV e outras APIs disponíveis é imprescindível.

1.32.3. Envio de *Logs* para a *Azure*:

1.32.3.1. A solução deve permitir o envio dos *logs* de gerenciamento (alterações, *deploys*, adição de administradores, etc.) para a plataforma *Azure LogAnalytics*, garantindo a segurança e a rastreabilidade dos eventos. Caso a solução não tenha um *endpoint* nativo, deve ser previsto um mecanismo de *download* e replicação dos *logs* na *Azure*.

1.32.3.1.1. A rastreabilidade de atividades é fundamental para auditoria e conformidade. A replicação de logs em um sistema seguro como a *Azure* permite a centralização da gestão de incidentes e monitoramento de segurança.

1.32.4. Envio de Relatórios de *Pentest*:

1.32.4.1. A solução deve permitir ao cliente solicitar via ticket os relatórios completos de pentest realizados, detalhando as áreas testadas e os resultados obtidos. Deve ser possível também que o cliente realize seus próprios *pentests*, mediante notificação prévia via ticket.

1.32.4.1.1. Os *pentests* são uma prática essencial de segurança para identificar vulnerabilidades. A transparência nos resultados e a flexibilidade para o cliente conduzir seus próprios testes aumentam a confiabilidade da solução.

1.32.5. Relatórios do SOC (*Security Operations Center*):

1.32.5.1. A solução deve garantir o fornecimento de relatórios periódicos do SOC (*Security Operations Center*), que deverão ser solicitados via *ticket*. A periodicidade de envio dos relatórios deve ser definida em comum acordo, conforme as necessidades do MPSC.

1.32.5.1.1. O monitoramento contínuo da segurança é fundamental para a mitigação de ameaças. A entrega periódica de relatórios de SOC permite ao cliente acompanhar as atividades de segurança e tomar medidas proativas em caso de incidentes.

## 2. AMBIENTE E ARQUITETURA TECNOLÓGICA.

2.1. Todos os serviços descritos do Termo de Referência devem ser construídos de maneira a atender a estrutura tecnológica abaixo definida, tanto no que se refere aos sites, portais e ambientes atuais, quanto no tocante à nova arquitetura desejada, que foi pensada de maneira a permitir a reconstrução dos ambientes atuais, bem como a incorporação de futuros projetos.

### 2.1.1. Ambientes Digitais a serem refeitos em *Liferay DXP PaaS*.

Os sites e portais que serão reconstruídos dentro da plataforma *Liferay DXP PaaS* estão descritos na tabela abaixo:

| DADOS JULHO A DEZEMBRO DE 2023 |                                 |                                |                               |                         |                                        |                               |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Domínio Principal              | Visualizações de Página Anual   | Usuários cadastrados dos COMSO | Pico máximo de acessos ao dia | Média diária de acessos | Pico de Acesso (JULHO A DEZEMBRO 2023) |                               |
|                                |                                 |                                |                               |                         | Mês média                              | Quantidade média usuários dia |
| Portal do MPSC                 | <a href="#">Portal do MPSC.</a> | 40                             | 120mil visualizações/dia      | 45 mil                  | 900mil                                 | 10 mil                        |

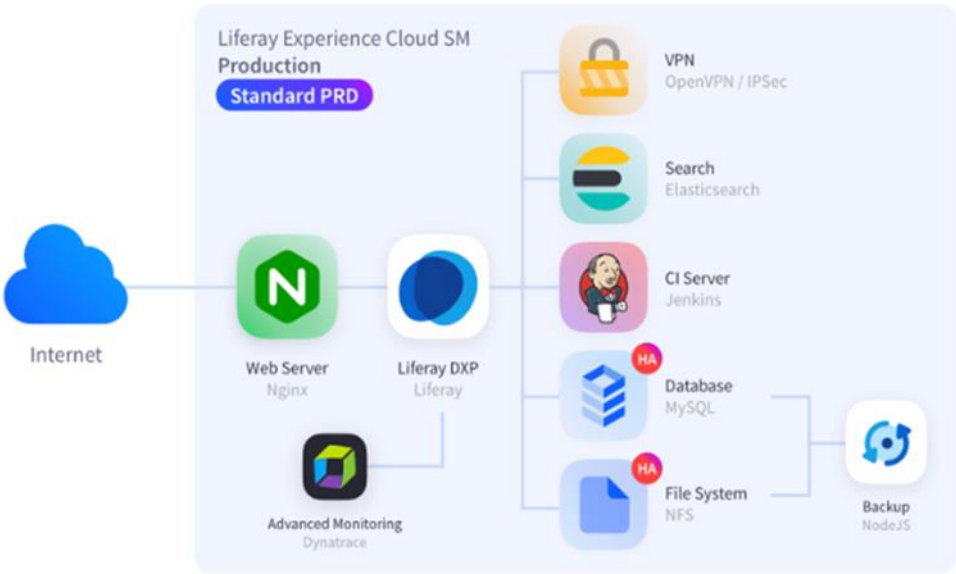
### 2.1.2. Arquitetura desejada para a plataforma *Liferay DXP*.

Baseando-se nas informações do item anterior, considerando os projetos que serão iniciados futuramente e considerando o crescimento esperado em termos de acessos e memória nos ambientes que serão refeitos, esta é a arquitetura inicial necessária que a CONTRATADA deverá prover, nos termos deste documento.

### 2.1.3. Detalhamento dos ambientes.

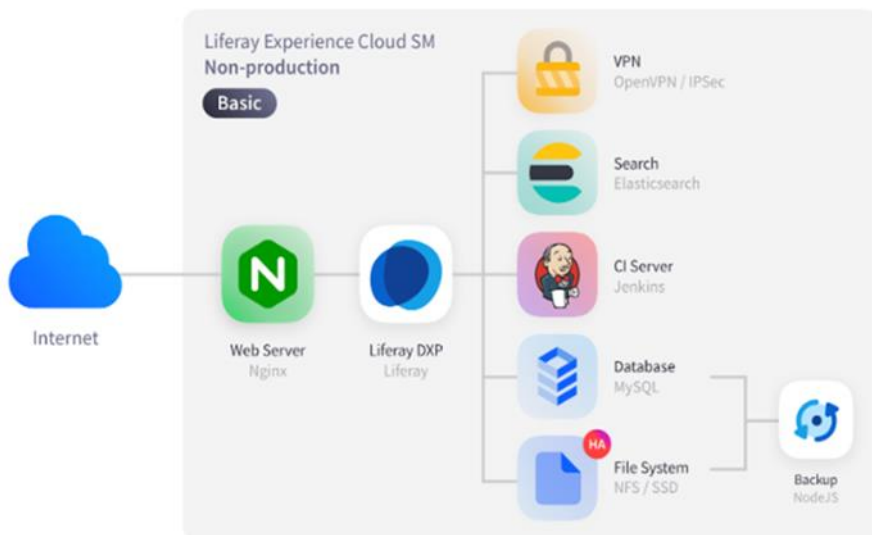
Os ambientes devem ser contratados em infraestrutura. Cada um dos ambientes, dentro do período contratado, deve incluir:

Desenho da Infraestrutura - Ambiente Produção



| Detalhamento Hardware dos Serviços              |                    |                  |       |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| Serviço                                         | Processador (vCPU) | Memória RAM (GB) | Disco |
| Web Server (Nginx)                              | 2                  | 0,5              | 50GB  |
| Liferay DXP                                     | 8                  | 8                | 50GB  |
| VPN* (OpenVPN / IPSec) Client-to-Site           | N/A                | N/A              | N/A   |
| Elasticsearch Enterprise                        | 8                  | 8                | 10GB  |
| Jenkins CI Server                               | 4                  | 4                | 100GB |
| Banco de Dados MultiAZ + Provisioned IOP        | 4                  | 15               | 100GB |
| File System / Storage (NFS)                     | N/A                | N/A              | 100GB |
| Backup & Restore (Banco de Dados e File System) | 2                  | 1                | N/A   |

## Desenho da Infraestrutura - Ambiente Desenvolvimento



| Detalhamento Hardware dos Serviços - Ambiente de Desenvolvimento* |                    |                  |                    |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------|
| Serviço                                                           | Processador (vCPU) | Memória RAM (GB) | Qtde de Instâncias | Disco  |
| <b>Web Server</b><br>(Nginx)                                      | 2                  | 0,5              | 1                  | 50GB   |
| <b>Liferay DXP*</b>                                               | 8                  | 8                | 1                  | 50GB   |
| <b>VPN*</b><br>(OpenVPN / IPSec) Client-to-Site                   | N/A                | N/A              | 1                  | N/A    |
| <b>Elasticsearch Enterprise*</b>                                  | 8                  | 8                | 1                  | 10GB   |
| <b>Jenkins</b><br>(CI Server)                                     | 4                  | 4                | 1                  | 10GB   |
| <b>Banco de Dados</b><br>MySQL (SingleAZ + Regular IOPS)          | 2                  | 1                | 1                  | 100GB  |
| <b>File System / Storage</b><br>(NFS)                             | N/A                | N/A              | HA                 | 100GB* |
| <b>Backup &amp; Restore</b><br>(Banco de Dados e File System)     | 2                  | 1                | 1                  | N/A    |

### 3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

3.1. O prazo de resposta a cada uma das demandas deverá respeitar o disposto na tabela a seguir. Esta medida visa assegurar a eficiência e a organização no cumprimento das atividades estipuladas, bem como proporcionar uma gestão adequada do tempo envolvido no processo. Ao seguir os prazos determinados na tabela, espera-se que todas as partes envolvidas tenham clareza sobre os prazos de entrega e as etapas a serem cumpridas, contribuindo assim para a fluidez e sucesso da execução dos serviços. A tabela fornecerá diretrizes específicas para cada tipo de demanda, garantindo uma abordagem consistente e uniforme ao longo do processo.

3.1.1. O sistema de registro de chamados da CONTRATADA deve ser compatível com o sistema de ITSM (*Information Technology Service Management* – Gerenciamento de Serviços de TI) do CONTRATANTE, permitindo a integração entre os sistemas para

que os chamados possam ser transferidos, monitorados e gerenciados de forma eficiente.

3.1.1.1. O sistema de ITSM atualmente utilizado é a ferramenta de código aberto OTRS (<https://otrs.com/pt/home/>) versão Community, já desenvolvida e implantada pelo CONTRATANTE.

3.1.1.2. Caso não seja possível a CONTRATADA realizar a integração com o sistema, esta será responsável por atualizar o OTRS com todas as informações relacionadas aos chamados. O CONTRATANTE se compromete a fornecer o acesso necessário ao sistema para essa finalidade.

3.1.2. Serão abertos chamados para o atendimento à CONTRATADA, nas seguintes ocasiões:

3.1.2.1. Incidentes em softwares produzidos pela CONTRATADA;

3.1.2.2. Erros ou inconsistência nas funcionalidades em que tenha havido demandas de manutenção para a CONTRATADA;

3.1.2.3. Necessidade de pequenos ajustes no código-fonte ou artefatos, aceitos parcialmente na Avaliação das entregas;

3.1.2.4. Problemas de performance nas aplicações.

3.1.3. Os prazos para atendimento dos chamados estão estabelecidos pelo Acordo de Nível de Serviço (ANS) abaixo:

| Nível de Severidade | Tempo para o início do atendimento | Tempo para a resolução                  | Redutor (% da fatura referente ao item originador do chamado) |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Crítica             | 1 (uma) hora útil                  | 4 (quatro) horas úteis                  | 0,5% a cada 1 (uma) hora de atraso                            |
| Alta                | 4 (quatro) horas úteis             | 1 (um) dia útil                         | 0,5% a cada 2 (duas) horas de atraso                          |
| Média               | 1 (um) dia útil                    | 2 (dois) dias úteis                     | 0,3% por dia útil de atraso                                   |
| Baixa               | 12 (doze) horas úteis              | Acordado para cada caso entre as partes | 0,3% por dia útil de atraso                                   |

3.1.3.1. O nível de severidade a que se refere o item 3.1.3 é caracterizado nos termos a seguir:

3.1.3.1.1. **Crítica:** Indisponibilidade de acesso dos sites e páginas para o público em geral.

3.1.3.1.2. **Alta:** Indisponibilidade da solução completa ou de alguma funcionalidade crítica para utilização da solução em produção para administradores, operadores e publicadores.

3.1.3.1.3. **Média:** Impedimento de execução de determinada funcionalidade que não cause impacto ao fluxo normal de utilização da solução.

3.1.3.1.4. **Baixa:** Todas as demandas ordinárias relacionadas a novos projetos ou manutenções evolutivas, cujo prazo para execução dependa de cronograma específico, a depender da natureza da demanda, a ser acordado em cada caso. Enquadram-se também, neste grau de severidade, eventuais esclarecimentos de dúvidas, sugestões de melhorias e pequenos erros ou falhas que não impeçam a execução de nenhuma funcionalidade da solução.

- 3.1.3.2. O marco para início da contagem desses prazos para solução definitiva se inicia com o registro formal do chamado;
- 3.1.3.3. O cumprimento do ANS será fiscalizado por sistemas próprios do CONTRATANTE.
- 3.1.3.4. O CONTRATANTE emitirá relatórios mensais de descumprimento do ANS para a CONTRATADA calcular o valor dos descontos em fatura de determinado mês até o 5º dia útil do mês seguinte ao de referência.
- 3.1.3.5. Os descumprimentos dos limiares estabelecidos no ANS em determinado mês deverão ser glosados do valor da fatura inerente ao item glosado (limitando-se a até 30% desta) referente a tal mês e não eximem a CONTRATADA das demais sanções contratuais.
- 3.1.3.6. No caso de reincidência no descumprimento de qualquer um dos níveis de serviço acima dispostos, o CONTRATANTE analisará os fatos e poderá, segundo seu interesse, ser motivo de rescisão contratual.
- 3.2. No prazo de 5 dias úteis após o início da vigência do contrato deverá ser realizada na sede do CONTRATANTE ou em outro meio a ser definido pelo CONTRATANTE, uma reunião de alinhamento de expectativas entre representantes do CONTRATANTE e da empresa CONTRATADA. Essa reunião tem o propósito de alinhar as prioridades de atendimento, para início dos trabalhos com prioridades de operação plena em 30 dias após o início da vigência do contrato.
- 3.3. Antes do início efetivo da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a comprovação de vínculo jurídico dos profissionais designados como condição à contratação para a prestação dos serviços objeto do contrato.
- 3.4. O CONTRATANTE, a seu critério, em virtude de fatores como prazo do projeto, volume e ritmo de demandas, poderão solicitar a redução ou o acréscimo de recursos nas equipes.
- 3.5. Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, sendo remunerados única e exclusivamente pela CONTRATADA e a ela vinculados.
- 3.6. A CONTRATADA deve garantir a execução dos serviços sem interrupção, mantendo permanentemente equipe com a quantidade de componentes dimensionada para a execução dos serviços, substituindo, em caso de necessidade e sem ônus para o CONTRATANTE, quaisquer profissionais que se façam necessários, desde que mantidos os perfis técnicos.
- 3.7. O papel de *Product Owner* (gerente de projeto), estabelecido nas metodologias ágeis, será desempenhado por funcionários do CONTRATANTE os quais serão responsáveis por coordenar os projetos junto aos *stakeholders* e times internos do CONTRATANTE. A CONTRATADA, por sua vez, deverá designar perfis de gerenciamento de projetos em seus times, que serão responsáveis por coordenar os desenvolvedores alocados para os projetos e fazer a interface junto aos *Product Owners* do CONTRATANTE. Essa divisão de responsabilidades garante que as equipes trabalhem juntas como um time estendido em linha, com os valores das metodologias ágeis apresentados no Termo de Referência.
- 3.8. Todos os serviços e artefatos produzidos, tais como: documentação, scripts, código fonte, entre outros, são de propriedade única e exclusiva do CONTRATANTE.
- 3.9. A CONTRATADA deverá realizar a verificação e validação da qualidade dos produtos/serviços antes da entrega/execução para o CONTRATANTE que será

responsável pela verificação da qualidade e conformidade com vistas ao aceite dos produtos/serviços, de acordo com os critérios previamente definidos, no Termo de Referência.

3.9.1. O custo de verificação e validação da qualidade deve estar contemplado no custo do serviço/produto, não cabendo remuneração adicional.

3.9.2. O CONTRATANTE somente considera entregue o serviço/produto após atestar o recebimento de todos os produtos/serviços especificados na demanda inicial, a adequação do produto/serviço entregue às necessidades dos usuários, o atendimento dos requisitos segundo as especificações funcionais e não-funcionais do escopo da demanda, o funcionamento da integração completa com os sistemas legados (se aplicável), a confiabilidade e a execução plena da solução, a entrega dos relatórios de testes realizados e a qualidade na documentação elaborada.

3.9.3. A CONTRATADA deverá efetuar, sem ônus para o CONTRATANTE, os acertos nas inconformidades encontradas. Caso não realize os ajustes, a entrega será considerada rejeitada.

3.9.4. A CONTRATADA deverá assegurar que o CONTRATANTE possa utilizar as soluções com autonomia, repassando para a equipe técnica destas todo o conhecimento necessário ao entendimento, sustentação e suporte do serviço entregue, tais como: chaves de acesso, procedimentos de parametrização e personalização, construção de *templates* para a solução, sem ônus para o CONTRATANTE, por meio de reuniões, documentos, manuais, *workshops* e apresentações.

#### 4. EQUIPE TÉCNICA.

##### 4.1. Do perfil da Equipe Técnica de Implantação e serviço técnico especializado da Solução de DXP

4.1.1. A CONTRATADA será integralmente responsável pelo dimensionamento adequado de sua equipe, de modo a garantir o cumprimento das obrigações estabelecidas nesta licitação, incluindo o prazo para a migração do site atual (cinco meses). A equipe deverá incluir, no mínimo, os perfis profissionais especificados a seguir, considerados essenciais para o perfeito cumprimento do contrato. Caso necessário, a CONTRATADA poderá ajustar ou ampliar o quantitativo e os perfis profissionais conforme o andamento do projeto e demandas específicas.

| Qtd | Perfil                                 | Nível           | Alocação    |
|-----|----------------------------------------|-----------------|-------------|
| 01  | Gerente de Projetos                    | Pleno ou Sênior | Sob demanda |
| 01  | Analista de Requisitos                 | Pleno ou Sênior | Sob demanda |
| 01  | Analista de UX                         | Pleno ou Sênior | Sob demanda |
| 01  | Analista de UI                         | Sênior          | Sob demanda |
| 01  | Líder técnico <i>Liferay</i>           | Pleno ou Sênior | Sob demanda |
| 04  | Desenvolvedores <i>Liferay</i>         | Pleno ou Sênior | Sob demanda |
| 01  | Gerente de Infraestrutura              | Sênior          | Sob demanda |
| 01  | Analista II - <i>Quality Assurance</i> | Pleno ou Sênior | Sob demanda |

Quadro perfil técnico item 4.1.1.

4.1.1.1. Os perfis mencionados quadro do item 4.1.1. do documento deverão atuar como ponte de comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA,



coordenando a distribuição e a execução das demandas, bem como realizando as reuniões e pontos de controle necessários ao bom andamento dos projetos. É importante ressaltar que o custo com estes perfis de atendimento, incluindo a gestão de projetos e as horas gastas com reuniões, deverá estar embutido no valor da hora dos Serviços Técnicos Especializados, não sendo permitida a cobrança de percentuais ou frações de hora em cima do valor contratado. Desta forma, não será permitido o apontamento de horas no *Software* de acompanhamento de projetos usado pelo MPSC, relacionadas a reuniões ou tempo de atendimento, ou seja, o custo de gestão de projetos e de reuniões deverá estar incluso no valor de hora que será apresentado no pregão.

4.1.1.2. Os novos perfis profissionais a que se refere o item 4.1.1. dizem respeito a possíveis necessidades complementares, a depender da natureza do projeto, podendo tratar-se de profissionais especializados em experiência do usuário, design de interfaces, redatores com foco em experiência do usuário, analistas de *web analytics* e/ou *Business Intelligence*, dentre outros. Estes perfis poderão ser solicitados sob demanda, de acordo com as necessidades e particularidades de cada projeto.

#### **4.2. Da Competência, Capacidade e Experiência.**

4.2.1. As qualificações mínimas exigidas para cada perfil estão descritas no **Anexo I - Perfis da Equipe e Atividades do Termo de Referência**;

4.2.2. Para estabelecimento dos níveis apresentados na tabela acima, considera-se:

4.2.2.1. Nível pleno: 2 a 4 anos de experiência;

4.2.2.2. Nível sênior: 5 anos ou mais de experiência;

#### **5. TECNOLOGIAS DE APLICAÇÕES E INTEGRAÇÕES.**

5.1 O *Liferay DXP* oferecerá a funcionalidade de embutir páginas web utilizando o elemento HTML `<iframe>`

5.1.1 Os parâmetros poderão ser ajustados por meio de tela gráfica disponível no gerenciador de conteúdos nos casos em que a aplicação permita.

5.1.2 A CONTRATADA se certificará de que o elemento HTML seja empregado em conformidade com as práticas de segurança mais rigorosas do mercado.

5.2. Obrigações Relativas ao Desenvolvimento:

5.2.1. As tecnologias envolvidas no desenvolvimento das aplicações complementares deverão ser escolhidas sempre visando a maior compatibilidade possível com a *Liferay DXP*;

5.2.2. Todo material produzido deverá ser compatível com as versões mais recentes dos principais *browsers* (navegadores): *Google Chrome*, *Safari*, *Microsoft Edge*, *Firefox* etc.;

5.2.3. Em caso de desenvolvimento de aplicativos, o material produzido deverá ser compatível às plataformas mobile: IOS e Android ou em outras plataformas acordadas com o CONTRATANTE;

5.2.4. Os projetos desenvolvidos deverão ser otimizados, conforme necessidades do CONTRATANTE, para o melhor resultado na pesquisa dos buscadores (*Google*, *Yahoo*, *Bing* etc.).

5.2.5. Desenvolver os serviços aqui contratados de acordo com as melhores técnicas disponíveis no mercado.

5.2.6. Desenvolver os projetos considerando sempre a ACESSIBILIDADE.

## **6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.**

6.1. Os pagamentos devidos a CONTRATADA serão efetuados com recursos do MPSC, nas seguintes condições:

6.1.1. **Item 1:** Será pago em parcela única, no início do primeiro ano do contrato, após o recebimento definitivo da licença.

6.1.2. **Item 2:** O pagamento se dará após o término do serviço especificado no item solicitado sob demanda, com documento de aceite da execução do serviço solicitado pelo MPSC.

6.1.3. **Item 3:** Caso seja acionado o serviço de *Storage*, o valor correspondente será pago por pacotes de instância de *Liferay DXP* utilizada e a cobrança será realizada a cada 3 meses, com documento de aceite da execução do serviço solicitado pelo MPSC.

6.1.4. **Item 4:** As horas de serviço técnico serão pagas mensalmente, conforme a quantidade de horas autorizadas e utilizadas no mês anterior, e mediante o aceite do MPSC, descontado o percentual redutor referente aos prazos não cumpridos de solução de chamados conforme requisito 3.1.3 e sub-requisitos.

6.1.5. **Item 5:** O pagamento se dará por fatura mensal referente ao serviço de sustentação e suporte, descontado o percentual redutor referente aos prazos não cumpridos de solução de chamados conforme requisito 3.1.3 e sub-requisitos.

## **7. DOS DIREITOS, DAS OBRIGAÇÕES E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES.**

7.1. São obrigações, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da natureza do ajuste:

7.1.1 DA CONTRATADA:

7.1.1.1 Manter, durante a execução deste contrato, as condições de habilitação e de qualificação que ensejaram sua contratação;

7.1.2. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução deste contrato;

7.1.3. Manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário:

7.1.3.1. O preposto deve manter permanente contato com o responsável pela fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas à execução dos serviços pelos profissionais alocados;

7.1.3.2. O preposto deve ter autonomia para executar as ações necessárias ao adequado cumprimento do contrato;

7.1.3.3. O preposto deve estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados.

7.1.4. Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de notificações e comunicações a respeito da execução do contrato;

7.1.5. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto contratado, nos prazos e condições pactuadas, observando os níveis de serviços previstos na Seção 3, prestando todos os esclarecimentos eventualmente solicitados pelo MPSC, obedecendo aos parâmetros e rotinas estabelecidos de acordo com as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação vigentes;

7.1.6. Executar os serviços de acordo com os padrões de qualidade exigidos pelo MPSC, aferidos por instrumentos de gestão e pelos níveis de serviço previstos na

Seção 3;

7.1.7. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal e/ou do Gestor técnico do contrato, inerentes à execução do objeto contratual;

7.1.8. Fornecer ao MPSC, sempre que requerido formalmente, todas as informações solicitadas relativas aos serviços objeto do Contrato;

7.1.9. Registrar todas as solicitações feitas pelo MPSC para acompanhamento e controle da execução dos serviços;

7.1.10. Elaborar documentos (relatórios gerenciais e outros) referentes ao acompanhamento da execução dos serviços contratados;

7.1.11. Elaborar relatórios específicos, contendo propostas para melhoria de serviços e procedimentos, de forma a abranger a realidade do MPSC;

7.1.12. Seguir as instruções e observações efetuadas pelo MPSC, bem como reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos e incorreções;

7.1.13. Corrigir todos e quaisquer defeitos nos produtos entregues ou serviços prestados, no período de garantia, que compreendem, dentre outros, as imperfeições percebidas, a ausência de artefatos ou de documentação obrigatória e qualquer outra ocorrência que impeça o funcionamento normal do serviço contratado ou que não se apresente dentro dos padrões e níveis de qualidade predefinidos;

7.1.14. Propiciar todos os meios e facilidades necessários à fiscalização do fornecimento da solução e da prestação dos serviços para o MPSC, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária;

7.1.15. Assegurar-se de que as determinações do MPSC sejam disseminadas junto aos profissionais alocados com vistas à execução dos serviços contratados;

7.1.16. Consultar o Fiscal e/ou o Gestor técnico do Contrato sempre que houver necessidade de esclarecimentos relativos ao objeto deste ajuste, submetendo-lhe em tempo hábil quaisquer questões que possam implicar alteração de suas especificações;

7.1.17. Providenciar e manter qualificação técnica adequada dos profissionais que prestam serviço para o MPSC, de acordo com as necessidades pertinentes à adequada execução dos serviços contratados, bem como capacitá-los nas tecnologias que eventualmente venham a ser utilizadas durante sua execução;

7.1.18. Responsabilizar-se por despesas de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais gastos relacionados com a equipe técnica, sem qualquer custo adicional para o MPSC;

7.1.19. Manter consistentes e atualizados todos os artefatos produzidos e/ou alterados durante a execução dos serviços contratados;

7.1.20. Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os serviços objetos do contrato dentro dos Nível de Serviço (ANS) 3.1.3 e subitens;

7.1.21. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do MPSC;

7.1.22. Detalhar e repassar, conforme orientação e interesse do MPSC, todo o conhecimento técnico utilizado na implementação dos serviços, sem qualquer ônus adicional para quem o MPSC indicar;

7.1.23. Solicitar autorização formal prévia ao MPSC, caso precise utilizar soluções ou componentes de *software* de propriedade da CONTRATADA ou de terceiros na

construção dos programas ou quaisquer artefatos relacionados à presente contratação, quando estes componentes puderem afetar a propriedade do produto, ou incorrer em custos futuros de manutenção com licenciamento. A autorização para uso será dada, sem ônus de licenciamento e restrições para uso na operação e manutenção do sistema a ser desenvolvido;

7.1.24. Garantir a execução dos serviços sem interrupção, mantendo permanentemente equipe com a quantidade de componentes dimensionada para a execução dos serviços, substituindo, em caso de necessidade e sem ônus para o MPSC, quaisquer recursos que se façam necessários;

7.1.25. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do MPSC, não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade quanto à execução dos serviços;

7.1.26. Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do MPSC;

7.1.27. A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar direitos e obrigações deste contrato a terceiros;

7.1.28. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais do conhecimento adquirido em todos os serviços realizados e artefatos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados ao MPSC;

7.1.29. Guardar inteiro sigilo dos dados processados, reconhecendo serem estes, de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, sendo vedada à CONTRATADA sua cessão, locação ou venda a terceiros sem prévia autorização formal do CONTRATANTE;

#### 7.2. DO MPSC:

7.2.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a entrega do objeto da contratação, exigindo o integral e efetivo cumprimento das exigências estabelecidas;

7.2.2. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

7.2.3. Homologar os artefatos entregues pela CONTRATADA;

7.2.4. Analisar e manifestar-se quanto à proposição, pela CONTRATADA, do uso de ferramentas diferentes das padronizadas, destinadas a garantir melhor desempenho na prestação dos serviços contratados, desde que seja possível compatibilizá-las às ferramentas padronizadas sem perda de informações necessárias à gestão do contrato;

7.2.5. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos serviços;

7.2.6. Fornecer à CONTRATADA as informações e os esclarecimentos necessários à execução dos serviços objeto do contrato;

7.2.7. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas estabelecidas em contrato;

7.2.8. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos no edital, solicitando à CONTRATADA as substituições e treinamentos que se verificarem necessários;

7.2.9. Comunicar à CONTRATADA sobre as alterações nos serviços de Tecnologia de Informação prestados ao MPSC.

## 8. GARANTIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

8.1. O prazo de garantia técnica dos serviços executados, incluindo o da garantia legal, é de, no mínimo, o período de vigência do contrato, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

8.1.1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao prazo mínimo estabelecido no item anterior, o fornecedor deverá complementar a garantia dos serviços ofertados pelo período restante.

## **9. Da comprovação e trâmites após a assinatura do contrato.**

9.1. A equipe descrita no item 4.1.1 deverá ser comprovada em até 10 dias corridos a partir do início da vigência do contrato. Caso a apresentação da equipe não se dê no prazo estipulado, estará a CONTRATADA sujeita às penalidades contidas no contrato. Para comprovação de experiência dos integrantes da sua equipe técnica a empresa deverá apresentar o currículo de cada profissional indicado, que deverá conter, no mínimo:

9.1.1. Nome do profissional;

9.1.2. Descrição das qualificações técnicas do profissional, condizentes com as qualificações mínimas exigidas no **Anexo I - Perfis da Equipe e Atividades** do Termo de Referência;

9.1.3. Experiências profissionais contendo: nome da empresa; datas de início e término dos trabalhos e resumo dos serviços realizados;

9.2 A CONTRATADA deverá apresentar as certificações de cada profissional, conforme especificado em cada perfil no Anexo I - Perfis da Equipe e Atividades do Termo de Referência. Em se tratando de cópia, esta deverá ser autenticada.

9.2.1. Os licitantes participantes do certame deverão anexar, junto ao cadastro de suas propostas, uma declaração de que possuem e manterão, durante toda a execução do contrato, profissionais certificados (e disponíveis para o contrato) em:

9.2.1.1. Certificação Project Management Professional (PMP) emitida pelo *Project Management Institute* (PMI);

9.2.1.2. *Scrum Alliance Certified Scrum Master* (CSM);

9.2.1.3. *Liferay Certified Professional Developer*, no mínimo 3 profissionais;

9.2.1.4. Certificação em *UX/UI Design*. Serão aceitas certificações internacionais como *Certified Usability Analyst* (CUA) ou *Certified User Experience Analyst* (CXA), oferecidas pelo *Human Factors International*, ou *Nielsen Norman Group UX Certification*, oferecida pelo *Nielsen Norman Group*, desde que contemplem carga horária total mínima de 240 horas. Alternativamente, serão aceitas certificações brasileiras similares, inclusive quanto à duração, que cubram competências chave como pesquisa com usuários, design de interação, arquitetura da informação, usabilidade, acessibilidade e design visual para interfaces digitais, entre outras;

9.3. Os profissionais apresentados como membros da equipe técnica, deverão comprovar vínculo com a empresa mediante a apresentação da cópia autenticada da carteira de trabalho ou cópia autenticada do contrato social que comprove que o profissional indicado é sócio do estabelecimento, ou ainda a cópia autenticada do contrato de prestação de serviços, de acordo com a hipótese de vínculo entre este(s) profissional(is) com a empresa, com validade/vigência pelo menos até o término do período deste contrato.

9.4. Cabe à CONTRATADA assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus especialistas e funcionários, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências do CONTRATANTE.

9.5. Em caso de necessidade de substituir profissionais, o(s) novo(s) profissionais deverão possuir qualificação técnica igual ou superior daqueles que estão sendo substituídos. A CONTRATADA deverá, em caso de substituição, apresentar o CONTRATANTE, para sua aprovação, o profissional substituto com antecedência mínima de 30 dias.

9.6. Os recursos alocados pela CONTRATADA para a prestação dos serviços serão avaliados a qualquer momento pelo CONTRATANTE. Esta poderá solicitar, a qualquer tempo, a substituição de profissionais conforme grau de satisfação do serviço prestado a seu exclusivo critério.

## **10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA.**

10.1. Para fins de habilitação da qualificação técnica, o licitante deverá apresentar:

10.2. Comprovação de credenciamento junto a *Liferay*, por meio de declaração de parceria válida emitida pelo próprio fabricante, atestando que o parceiro está apto a comercializar e prestar serviços nas tecnologias *Liferay*;

10.3. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, por meio da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, emitido(s) por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que comprove que prestou ou presta satisfatoriamente serviços de desenvolvimento de aplicações ou código em plataforma *LIFERAY*, utilizado técnicas de segurança durante o desenvolvimento de aplicações (*DevSecOps*), para análise de *SAST* (*Static application security testing*) e *DAST* (*Dynamic application security testing*).

10.3.1. Os atestados devem conter as seguintes informações complementares:

10.3.1.1. Endereço eletrônico das soluções que foram desenvolvidas. Caso as mesmas não estejam mais publicadas, precisará ser comprovado por meio de prints de páginas. Nesse caso, para efeito de comprovação serão aceitos *prints da home* (página inicial) e de mais 5 (cinco) outras páginas distintas.

10.3.1.2. Breve descritivo sobre a solução que foi desenvolvida;

10.3.1.3. Breve descritivo sobre as integrações entre a *Liferay DXP* e outras linguagens de programação, bancos de dados e frameworks, se aplicável.

10.3.1.4. Quantidade de horas executadas no desenvolvimento e manutenção das soluções em questão.

10.4. O(s) atestado(s) deverá(ão) conter o ano de início e de término da prestação dos serviços, caso já tenham sido finalizados, além de informações que permitam a identificação do emitente, tais como:

10.4.1. Nome, CNPJ e endereço completo do emitente da certidão;

10.4.2. Nome, CNPJ endereço completo da empresa que prestou o serviço ao emitente;

10.4.3. Data de emissão do atestado ou da certidão;

10.4.4. Assinatura e identificação do signatário (nome, telefone e e-mail para contato e cargo ou função que exerce junto à emitente).

10.5. Os atestados que, eventualmente, não contenham todas as informações complementares constantes no item 16.3.1, poderão ser adicionados por meio de declaração emitida pelo próprio licitante.

## **11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA.**

11.1. Pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado, nos limites da legislação vigente, por até 120 (cento e vinte) meses.

## **12. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

1 – Na formulação da proposta o licitante deve observar as especificações mínimas do objeto em todos os itens e as características solicitadas, sob pena de desclassificação de sua proposta e aplicação das sanções e penalidades administrativas previstas no edital e na Lei de Licitações.

2 – Na execução dos objetos a CONTRATADA deverá observar todas as exigências constantes no Edital, bem como as condições apresentadas em sua proposta de preços e demais documentos, sob pena de sofrer as punições e sanções constantes no Edital, na Lei de Licitações e legislações complementares.

## **ANEXO I do TR - PERFIS DA EQUIPE E ATIVIDADES**

### **Qualificações e Atividades por profissional:**

#### **Analista de Design de Interfaces (UI)**

**Qualificações:** Possuir diploma de graduação em curso de nível superior em *Design*, reconhecido pelo Ministério da Educação;

Nível Sênior: Ter experiência mínima de 5 (cinco) anos em serviços conforme atribuições descritas neste perfil.

**Atividades:** Responsável por desenvolver o design visual do novo portal. Isso envolve a criação de elementos gráficos, escolha de cores, tipografia e estilo visual. O seu objetivo principal é garantir que a interface do portal seja esteticamente agradável, coesa e siga as diretrizes de *design* estabelecidas. Trabalhando em estreita colaboração com o Analista de UX, o Analista de UI desempenha um papel essencial na criação de uma aparência visual atraente e consistente para o portal.

#### **Analista de User Experience (UX)**

**Qualificações:** Possuir diploma de pós-graduação em curso Arquitetura da Informação ou Experiência do Usuário, reconhecido pelo Ministério da Educação.

Ter experiência mínima de 2 (dois) anos em serviços conforme atribuições descritas neste perfil.

**Atividades:** Responsável por projetar a experiência do usuário no novo portal, começando com pesquisas para entender as necessidades dos usuários. Com base nesses insights, ele cria estruturas e protótipos interativos, definindo a arquitetura de informações e fluxos de navegação. O Analista de UX assegura que o portal seja funcional, amigável e atenda às expectativas dos usuários por meio de feedback contínuo e ajustes.

#### **Gerente de Projetos**

**Qualificações:** Possuir diploma de graduação em curso de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação;

Ter experiência mínima de 5 (cinco) anos em serviços de gerenciamento de equipes e projetos; e possuir pelo menos uma das seguintes certificações: *Certificação Project Management Professional (PMP)* emitida pelo *Project Management Institute (PMI)*; *Certificação Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)* emitida pelo *Project Management Institute (PMI)*; *Scrum Alliance Certified ScrumMaster (CSM)*.

**Atividades:** Responsável pela coordenação geral do projeto, implementar metodologias ágeis, definindo cronogramas e orçamentos que priorizam a flexibilidade. Comunica-se regularmente com a equipe e os stakeholders do cliente, gerenciando riscos e problemas de forma ágil para garantir a entrega eficaz e adaptativa do projeto.

#### **Analista de Requisitos**

**Qualificações:** Possuir diploma de graduação em curso de nível superior em áreas relacionadas à Tecnologia da Informação, reconhecido pelo Ministério da Educação;



Ter experiência mínima de 4 anos em análise de requisitos e documentação de sistemas;

Conhecimento em metodologias ágeis e ferramentas de modelagem de processos.

**Atividades:** Responsável por levantar, analisar e documentar os requisitos do sistema, garantindo que as necessidades dos usuários e do negócio sejam atendidas de forma clara e precisa. Colabora com o time de desenvolvimento para traduzir os requisitos em soluções viáveis e eficientes.

### **Líder Técnico Liferay**

**Qualificações:** Experiência mínima de 6 (seis) anos na organização das atividades dos times, no monitoramento e solução de conflitos, no apoio à tomada de decisão técnica, na aplicação das melhores práticas de gerenciamento de projetos para assegurar a entrega de uma ou mais soluções em conjunto;

Curso superior completo na área de Tecnologia da Informação, ou qualquer formação de nível superior com pós-graduação na área de Tecnologia da Informação, reconhecido pelo Ministério da Educação;

Experiência em gestão de Contratos relacionados com a prestação de serviços de Tecnologia da Informação.

**Atividades:** Especialista em tecnologias *Liferay*, lidera a equipe de desenvolvedores na implementação das soluções, garantindo a qualidade técnica, integridade e segurança do portal. Responsável por definir arquiteturas e padrões de desenvolvimento que otimizam o desempenho e a escalabilidade do sistema.

Garantir que as equipes de sustentação cumpram os requisitos de cobertura e disponibilidade mínima exigidos; Apoiar os processos de indicação, seleção, alocação e desalocação de recursos gerenciados junto à CONTRATADA e à CONTRATANTE; Apoiar a CONTRATANTE na solução de entraves para garantir o sucesso das atividades; Apoiar a CONTRATANTE na gestão da sustentação; Apoiar as equipes de sustentação no que se refere aos processos de organização de atividades; e Monitorar os times de sustentação visando a resolução de problema e erros. Comunicar as partes envolvidas sobre o andamento de atividades desenvolvidas pelas equipes sustentação, com transparência e de forma aberta e clara.

### **Desenvolvedores Liferay**

**Qualificações:** Possuir diploma de graduação em curso de nível superior em Processamento de Dados, Ciência da Computação, Engenharia da Computação ou qualquer outro curso na área de Tecnologia da Informação reconhecido pelo Ministério da Educação;

Ter experiência mínima de 4 anos em serviços de desenvolvimento de software;

Ter experiência mínima de 4 anos em serviços de programação Java;

Ter experiência mínima de 1 ano em serviços de desenvolvimento de componentes para a plataforma *Liferay*.

**Atividades:** Programadores especializados em desenvolvimento utilizando a plataforma *Liferay*, responsáveis por implementar as funcionalidades e componentes do portal de acordo com os requisitos e especificações definidas. Trabalham em conjunto com o líder técnico para garantir a qualidade e eficiência do código.

### **Gerente de Infraestrutura**

**Qualificações:** Possuir diploma de graduação em curso de nível superior em Processamento de Dados, Ciência da Computação, Engenharia da Computação ou qualquer outro curso na área de Tecnologia da Informação reconhecido pelo Ministério da Educação;

Ter experiência mínima de 4 (quatro) anos em serviços de desenvolvimento de software. Ter experiência mínima de 4 (quatro) anos em serviços de programação Java; Ter experiência mínima de 1 (um) ano em serviços de desenvolvimento de componentes para a plataforma *Liferay*.

**Atividades:** Responsável pela implementação de scripts de integração ou componentes de customização e extensão para a plataforma *Liferay*. Esse perfil é requerido para a execução dos serviços de Criação, adaptação e Evolução de portlets para Solução de Portale e migração de conteúdo. Sua atuação será em parceria com a equipe de Desenvolvedor *Front-End*, com o intuito de prover de forma automatizada todos os dados e informações necessários ao comportamento dinâmico das interfaces digitais em desenvolvimento.

#### **Analista II - Quality Assurance**

- **Qualificações:** Possuir diploma de graduação em curso de nível superior em áreas relacionadas à Tecnologia da Informação, reconhecido pelo Ministério da Educação; Ter experiência mínima de 4 anos em serviços de garantia da qualidade de software; Ter conhecimento em metodologias de teste, ferramentas de automação de testes e práticas de desenvolvimento ágil.

- **Atividades:** Especialista em garantia da qualidade, responsável por planejar, executar e monitorar os testes do portal *Liferay* para identificar defeitos, bugs e melhorias. Colabora com os desenvolvedores na resolução de problemas e na implementação de práticas de teste eficazes.

**ANEXO II – PLANILHA DE PREÇOS MÁXIMOS**

**LOTE 01**

| Item                     | Descrição                                                                                                                                                                              | Qtde.       | Preço Unitário Máximo | Preço máximo Total para 24 meses |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>1</b>                 | <i>Subscrição anual da plataforma Liferay Experience Cloud PaaS – PRO Solution Bundle + Dynatrace (Ambiente Prod e Dev), conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência.</i> | 1 licença   | R\$ 798.351,22        | R\$ 798.351,22                   |
| <b>2</b>                 | Horas Autoscaling (sob demanda), conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência.                                                                                             | 150 horas   | R\$ 228,20            | R\$ 34.230,00                    |
| <b>3</b>                 | Pacote Storage Adicional (Pack 100 ambientes Prod e Dev) - (sob demanda), conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência.                                                    | 2 pacotes   | R\$ 14.091,06         | R\$ 28.182,12                    |
| <b>4</b>                 | Horas de Serviços Técnicos especializados para Implantação, Desenvolvimento e Manutenção - (sob demanda), conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência.                    | 4.500 horas | R\$ 315,00            | R\$ 1.417.500,00                 |
| <b>5</b>                 | Serviço Mensal de Sustentação e Suporte, conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência.                                                                                     | 1 serviço   | R\$39.000,00          | R\$936.000,00                    |
| Preço Máximo para o Lote |                                                                                                                                                                                        |             |                       | <b>R\$3.214.263,34</b>           |

A Planilha informa o preço máximo para o objeto desta licitação.

**ANEXO III – FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇO**

|                                                                               |               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| LICITANTE: _____                                                              |               |                      |
| Endereço: _____                                                               | Nr.: _____    |                      |
| Bairro: _____                                                                 | Cidade: _____ | UF: _____            |
| CEP: _____                                                                    | Tel: _____    |                      |
| CNPJ: _____                                                                   |               |                      |
| <b><u>Dados Bancários:</u></b>                                                |               |                      |
| Banco – _____                                                                 | Agência _____ | Conta Corrente _____ |
| Nome/Nº: _____                                                                | Nº: _____     | Nº: _____            |
| <b><u>Dados Adicionais:</u>      Responsável pela Assinatura do Contrato:</b> |               |                      |
| Nome: _____                                                                   |               | Cargo/Função: _____  |
| Telefone _____                                                                | E-mail: _____ |                      |

A presente proposta destina-se ao fornecimento do(s) objeto(s) abaixo discriminados, de acordo com as especificações constantes do presente edital.

**LOTE 01**

| Item                    | Descrição do objeto ofertado | Qtde.            | Preço Unitário | Preço Total para 24 meses |
|-------------------------|------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 1                       |                              | 1 licença        | R\$ --         | R\$ --                    |
| 2                       |                              | 150 horas        | R\$ --         | R\$ --                    |
| 3                       |                              | 2 pacotes        | R\$ --         | R\$ --                    |
| 4                       |                              | 4.500 horas      | R\$ --         | R\$ --                    |
| 5                       |                              | 1 serviço mensal | R\$ --         | R\$ --                    |
| Preço total para o Lote |                              |                  | R\$ --         |                           |

\* GARANTIA DO OBJETO: \_\_\_\_\_

\* **Deverão ser informados** (sob responsabilidade do licitante) os itens que tiverem SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: \_\_\_\_\_.

\* **Deverá ser informada** A ALÍQUOTA DE ICMS (obrigatório somente para licitantes enquadrados nas condições previstas no item 12 do Edital): \_\_\_\_\_.

\* OPTANTE PELO SIMPLES/NACIONAL ( ) SIM ( ) NÃO

\*\*\*\*\* , \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\*\*.

\_\_\_\_\_  
(Nome e assinatura do responsável)

**ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ARTIGO 7º DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

**D E C L A R A Ç ã O**

\_\_\_\_\_ (nome do  
licitante), inscrita no CNPJ sob o n. \_\_\_\_\_, declara, sob as penas da Lei,  
para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, que não  
tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso  
ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição  
de aprendiz, a partir de 14 anos.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202--.

\_\_\_\_\_  
(Nome e assinatura do Declarante)

**ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO E SEUS ANEXOS I, II e III**

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA**, com sede na Rua Bocaiúva, 1792, Ed. Ministério Público de Santa Catarina, Centro, nesta Capital, inscrito no CNPJ n. 76.276.849/0001-54, neste ato representado pelo Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, \_\_\_\_\_, doravante denominado **CONTRATANTE**, e \_\_\_\_\_, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ n. \_\_\_\_\_, neste ato representada por \_\_\_\_\_, doravante denominada **CONTRATADA**, com fulcro Lei de Licitações n. 14.133/2021, resolvem celebrar **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**  
**DO OBJETO**

Contratação de empresa especializada para fornecimento de Plataforma de Experiência Digital *Liferay DXP*, incluindo subscrição, implantação e configuração na modalidade nuvem (PaaS), além de serviço técnico especializado para treinamento, desenvolvimento e manutenção de soluções de comunicação, conforme especificações e exigências constantes no Anexo III – Objeto do Contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA**  
**DA FORMA DE EXECUÇÃO**

O objeto deste contrato será executado na forma de execução indireta, no regime de empreitada por preço global, conforme determina o art. 6º, inciso XXIX da Lei 14.133/2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA**  
**DO PREÇO**

Dá-se a este contrato o valor global de R\$ \*\*\*\*\* (\*\*\*\*\* reais), conforme tabela abaixo e o Anexo III do contrato e para a totalidade do período mencionado na Cláusula Vigésima Primeira.

| Item | Descrição                                                                                                                                                                               | Qtde.                     | Preço Unitário | Preço Total |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 1    | Subscrição anual da plataforma <i>Liferay Experience Cloud PaaS – PRO Solution Bundle + Dynatrace (Ambiente Prod e Dev)</i> , conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência. | 1 licença                 |                |             |
| 2    | Horas Autoscaling, conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência.                                                                                                            | 150 horas (sob demanda)   |                |             |
| 3    | Pacote de Storage Adicional (Pack 100 ambientes Prod e Dev), conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência.                                                                  | 2 pacotes (sob demanda)   |                |             |
| 4    | Horas de Serviços Técnicos especializados para Implantação, Desenvolvimento e Manutenção, conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência.                                     | 4.500 horas (sob demanda) |                |             |

|   |                                                                                                     |           |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| 5 | Serviço mensal de Sustentação e Suporte., conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência. | 1 serviço |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|

#### **CLÁUSULA QUARTA** **DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta dos recursos do orçamento do FERMP, Unidade Orçamentária 4093, Subação 006614 (Modernização e Desenvolvimento Institucional), Fonte 2760219000, Naturezas da Despesa Orçamentária 33.90.40 (Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados) e 44.90.30 (Aquisição de software de base).

#### **CLÁUSULA QUINTA** **DO PAGAMENTO**

As condições de pagamento ficam assim estabelecidas:

§ 1º Os pagamentos devidos à CONTRATADA serão efetuados com recursos do MPSC, por intermédio do Banco do Brasil, Agência 3582-3, na conta corrente indicada pela CONTRATADA, **Banco \_\_\_\_\_, Agência \_\_\_\_\_, Conta Corrente \_\_\_\_\_**, no prazo de até 10 dias úteis, contados a partir do recebimento e aceite da nota fiscal pelo representante credenciado pelo CONTRATANTE, ou, ainda, por meio de fatura com código de barras.

§ 2º A CONTRATADA que não possuir conta corrente no Banco do Brasil poderá receber o pagamento em outras instituições, mediante crédito em conta corrente do favorecido, ficando, contudo, responsável pelo pagamento das tarifas bancárias derivadas da operação, conforme disposto na Portaria n. 1.708/2014/MP.

§ 3º As notas fiscais que forem apresentadas com erro serão devolvidas à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescendo-se ao prazo fixado no parágrafo 1º os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

§ 4º A devolução das notas fiscais não aprovados pelo CONTRATANTE, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda os fornecimentos.

§ 5º A conta corrente indicada pela CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, estar relacionada ao CNPJ, da matriz ou da filial, do licitante vencedor.

§ 6º Conforme Decreto Estadual n. 129, de 10 de maio de 2023, cabe ao CONTRATANTE realizar a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte para Pessoa Jurídica. Diante disso, as notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com as regras de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB n. 1.234/2012, contendo o destaque do referido tributo. As Pessoas Jurídicas que se enquadrarem nas hipóteses de imunidade, isenção ou que sejam optantes pelo Simples Nacional deverão fazer constar a informação diretamente no documento fiscal, para que não seja realizada a retenção indevida.

#### **CLÁUSULA SEXTA** **DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA POR INADIMPLEMENTO**

Não efetuado o pagamento pelo CONTRATANTE no prazo estabelecido, e desde que não haja culpa da CONTRATADA, os valores correspondentes ao recibo serão



corrigidos com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, nos mesmos critérios adotados para a atualização das obrigações tributárias do Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 117 da Constituição Estadual e art. 69 da Lei n. 5.983/81.

### **CLÁUSULA SÉTIMA** **DO PRAZO E DA EXECUÇÃO**

A CONTRATADA obriga-se a executar os objetos ora contratados de acordo com as condições contidas nos Anexo III – Objeto Contrato, e em sua proposta, contados do início da vigência do contrato, previsto na Cláusula Vigésima Primeira – Da Vigência.

§1º Impossibilitada de cumprir os prazos de entrega dos objetos, a CONTRATADA deverá adotar os seguintes procedimentos:

I – Encaminhar ao representante do CONTRATANTE designado no Anexo I deste contrato o pedido de prorrogação de prazo antes da data limite para entrega do objeto, devendo, no mínimo, constar:

- a) Número do Processo, número do Contrato, item(ns) do objeto do contrato e seu(s) quantitativo(s);
- b) Justificativa, plausível, quanto à necessidade da prorrogação;
- c) Documentação comprobatória; e,
- d) Indicação do novo prazo a ser cumprido.

II – O(s) pedido(s) de prorrogação de prazo, em conformidade com o disposto no subitem anterior, será(ão) apreciado(s) com base na justificativa apresentada, na documentação acostada e no interesse público envolvido, ficando a critério do CONTRATANTE seu deferimento;

III – Caso o CONTRATANTE conceda a prorrogação do prazo, nova data-limite será estabelecida, em conformidade com o deferido;

IV – Caso o CONTRATANTE não conceda a prorrogação do prazo, a CONTRATADA estará sujeita às sanções administrativas pertinentes;

V – Serão considerados intempestivos os pedidos de prorrogação efetuados após a expiração do prazo de entrega; e,

VI – O não cumprimento do disposto nos incisos anteriores facultará ao CONTRATANTE a adoção de medidas objetivando possível rescisão contratual, incorrendo a CONTRATADA, conforme o caso, nas sanções administrativas cabíveis.

### **CLÁUSULA OITAVA** **DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS**

A CONTRATADA não pode interromper os serviços sob a alegação de ausência de recebimento dos pagamentos devidos. Pode ela, contudo, suspender o cumprimento de suas obrigações se os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE atrasarem por período superior a 02 meses, contados da emissão da nota fiscal da despesa, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração (art. 137, §2º, inciso IV da Lei de Licitações n. 14.133/2021).

### **CLÁUSULA NONA** **DA SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO**

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, o pagamento da parcela controversa poderá ser sustado pelo

CONTRATANTE se, após ter sido dado o aceite nos serviços, for constatado que eles não foram realizados na forma estipulada neste contrato, e a CONTRATADA esteja se omitindo ou se recusando a adequá-los.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA DO REAJUSTE**

O reajuste do valor pactuado no presente contrato sujeita-se ao atendimento das normas a seguir e dependerá da apresentação de requerimento da CONTRATADA e do seu reconhecimento por meio de decisão administrativa.

§ 1º O valor constante na CLÁUSULA TERCEIRA poderá ser reajustado de acordo com a variação do IPC-A, publicado pelo IBGE ou outro índice que venha a substituí-lo, observado o transcurso do prazo de 01 ano a contar do dia xx-xx-xxxx, data do orçamento estimado.

§ 2º A Administração poderá efetuar o reajuste de ofício, observados os prazos estabelecidos no parágrafo anterior, quando o índice pactuado apresentar valor negativo.

§ 3º Não serão apreciados pedidos de reajuste ou de repactuação formulados após a extinção do contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA REVISÃO**

A revisão do valor deste contrato poderá ser realizada de ofício, pela Administração, ou pela CONTRATADA, mediante requerimento, no qual deverá demonstrar o desequilíbrio sofrido a partir da superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de efeitos incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

§ 1º O pedido, fundamentado e devidamente instruído com provas que evidenciem a necessidade da revisão de preço, deverá ser endereçado à Coordenadoria de Operações Administrativas do MPSC – COAD, pelo e-mail coad@mpsc.mp.br , com identificação do número DO CONTRATO.

§ 2º O pedido de revisão para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação, nos termos do parágrafo único do art. 131 da nova Lei de Licitações n. 14.133/2021.

§ 3º A Administração terá o prazo de até 30 dias, admitida a prorrogação por igual período, para encaminhar resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, contados da completa instrução do pleito por parte da CONTRATADA, nos termos do Art. 123, parágrafo único da nova Lei de Licitações n. 14.133/2021.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

O contrato poderá ser alterado, através de termos aditivos, por acordo entre as partes, ou unilateralmente por parte do CONTRATANTE, conforme art. 124 e seguintes da Lei de Licitações n. 14.133/2021.

§ 1º A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato.

§ 2º Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei de Licitações n. 14.133, de 2021.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** **DA FISCALIZAÇÃO**

O CONTRATANTE exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução do objeto contratado, a qualquer momento, por meio do Gestor Contratual indicado no Anexo II deste contrato, nos termos do Art. 117 da Lei de Licitações n. 14.133/2021.

§ 1º A fiscalização do CONTRATANTE poderá exigir a substituição de qualquer representante da CONTRATADA, mediante decisão motivada do gestor do contrato.

§ 2º A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade verificada durante a execução deste contrato.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** **DOS DIREITOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DAS PARTES**

Além daqueles expressamente indicados pelo Anexo III – Objeto do Contrato, bem como presentes em outras Cláusulas deste Contrato, as partes possuem os seguintes direitos, obrigações e responsabilidades:

§1º Quanto ao CONTRATANTE:

I – Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a serem solicitados pela CONTRATADA;

II – Franquear o acesso, previamente agendado, dos representantes da CONTRATADA às instalações e equipamentos do MPSC, quando for necessário à execução dos serviços contratados.

III – Indicar Gestor Contratual para acompanhamento e fiscalização do contrato;

IV – Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;

V – Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no contrato e seus anexos;

VI – Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto executado, para que seja por ele refeito, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

VII – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;

VIII – Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao objeto executado, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

IX – Aplicar, à CONTRATADA, sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

X – Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;

a) Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 dias, para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

XI – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

§2º Quanto à CONTRATADA:

I – Dar integral cumprimento à sua proposta, a qual passa a integrar o contrato a ser firmado, independentemente de transcrição;

II – Executar de forma direta, integral, e com perfeição técnica, o objeto deste contrato, conforme descrito no Anexo III – Objeto do Contrato, e demais previsões contratuais;

III – Cumprir os demais prazos estabelecidos, sob pena de multa, sem prejuízo de outras cominações cabíveis;

IV – Atender às determinações regulares emitidas pelo gestor do contrato ou Autoridade Superior (art. 137, II da Lei de Licitações n. 14.133/2021);

V – Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução deste contrato, sem prévia anuência, por escrito, do CONTRATANTE;

VI – A CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (art. 119 da Lei de Licitações n. 14.133/2021);

VII – Somente a CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (art. 121 da Lei de Licitações n. 14.133/2021);

VIII – Responsabilizar-se pelo sigilo e confidencialidade, por si e seus empregados alocados na execução dos serviços, dos documentos e/ou informações que lhe chegarem ao conhecimento por força da execução do contrato, não podendo divulgá-los, sob qualquer pretexto;

IX – A CONTRATADA será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante (art. 120 da Lei de Licitações n. 14.133/2021);

X – Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

XI – É vedada a contratação, durante a vigência do contrato, da prestação de serviço

por empregados de empresas fornecedoras de mão de obra que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato (art. 48, parágrafo único, da Lei de Licitações n. 14.133/2021), de membro ou de servidor do MPSC, nela compreendido o ajuste mediante o acolhimento recíproco para a prestação de serviço entre os Ministérios Públicos ou entre esses e órgãos da Administração Pública direta e indireta dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como é vedada a realização, manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que tenha entre seus empregados colocados à disposição do Ministério Público para o exercício de funções de chefia, pessoas que incidam nas vedações constantes na Resolução n. 177, de 5 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público;

XII – Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116 da Lei de Licitações n. 14.133/2021).

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** **DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS**

I – É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, mantendo-se sigilo e confidencialidade, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

II – A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/18) e da Política de Privacidade e de Proteção aos Dados Pessoais do Ministério Público de Santa Catarina (Ato n. 558/2022/PGJ) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto nas referidas normas com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

III – Quando solicitada, a CONTRATADA fornecerá ao CONTRATANTE todas as informações necessárias para comprovar sua conformidade com as obrigações referentes à proteção de dados pessoais.

IV – A CONTRATADA (operadora) deverá comunicar ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, no prazo máximo de 02 dias úteis, contados do seu conhecimento, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00.

Parágrafo único: a comunicação deverá ser enviada para o e-mail: [encarregado@mpsc.mp.br](mailto:encarregado@mpsc.mp.br), devendo trazer em seu bojo, no mínimo, as seguintes informações: I- quais dados pessoais foram violados; II- a descrição da natureza dos dados pessoais afetados, bem como o número aproximado de titulares de dados pessoais envolvidos; III- a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados; IV- os riscos relacionados ao incidente e V- descrição das medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.

V – A CONTRATADA cooperará com o CONTRATANTE no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, ANPD e Órgãos de controle administrativo em geral.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** **DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

O atraso injustificado na execução do contrato, por culpa da CONTRATADA, a sujeitará ao pagamento de multa de mora, sem prejuízo das demais sanções, que será aplicada na forma seguinte:

I – Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,2% (dois décimos por cento) do valor atualizado do contrato;

II – Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,4% (quatro décimos por cento) do valor atualizado do contrato, calculada sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo da extinção unilateral por parte do CONTRATANTE;

III – No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,2% (dois décimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,4% (quatro décimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso;

IV – Os valores cobrados, a título de multa moratória, ficam limitados a 20% (vinte por cento) do valor total do contrato;

V – Na hipótese de aplicação de multa atingir ou ultrapassar o limite previsto acima, caracterizar-se-á a inexecução contratual, sujeitando a CONTRATADA às demais implicações legais.

§ 1º Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar, sem prejuízo das demais cominações legais, multas e penalidades previstas neste no contrato, as seguintes sanções:

I – Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (arts. 155, inciso I e 156, §2º, ambos da Lei de Licitações n. 14.133/2021);

II – Multa compensatória com percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato;

III – Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 03 anos, quando praticadas as condutas descritas nas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do art. 155 da Lei de Licitações n. 14.133/2021, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei de Licitações n. 14.133/2021);

IV – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 anos e máximo de 06 anos, quando praticadas as condutas descritas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do art. 155 da Lei de Licitações n. 14.133/2021, bem como dos incisos II, III, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei de Licitações n. 14.133/2021).

§ 2º A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei de Licitações n. 14.133/2021).

§ 3º Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa (art. 156, §7º, da Lei de Licitações n. 14.133/2021).

§ 4º A multa deverá ser recolhida na Coordenadoria de Finanças e Contabilidade do MPSC, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação por correspondência eletrônica (e-mail). Não solvida a multa, nos termos aqui previstos, será ela descontada pelo MPSC dos créditos existentes em nome da CONTRATADA ou, não havendo esses ou sendo ela maior do que o crédito, será descontada da garantia prestada ou, na inexistência desta, o débito será inscrito em dívida ativa do Estado ou cobrada judicialmente com ônus ao devedor.

§ 5º As penalidades previstas poderão ser minoradas ou não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento devidamente comprovado e aceito pelo CONTRATANTE.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA** **DA INEXECUÇÃO E EXTINÇÃO**

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a sua extinção com as consequências contratuais e as previstas no Capítulo VIII do Título III, da Lei de Licitações n. 14.133/2021 (arts. 137 a 139).

§ 1º A extinção do contrato poderá ser:

I – Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II – Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III – Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

§ 2º Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

I – Não cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;

II – Desatendimento das determinações regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;

III – Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

IV – Decretação de falência ou de insolvência civil, dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

V – Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

VI – Atraso na obtenção da licença ambiental, ou impossibilidade de obtê-la, ou alteração substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII – Atraso na liberação das áreas sujeitas a desapropriação, a desocupação ou a servidão administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;

VIII – Razões de interesse público, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;

IX – Não cumprimento das obrigações relativas à reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado

da Previdência Social ou para aprendiz.

§ 3º O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem (art. 106 da Lei de Licitações n. 14.133/2021):

I – A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação da CONTRATADA pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 02 meses de antecedência desse dia;

II – Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 02 meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 02 meses da data da comunicação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** **DA VINCULAÇÃO**

Este Contrato vincula-se ao Pregão Eletrônico n. \*\*\*/20\*\*/FERMP e à proposta da CONTRATADA.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA** **DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO**

A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas de habilitação e de qualificação, nos termos do art. 92, inciso XVI da Lei de Licitações n. 14.133/2021.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA** **DA LEGISLAÇÃO**

Aplica-se aos casos omissos o disposto na Lei de Licitações n. 14.133/2021 e os preceitos de direito público, sendo aplicados, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA** **DA VIGÊNCIA**

O prazo de vigência deste Contrato será de -- meses, contados de xx-x-202x até o dia xx-x-202x, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos por conveniência das partes até o limite de 10 (dez) anos, nos termos dos artigos 106 e 107 da Lei de Licitações n. 14.133/2021.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA** **DA PUBLICAÇÃO**

A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP é condição indispensável para a eficácia desse contrato e de seus aditamentos e deverá ocorrer no prazo de 10 dias úteis, contado da data da assinatura do instrumento.

**Parágrafo único:** Enquanto o sistema administrativo do Ministério Público de Santa Catarina não estiver devidamente integrado com o PNCP, a divulgação será realizada no Portal da Transparência deste Órgão e no Diário Oficial Eletrônico do Ministério



Público, no que couber.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA**  
**DO FORO**

As partes elegem o Foro da Comarca da Capital deste Estado, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes.

E assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento eletronicamente, para um só efeito legal, sendo dispensada a necessidade de assinatura por testemunhas, nos termos da Lei n. 14.620/2023.

A data de assinatura do presente instrumento equivale àquela em que for realizada a última assinatura eletrônica/digital pelas partes contratantes.

Florianópolis, *(data da última assinatura eletrônica realizada)*.

[assinado digitalmente]

\*\*\*\*\*

Subprocurador-Geral de Justiça  
para Assuntos Administrativos  
**CONTRATANTE**

[assinado digitalmente]

\*\*\*\*\*

**CONTRATADA**

**ANEXO I DO CONTRATO**

**TERMO DE NOMEAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO**

**O Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos**  
nomeia a equipe abaixo para o gerenciamento deste contrato:

- I – Gestor do Contrato – \*\*\*\*\*;
- II – Fiscal Técnico do Contrato – \*\*\*\*\* (titular) e \*\*\*\*\* (suplente);
- III – Fiscal Requisitante do Contrato – \*\*\*\*\* (titular) e \*\*\*\*\* (suplente);
- IV – Fiscal Administrativo do Contrato – \*\*\*\*\* (titular) e \*\*\*\*\* (suplente).

Florianópolis, \*\*\*\*\* de \*\*\*\*\* de \*\*\*\*\*.

---

**Subprocurador-Geral de Justiça para  
Assuntos Administrativos**

**ANEXO II DO CONTRATO**

**TERMO DE NOMEAÇÃO DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA**

\_\_\_\_\_, constitui o(a)  
senhor(a) \_\_\_\_\_ como seu(ua) representante no Contrato n.  
\_\_\_\_\_, celebrado com o Ministério Público de Santa Catarina.

\_\_\_\_\_, \*\*\*\*\* de \*\*\*\*\* de \*\*\*\*\*.

---

**Contratada**

**ANEXO III DO CONTRATO**

**OBJETO DO CONTRATO**

Contratação de empresa especializada para fornecimento de Plataforma de Experiência Digital Liferay DXP, incluindo subscrição, implantação e configuração na modalidade nuvem (PaaS), além de serviço técnico especializado para treinamento, desenvolvimento e manutenção de soluções de comunicação digital, conforme especificações a seguir:

**LOTE 01 – FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE EXPERIÊNCIA DIGITAL LIFERAY DXP**

| LOT E | ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                             | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE TOTAL |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| 1     | 1    | Subscrição anual da Plataforma Liferay Experience Cloud PaaS – PRO Solution Bundle + Dynatrace (Ambiente Prod e Dev). | Licença           | 1                |
| 1     | 2    | Horas Autoscaling - ( sob demanda).                                                                                   | Horas             | 150              |
| 1     | 3    | Pacote Storage Adicional (Pack 100 ambientes Prod e Dev) - (sob demanda).                                             | Pacote            | 2                |
| 1     | 4    | Horas de Serviço Técnico Especializado - (sob demanda).                                                               | Horas             | 4500             |
| 1     | 5    | Serviço Mensal de Sustentação e Suporte.                                                                              | Serviço           | 1                |

**Item 1 - Subscrição anual da Plataforma Liferay Experience Cloud PaaS – PRO Solution Bundle + Dynatrace (Ambiente Prod e Dev).**

**Quantidade: 01 (uma) Licença.**

**Preço unitário: R\$ \_\_\_\_\_ Preço total: R\$ \_\_\_\_\_**

1.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar, em até 30 (trinta) dias úteis após o início da vigência do contrato, a subscrição da Solução **Liferay DXP** na modalidade *PaaS* e executar todas as ações necessárias para o início da implantação dos ambientes digitais na plataforma, compreendendo, mas não limitado a:

1.1.1. Fornecimento de licenças e subscrições, a cessão do direito de uso, contemplando o suporte da equipe *Liferay*, e o conjunto de ações necessárias para a instalação, a configuração e a disponibilização da solução. Deverão ser fornecidas pela CONTRATADA todas as licenças necessárias para o funcionamento da plataforma *Liferay DXP*;

1.1.1.1. A subscrição deverá ser nominal ao CONTRATANTE e prever o licenciamento perpétuo da plataforma.

1.1.2. Fornecimento de todas as instruções, manuais e documentações necessários para a administração e a operação da plataforma, como por exemplo: instalação, configuração, atualização, realização e restauração de cópias de segurança, plano de

recuperação de desastres, plano de interface/integrações com sistemas legados e a documentação das parametrizações efetuadas.

1.1.2.1 Todas as informações do item 1.1.2 deverão estar em português.

1.1.3. Disponibilização da plataforma **Liferay DXP PaaS**, em nuvem, na modalidade *PaaS (Platform as a Service)*, sem custos adicionais para o CONTRATANTE no que se refere ao ambiente produtivo e aos ambientes não produtivos, necessários para o desenvolvimento e a validação dos trabalhos de customizações, integrações, *layouts* e *templates* dos diversos sites a serem criados. Será de responsabilidade integral e exclusiva da CONTRATADA a inclusão e a parametrização da solução no ambiente produtivo e nos ambientes não produtivos.

1.1.4. O fornecimento de suporte técnico e atualização da aplicação pelo mesmo período de validade da subscrição.

1.1.5. A subscrição da plataforma *Liferay DXP* deve ocorrer de forma a comportar todos os portais, *sites*, *subsites*, *páginas web*, *landing pages*, *hotsites* do CONTRATANTE, sem limitação ou cobrança adicional por quantidade de domínios, *sites*, *subsites*, *páginas web*, *landing pages*, *hotsites*, imagens, arquivos, banda de conexão, acessos e *pageviews*. A título informativo, estão relacionados os quantitativos atuais dos principais domínios, *sites*, usuários e acessos no requisito **2.1.1. Ambientes Digitais a serem refeitos em Liferay DXP PaaS** do título **2. AMBIENTE E ARQUITETURA TECNOLÓGICA**, porém a prestação dos serviços não deve se limitar a estes domínios

1.1.6. A possibilidade de a CONTRATADA acionar o fabricante da solução *Liferay DXP* para prestação de suporte, sempre que houver necessidade de ações de manutenção corretiva, a saber: correção de defeitos em componentes ou funcionalidades da solução de DXP, abrangendo comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou mal funcionamento do sistema.

1.1.7. A subscrição da plataforma *Liferay DXP* deve contemplar, no mínimo:

1.1.7.1. Um (01) ambiente produtivo e um (01) ambiente de desenvolvimento;

1.1.7.2. Cem (100) GB de *storage* em cada ambiente.

1.1.8. A subscrição da plataforma *Liferay DXP* deve contemplar todas as funcionalidades e subprodutos oferecidos pelo ecossistema *Liferay* no plano *Cloud (PaaS)*, independentemente de terem sido ou não enunciados no Objeto do Contrato, sejam estes integrantes da Solução de DXP no momento do início da implantação, ou resultantes de avanços e melhorias da solução de DXP, durante o período de validade do contrato.

1.1.9. Na hipótese de o CONTRATANTE decidir não renovar a subscrição e transferir sua aplicação para sua própria infraestrutura, fica estabelecido que a empresa CONTRATADA será responsável por realizar a migração de toda a aplicação para a infraestrutura do CONTRATANTE. A CONTRATADA deve garantir que todos os conteúdos existentes na aplicação sejam transferidos integralmente e sem perdas, de acordo com os padrões e normas técnicas estabelecidos pelo CONTRATANTE.

1.1.10. Em caso de extinção da relação contratual, independente da motivação, a CONTRATADA deverá colaborar com o CONTRATANTE e/ou com eventuais empresas que vierem a ser contratadas, oferecendo todo o suporte necessário durante o período de transição, para migração dos dados, funcionalidades e integrações, fornecendo todas as informações e orientações relativas à solução oferecida, que não constituam segredo de negócio da CONTRATADA, de forma hábil a assegurar que o risco de descontinuidade ou queda no nível dos serviços seja totalmente afastado. Este

período de transição não deverá ser superior a 60 dias e sua conclusão deverá ser atestada formalmente pelo CONTRATANTE, com vistas a encerrar, de forma definitiva, a relação contratual.

1.1.11. A solução *PaaS* contratada deve garantir um compromisso de disponibilidade (*uptime*) de 99,95% para a infraestrutura, conforme boas práticas do mercado. Este nível de disponibilidade é essencial para garantir a continuidade dos serviços, minimizando possíveis interrupções e maximizando o desempenho e a confiabilidade da plataforma.

## **Item 2 - Horas Autoscaling.**

**Quantidade: 150** (cento e cinquenta) horas (sob demanda).

**Preço unitário: R\$** \_\_\_\_\_ **Preço total: R\$** \_\_\_\_\_

2.1. Disponibilização de até 150 (cento e cinquenta) horas do serviço de *Autoscaling-High Availability*, que é oferecido pela *Liferay DXP* com cobrança por consumo/hora (*EDXPCHA*), no ambiente de produção e somente para o serviço *Liferay DXP*, para os casos de mudanças repentinas relacionadas ao aumento/diminuição do tráfego do serviço *Liferay DXP*, vazamento de memória ou outros problemas em que as 01 (uma) instâncias iniciais CONTRATADAS não suportem este tráfego.

## **Item 3 – Pacote Storage Adicional (Pack 100 ambientes Prod e Dev).**

**Quantidade: 2 (dois) pacotes.**

**Preço unitário: R\$** \_\_\_\_\_ **Preço total: R\$** \_\_\_\_\_

3.1. Disponibilização de até 2 (dois) PACOTES de 100 (cem) gigabytes de memória adicional (*Extra Storage – DXPCSESP*), que é oferecido pela *Liferay DXP* com contratação e pagamento sob demanda, a critério e entendimento do CONTRATANTE.

3.2. Pacotes de 100 (cem) gigabytes de memória adicional (*Extra Storage – DXPCSESP*), que é oferecido pela *Liferay DXP* com contratação e pagamento sob demanda, a critério e entendimento do CONTRATANTE.

## **Item 4 – Horas de Serviços Técnicos especializados para Implantação, Desenvolvimento e Manutenção.**

**Preço unitário: R\$** \_\_\_\_\_ **Preço total: R\$** \_\_\_\_\_

**Quantidade: 4.500** (quatro mil e quinhentas) horas (sob demanda).

4.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar até 4.500 (quatro mil e quinhentas) horas anuais em serviços técnicos especializados adoção e desenvolvimento na Solução *Liferay DXP*, contemplando todas as ações necessárias para que o MPSC possa iniciar a utilização da solução, bem como para execução de demandas de planejamento e desenvolvimento de novos ambientes, manutenções de natureza evolutiva ou corretiva, em tecnologia *Liferay* ou em tecnologias compatíveis, além de manutenção geral à ferramenta, compreendendo, mas não limitado a:

4.1.1. Definir, em comum acordo com o CONTRATANTE, as configurações e parametrizações necessárias para suportar a implantação e uso da *DXP*, contemplando ambientes de desenvolvimento, homologação e produção, nos termos do disposto no item 1.1;

4.1.1.2. Importar e/ou replicar e manter atualizado o Design System do CONTRATANTE na plataforma *Liferay DXP*, conforme documentação a ser disponibilizada pelo MPSC;

4.1.1.3. Estruturar, implementar e montar, no âmbito da ferramenta, os portais, *sites*, *subsites*, páginas *web*, *landing pages*, *hotsites* e domínios que serão demandados, compreendendo: implantação de *templates*, *layout*, testes de usabilidade e outras ações necessárias nesta etapa, mitigando possíveis riscos;

4.1.1.4. Estruturar, desenvolver, implementar e montar as aplicações complementares à ferramenta *Liferay DXP*, em tecnologias compatíveis à ferramenta, com vistas à integração tecnológica, compreendendo: arquitetura tecnológica da aplicação, plano de integração, plano de gerenciamento, *layout*, testes de usabilidade, desenvolvimento, *deploy* e outras ações necessárias, mitigando possíveis riscos;

4.1.1.4.1. Entende-se por aplicações complementares todas aquelas cujo desenvolvimento se mostrar mais satisfatório em tecnologias externas à *Liferay DXP*, sempre com vistas à integração com a mesma, ou na forma de *portlets web* em outras linguagens que não sejam Java (como *Ruby*, *PHP*, *Python* etc.), que possam ser acrescentados às páginas dos sites, sendo considerado para tal decisão critérios técnicos / tecnológicos e financeiros, sempre com a consultoria da CONTRATADA e aprovação final do CONTRATANTE.

4.1.1.4.2. Consideram-se tecnologias compatíveis todas aquelas que possibilitem uma integração mais eficiente e ágil com a plataforma *Liferay DXP*. Exemplos dessas tecnologias estão descritos no item 5 e seus subitens, do Objeto do Contrato.

4.1.1.4.3. Nos casos em que se optar pelo desenvolvimento externo à *Liferay DXP*, a CONTRATADA deverá realizar o *deploy* nos servidores internos do CONTRATANTE.

4.1.1.5. Para cada nova demanda/projeto, mediante a formalização da necessidade a ser atendida, o orçamento e planejamento de recursos da CONTRATADA para execução deverão ser realizados sem custo adicional para o CONTRATANTE e a prestação de serviços deve iniciar-se apenas após a formalização do aceite do orçamento.

4.1.1.6. Antes do início da execução de novos projetos de portais, *sites*, *subsites*, páginas *web*, *landing pages*, *hotsites*, dentre outros, deverá ser apresentado pela CONTRATADA um plano de trabalho, a ser aprovado pelo CONTRATANTE, que deverá contemplar:

4.1.1.6.1. Cronograma de trabalho, contemplando descrição de entregáveis, seus prazos e estimativas de horas;

4.1.1.6.2. Previsão de alocação de profissionais da CONTRATADA, elencando os perfis necessários e dedicação para o projeto, conforme tabela do item 4.1.1 do Objeto do Contrato.

4.1.1.7. Realizar as parametrizações e configurações, desenhar e executar planos de testes de qualidade e das customizações e integrações, coletando evidências dos testes de sites, páginas, novas funcionalidades, customizações e integrações, realizar os ajustes identificados e as documentações necessárias, conforme definido na fase de planejamento;

4.1.1.8. Apoiar na identificação e definição dos principais indicadores e métricas de qualidade para os sites e aplicações, bem como disponibilizar painéis e informações para acompanhamento de performance dos ambientes, com dados de acessos, usuários, sessões, *pageviews* etc.;

4.1.1.9. Desenhar e construir a arquitetura das soluções, das customizações e integrações, contemplando:

4.1.1.9.1. Desenho, construção, documentação e testes de integrações com as

soluções previstas do Objeto do Contrato;

4.1.1.9.2. Desenho, construção, documentação e testes de integrações com os sistemas externos e com o serviço de diretório (AD) do CONTRATANTE, bem como possíveis sistemas de parceiros do CONTRATANTE;

4.1.1.10. Realizar o desenho, o desenvolvimento, a implementação, a atualização e a publicação de customizações e integrações em projetos novos ou a título de evolução nos projetos existentes, bem como fazer os testes, a análise e o detalhamento técnico e a documentação das novas funcionalidades, customizações e integrações solicitadas pelo CONTRATANTE;

4.1.1.11. Realizar, no decorrer do desenvolvimento, os testes de qualidade, a publicação e a sustentação e/ou manutenção das novas funcionalidades, customizações e integrações;

4.1.1.12. Identificar, acompanhar e mitigar riscos ou potencialização de oportunidades nas customizações, integrações e novos projetos;

4.1.1.13. Contribuir proativamente identificando e apresentando proposições de melhorias e/ou novas demandas relacionadas a customizações e integrações;

4.1.1.14. Apoiar na construção e detalhamento dos processos de governança e gestão de sites e conteúdo, bem como a construção de fluxos de aprovações segmentações e outras funcionalidades afins;

4.1.1.15. Realizar e apoiar as, atividades relacionadas à governança e ciclo de vida dos produtos digitais, das customizações e das integrações;

4.1.1.16. Apoiar as atividades de planejamento da CONTRATADA, seja com fornecimento de insumos e informações técnicas a respeito das possibilidades tecnológicas da ferramenta, seja operacionalizando atividades relativas a UX/UI, UXW e *Web Analytics*, quando se fizer necessário e havendo demanda para tal;

4.1.1.17. Elaborar e manter atualizada a documentação necessária referente a todos os artefatos às customizações e integrações, em projetos novos ou evolução; De acordo:

4.1.1.18. Realizar atividades de desenvolvimento, edição, publicação, atualização e gestão de sites e seus conteúdos, sob demanda, principalmente em situações em que a demanda for de natureza complexa aos conhecimentos dos times do CONTRATANTE, além de prestar apoio aos times do CONTRATANTE quanto à criação, edição, publicação, atualização e gestão dos sites e seus conteúdos;

4.1.1.19. Apoiar na resolução de incidentes, atuando na análise de causa raiz e na solução do problema em si;

4.1.1.20. Realizar a sustentação e a manutenção das customizações, aplicações e integrações desenvolvidas pela CONTRATADA e apoiar quanto às automações e desenvolvimentos realizados pela equipe interna do CONTRATANTE;

4.1.1.21. Realizar demandas de manutenção evolutiva, tais como modificações não previstas nas fases de planejamento, concepção e construção, com o intuito de melhorar a qualidade dos produtos digitais, acrescentando novas funcionalidades, melhorando seu desempenho, ou até mesmo modificando seu código-fonte para implementar melhorias e adaptações de acordo com a necessidade do CONTRATANTE;

4.1.1.22. Realizar demandas de **Manutenção Corretiva**, tais como correção de erros não identificados na fase de teste ou ajustes que possam ser necessários após a implementação do produto;



4.1.1.23. Apoiar na conexão do serviço de hospedagem de repositório com a *Liferay DXP*, em conta a ser fornecida pelo CONTRATANTE, sendo que o CONTRATANTE deverá optar dentre os serviços *GitHub*, *GitLab* ou *Bitbucket*, os quais possuem compatibilidade com o *Liferay Experience Cloud*;

4.1.1.24. Implementar, em cada projeto, o plano de métricas definido pelo CONTRATANTE, a fim de mensurar o desempenho e o impacto das funcionalidades e melhorias implementadas nos produtos digitais desenvolvidos. Esta implementação inclui a inserção dos códigos e *tags* de acompanhamento (*Google Analytics*, *Google Tag Manager*, dentre outros) nas páginas do produto digital, bem como as demais configurações que se fizerem necessárias, prestando suporte e realizando esclarecimentos técnicos, sempre que necessário.

4.1.2. Em caso de necessidade de desenvolvimento de código (API, aplicações, integrações, *webservice*, etc.), à critério do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá submeter o código desenvolvido à apreciação da equipe técnica do CONTRATANTE antes da respectiva implementação (*deploy*). Neste ato, a CONTRATADA deverá demonstrar a esteira de desenvolvimento de código (CI/CD) utilizada, pontuando as validações quanto à segurança realizadas.

## 4.2. SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS PARA O ITEM 4 – Serviço técnicos especializados:

4.2.1. Conforme estimativa apresentada na tabela abaixo, a migração do portal do MPSC (Portal do MPSC.), ocorrerá no prazo de 5 (cinco) meses distribuídos da seguinte forma:

| Recurso                             | Tarefa                           | Dias | Horas |
|-------------------------------------|----------------------------------|------|-------|
| Criação do Tema                     | Criação do tema                  | 5    | 40    |
|                                     | <i>Header</i>                    | 5    | 40    |
|                                     | <i>Footer</i>                    | 5    | 40    |
|                                     | Menu de navegação                | 5    | 40    |
|                                     | <i>Stylebook</i>                 | 5    | 40    |
|                                     | Estilizações do portal antigo    | 5    | 40    |
|                                     | <i>Master pages</i>              | 5    | 40    |
|                                     | <i>Page templates</i>            | 5    | 40    |
| Migração de conteúdos               | Exportação                       | 10   | 80    |
|                                     | Implementação                    | 30   | 240   |
|                                     | Importação                       | 10   | 80    |
| Construção dos fragmentos           | 130 fragmentos                   | 160  | 1280  |
| Construção das estruturas e modelos | 10 estruturas                    | 5    | 40    |
|                                     | 10 Modelo de adt                 | 20   | 160   |
|                                     | 10 Modelo de conteúdo <i>web</i> | 20   | 160   |
| Migração das páginas                | 700 páginas                      | 70   | 560   |
| Buscas                              | Busca geral                      | 10   | 80    |

|                                 |                                                         |    |             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----|-------------|
|                                 | Busca das estruturas do MP (Eventos, Notícias, Núcleos) | 10 | 80          |
|                                 | Atos e normas (integração)                              | 5  | 40          |
|                                 | Encontre uma promotoria de justiça                      | 10 | 80          |
| <b>Configurações do Liferay</b> | Usuários, papéis, permissões...                         | 5  | 40          |
| <b>Infraestrutura</b>           | Configuração Cloud e repositório                        | 20 | 160         |
| <b>Total</b>                    |                                                         |    | <b>3400</b> |

| Horas desenvolvimento       | Hora GP | Hora QA | Soma Hora |
|-----------------------------|---------|---------|-----------|
| <b>3400</b>                 | 320     | 320     | 4040      |
| <b>Prazo meses: 5 meses</b> |         |         |           |

4.2.2. Os dados abaixo fornecem uma estimativa do tempo necessário para completar a migração do site, levando em consideração diferentes aspectos do projeto:

4.2.2.1. Horas de Desenvolvimento: 3400 horas;

4.2.2.2. Hora GP (Gerenciamento de Projeto): 320 horas;

4.2.2.3. Hora QA (Garantia de Qualidade): 320 horas;

4.2.2.4. Soma das Horas: 4040 horas. SUGESTÃO: Onde está escrito Soma, substituir por Total. Fica melhor a compreensão.

4.2.3. As horas remanescentes poderão ser utilizadas pela CONTRATADA ou CONTRATANTE, conforme demanda desta última, acordados entre as partes, à medida da necessidade, tanto em seu assunto, sua matéria, quanto na duração;

4.2.3.1. Essa flexibilidade permite que as horas sejam utilizadas em treinamentos remotos ou para execução de projetos específicos que visem melhorar a eficiência operacional, aprimorar a experiência do usuário ou implementar novas funcionalidades, ampliando as possibilidades de aproveitamento dos recursos oferecidos pela CONTRATADA.

4.2.4. As horas de treinamento remoto poderão ser utilizadas em reuniões, apresentações ou *workshops* com o objetivo de apresentar a plataforma aos times do CONTRATANTE, permitindo a estes que conheçam a plataforma, monitorem os serviços deste TR de forma eficaz e instruem corretamente as áreas de negócio para que possam gerenciar os ambientes digitais no que diz respeito à gestão, monitoramento, publicação de conteúdo e gerenciamento dos dados de acessos dos usuários e clientes. Sem prejuízo das demais funcionalidades, os treinamentos devem abordar, preferencialmente:

4.2.4.1. Como gerenciar conteúdos, subir arquivos e imagens, controlar versões, editar textos, gerenciar publicações, eventos, calendário etc.;

4.2.4.2. Como criar novas páginas a partir de temas e *templates* previamente estabelecidos;

4.2.4.3. Criar novos portais, *sites*, *subsites*, *landing pages*, *ecommerces*, *marketplaces* e *hotsites*, utilizando ou não o *design system das entidades*, inclusive aprendendo a criar novos temas, *templates* e componentes;

4.2.4.4. Como criar e implementar microssistemas personalizados, utilizando o recurso *Liferay Objects*;

4.2.4.5. Administrar usuários e permissões de acesso nos ambientes;

- 4.2.4.6. Inserir conteúdos diversos e administrar usuários com perfil de visitante dentro de plataforma com conceito de extranet, a ser desenvolvida em *Liferay DXP*;
- 4.2.4.7. Boas práticas de mercado;
- 4.2.4.8. As turmas de treinamento não terão limitação de pessoas participantes, salvo em caso de impossibilidade relacionada à capacidade máxima do *Microsoft Teams*.
- 4.2.5. O atual sistema utilizado pelo CONTRATANTE para o Portal é um sistema proprietário, sem documentação, sem contrato ativo de suporte, desenvolvido em *Visual Basic*, utilizando o banco de dados *Oracle*.
- 4.2.6. Todo o trabalho de exportação, migração e importação de leiaute e conteúdos (textos e mídias) do site atual deverá ser efetuado pela CONTRATADA, ficando a cargo da equipe técnica do MPSC apenas fornecer acesso ao banco de dados atual.

**Item 5 - Serviço mensal de Sustentação e Suporte.**

**Quantidade:** 1 (um) serviço.

**Preço unitário mensal:** R\$ \_\_\_\_\_ **Preço total:** R\$ \_\_\_\_\_

- 5.1. Manutenção e Atualizações Regulares: A CONTRATADA deverá prestar serviço de verificação contínua e aplicação das eventuais atualizações e correções identificadas da plataforma *Liferay*, com o intuito de manter o Portal sempre protegido contra vulnerabilidades e bugs conhecidos, bem como performático.
- 5.2. Suporte Técnico Especializado: A CONTRATADA deverá disponibilizar uma equipe de suporte técnico qualificada e especializada em *Liferay*, pronta para apoiar o cliente a resolver quaisquer problemas técnicos, bem como oferecer orientações sobre melhores práticas de uso da plataforma.
- 5.3. Abertura de Chamados junto ao Fabricante: A CONTRATADA deverá apoiar a abertura de chamados junto ao fabricante, bem como acompanhar os chamados abertos até sua conclusão.
- 5.4. Monitoramento Proativo: A CONTRATADA deverá realizar monitoramento proativo da plataforma *Liferay* para identificar e, quando necessário, resolver problemas de desempenho ou indisponibilidade, de maneira a antecipar possíveis paralisações indesejadas. Para tanto, utilizará de recursos próprios da ferramenta, tal como o *Dynatrace*, bem como outros recursos eventualmente disponibilizados pelo CONTRATANTE.
- 5.5. Gestão de Incidentes e Problemas: A CONTRATADA deverá oferecer serviços de gestão de incidentes e problemas, garantindo uma resposta rápida e eficaz a qualquer problema que surja na plataforma *Liferay* do cliente.
- 5.6. Otimização de Desempenho: A CONTRATADA deverá ser responsável pelo perfeito desempenho da plataforma *Liferay* do cliente, identificando áreas de melhoria e implementando soluções para garantir o funcionamento eficiente do Portal.
- 5.7. Relatórios e Análises: A CONTRATADA deverá desenvolver junto com o cliente relatórios e análises periódicas sobre o desempenho e a utilização da plataforma *Liferay*, permitindo uma visão do que está acontecendo no Portal. Para tanto, utilizará de recursos próprios da ferramenta *Liferay*, bem como ferramentas externas, tal como o *Google Analytics*.
- 5.8. Retenção de Conteúdo: A ferramenta *Liferay* possui tempo máximo de retenção de conteúdo (*backup*) de 30 dias. Assim, a CONTRATADA será responsável por organizar sistemática de backup de dados do portal, caso o CONTRATANTE deseje armazenar por tempo superior a 30 dias.

5.9. Armazenamento de eventos de segurança: A CONTRATADA será responsável por organizar sistemática de backup dos *logs* de eventos de segurança por mais de 60 dias (padrão da ferramenta), caso seja do interesse da CONTRATADA.

5.10 A solução *Liferay Experience Cloud Self-Managed (modelo PaaS)* disponibiliza um painel para o acompanhamento dos *logs* por um período máximo de até 60 dias.

## **1 REQUISITOS MÍNIMOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E GOVERNANÇA PARA TODAS AS SOLUÇÕES**

1.1. Todas as soluções devem ser disponibilizadas em nuvem, no modelo de plataforma como serviço (*PaaS*), respeitando o disposto nos itens a seguir, sem prejuízo da observância das boas práticas de segurança estabelecidas no mercado em constante atualização, sendo a CONTRATADA responsável pela escolha e utilização de todos os meios que considerar necessários e suficientes para garantir o perfeito atendimento dos requisitos necessários à segurança e à integridade dos dados;

1.2. Todas as licenças necessárias para a disponibilização da solução são de responsabilidade da CONTRATADA;

1.3. Todas as soluções devem ser totalmente compatíveis com, no mínimo, as versões correntes dos navegadores *desktop*: *Firefox*, *Google Chrome* e *Microsoft Edge*, tanto para os clientes quanto para os times do CONTRATANTE;

1.4. Todas as soluções devem ser compatíveis com as versões correntes dos navegadores nativos dos *smartphones iOS* e *Android*;

1.5. A compatibilidade com eventuais novas versões dos navegadores *desktop* e *mobile* deverá ser observada e mantida durante o decorrer do contrato;

1.6. As funcionalidades da solução deverão ser executadas integralmente a partir de um dos navegadores *web* suportados. Ou seja, a CONTRATADA deverá possibilitar o acesso a todos os recursos da solução sem a necessidade de um *software* cliente instalado nas estações de trabalho dos times do CONTRATANTE;

1.7. A CONTRATADA deverá oferecer Tecnologia CDN (*Content Delivery Network*) quando aplicável;

1.8. A solução deverá ser construída com a devida robustez e escalabilidade para ter capacidade de atender o volume de usuários, dados e transações demandados pelo CONTRATANTE, sem degradação de desempenho, indiferentemente da quantidade de usuários em operação ou contratados, em conformidade com os dispositivos do Objeto do Contrato;

1.9. Todas as soluções devem ter suporte ao protocolo HTTPS, com utilização de certificados e criptografia SSL/TLS nativa, tanto no ambiente de administração, quanto para acesso ao público geral;

1.10. A solução deve ser construída de maneira a permitir a criação e a manutenção de perfis com diferentes permissões e níveis de acesso;

1.11. Para os projetos que tenham recurso de acesso mediante login e senha, a ferramenta deve reforçar as políticas de segurança de senhas abaixo descritas, sem prejuízo de futuras atualizações / evoluções:

1.11.1. Permitir a autenticação de duplo fator (MFA);

1.11.2. Obrigar o usuário a utilizar senhas fortes, com letras, números, caracteres especiais e, no mínimo, 10 caracteres;

1.11.3. Oferecer possibilidade de obrigar o usuário a alterar a senha com uma recorrência previamente estabelecida, a depender da natureza do projeto;

- 1.11.4. Senhas e demais informações classificadas como confidenciais e sensíveis devem ser armazenadas de forma criptografada nos Bancos de Dados;
- 1.11.5. Oferecer possibilidade de autenticação integrada com bases externas, tais como *Azure AD* e *Active Directory Federation Services - ADFS 3.0*, podendo, inclusive, ser utilizada funcionalidade de *Single Sign On (SSO)*;
- 1.11.6. Oferecer possibilidade de autenticação SSO integrada com a plataforma GOV.BR <https://sso.acesso.gov.br/>.
- 1.12. As integrações construídas com acesso remoto (como *webservices*, *webhooks* e *APIs*) devem contemplar a utilização de protocolo seguro SSL/TLS, com necessidade de autenticação e com restrição de origem das requisições;
- 1.13. A solução deve ser capaz de comunicar com o sistema de e-mail (POP e SMTP) do cliente, com o objetivo de viabilizar que o disparo e recebimento e-mails sejam realizados mediante a plataforma;
- 1.14. A solução deverá usar o *Anyconnect* para acesso a ambiente interno.
- 1.15. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS:
- 1.15.1. As soluções desenvolvidas devem possuir todos os mecanismos e funcionalidades para estar em conformidade com a legislação brasileira vigente, em especial a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), Lei nº 13.709/2018, bem como as boas práticas de segurança, armazenamento e tratamento de dados durante a vigência do contrato;
- 1.15.2. A CONTRATADA cooperará com o CONTRATANTE no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, ANPD e Órgãos de controle administrativo em geral.
- 1.15.3. A CONTRATADA deverá implementar medidas para garantir a proteção dos dados, antecipando ameaças à privacidade, à segurança e à integridade, prevenindo acesso não autorizado às informações disponibilizadas para prestação dos serviços de desenvolvimento e manutenção de *software*;
- 1.15.4. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas necessárias para assegurar a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das informações a serem tratadas no âmbito da prestação dos serviços de desenvolvimento e manutenção de *software*;
- 1.16. A CONTRATADA deverá garantir que as soluções funcionem em ambientes segmentados, onde a aplicação e o banco de dados não compartilhem os mesmos recursos computacionais (servidor) e segmentos de rede;
- 1.17. A CONTRATADA deverá garantir a utilização de ferramenta para criptografar as informações do banco de dados, a fim de que não haja uso/visualização de informação confidencial de usuários e colaboradores ou outras informações pessoais sensíveis, de acordo com a avaliação feita pelo CONTRATANTE em cada projeto;
- 1.18. Todas as soluções devem ser construídas com o recurso de *Firewall*, que permita realizar bloqueios baseados em países ou regiões de origem específicas;
- 1.19. A solução deve permitir integração segura com gateway de pagamento, de maneira a chamar a interface da solução terceira de gateway de pagamento (Ex: *Paypal*), com o objetivo de mostrar a tela de pagamento da solução terceira para que o usuário final consiga realizar o pagamento, ou seja, as transações financeiras serão executadas fora do portal, dentro dessa solução terceira de pagamento;

1.20. Caso solicitado, a CONTRATADA deve fornecer o CONTRATANTE a base de dados com todas as informações contidas nas aplicações, em um arquivo de *backup* - contendo os artefatos de Banco de Dados e *Storage* do ambiente produtivo - que é gerado automaticamente pela plataforma *Liferay PaaS*.

1.21. A CONTRATADA deverá prover, em todos os projetos, um ambiente não produtivo (ambiente de desenvolvimento), distinto e isolado - ao menos logicamente - daquele que contém o sistema efetivamente ativo em produção, que permitam o desenvolvimento, a verificação e a aprovação das modificações a serem realizadas antes que estas sejam efetivamente aplicadas em produção, principalmente aquelas relacionadas a novas integrações e customizações;

1.22. A CONTRATADA deve garantir a continuidade dos negócios, por meio de *backup* e plano de recuperação de desastres, que permita retornar ao estado operacional, recuperando configurações e parametrizações, considerando, sem prejuízo de demais medidas, pelo menos:

1.22.1. *Backup* completo (*full*), diário, de todos os ambientes, com retenção mínima de 60 dias;

1.22.2. *Backup* completo (*full*), mensal, de todos os ambientes, com retenção mínima de 13 meses;

1.22.3. *Backup* completo (*full*), anual, de todos os ambientes, com retenção mínima de 5 anos;

1.23. A solução deve oferecer opção de usuários e/ou administradores personalizarem o tempo em que páginas administrativas e de áreas restritas permanecem em cache após o encerramento da migração;

1.24. A solução deve garantir proteção contra as principais técnicas de invasão de sistemas;

1.25. A solução deve embaralhar os dados em memória afim de não possibilitar a captura de informações através do acesso direto na memória;

1.26. A CONTRATADA deve realizar aplicação periódica de *patches* para correção de vulnerabilidades e bugs encontrados no sistema;

1.27. Em se tratando da disponibilização de plataforma como serviço (*PaaS*), a CONTRATADA é responsável pela interlocução junto ao fabricante da Solução de DXP para escolha e utilização de todos os meios que considerarem necessários e suficientes para garantir o perfeito atendimento do objeto do Contrato, a autenticidade, a integridade e a inviolabilidade da solução, tais como equipamentos sobressalentes, *nobreaks*, *links* de comunicação redundantes, criptografia de dados, antivírus, *Security Information and Event Management (SIEM)*, *Firewall* de borda (com acesso restrito somente as portas utilizadas pelas aplicações), *Web Application Firewall (WAF)*, *Database Firewall*, Proteção contra *SQL Injection*, *Input Filtering* (Filtro de entrada de formulários), Proteção de *Brute Force* (Captcha / outros), Solução de *Anti DDoS/DoS*, serviço de varredura e *Pentest* para identificação de vulnerabilidades, monitoramento permanente contra ataques cibernéticos e tentativas de invasão e roubo de informações, ambientes segmentados para bancos de dados e aplicações, embaralhamento de informações no banco de dados, aplicação de patches de segurança etc. A eventual escolha de meios inadequados ou insuficientes não isenta a CONTRATADA de sua responsabilidade pelo descumprimento dos níveis de serviços e segurança exigidos;

- 1.28. A CONTRATADA deverá realizar, pelo menos a cada dois meses, uma varredura para identificação de vulnerabilidades dentro da Solução de DXP;
- 1.29. A CONTRATADA deverá realizar monitoramento permanente do ambiente para prevenir ataques cibernéticos, tentativas de invasão e roubo de informações;
- 1.30. Os eventos relacionados aos sistemas de segurança da Solução de DXP devem ser armazenados em log pelo tempo mínimo de 1 ano e a solução deve possuir interface que permita a consulta de forma amigável dos logs e eventos de segurança armazenados;
- 1.31. O CONTRATANTE reserva-se o direito de realizar avaliações de risco de segurança, seja através de sua equipe de auditoria de sistemas de segurança da informação, seja por meio de empresa por ela contratada. Estas avaliações, em havendo, serão agendadas com antecedência pelo CONTRATANTE e poderão ser acompanhadas pela área de segurança da CONTRATADA. Durante estas visitas, documentações e informações pertinentes aos sistemas e ambientes poderão ser solicitadas à CONTRATADA e, uma vez que problemas sejam detectados pela auditoria de segurança, estes deverão ser corrigidos sem nenhuma espécie de ônus ou custo para o CONTRATANTE.
- 1.32. SEGURANÇA EM NUVEM: Esses requisitos visam assegurar a plena integração da solução com as práticas de segurança do MPSC, garantindo conformidade e mitigação de riscos dentro do ambiente de nuvem:
- 1.32.1. Integração com WAF (*Web Application Firewall*):
- 1.32.1.1. A solução contratada deve suportar a integração com o WAF (*Web Application Firewall*) do MPSC, garantindo que todo o tráfego web passe pelo WAF antes de atingir as aplicações hospedadas na solução em nuvem.
- 1.32.1.1.1. A segurança do tráfego de dados e a proteção contra ameaças são essenciais para a integridade das aplicações. A solução deve garantir que o WAF possa operar acima da camada de infraestrutura da plataforma *Liferay PaaS*.
- 1.32.2. Análise de Arquivos com Antivírus na Nuvem:
- 1.32.2.1. A solução deve analisar arquivos armazenados na plataforma utilizando um antivírus. Além disso, deve ser viável a integração com ferramentas de antivírus que ofereçam APIs ou mecanismos similares ao ClamAV.
- 1.32.2.1.1. Para garantir a segurança e conformidade de arquivos hospedados na nuvem, a solução deve ser capaz de se integrar a soluções antivírus já em uso, sem comprometer a performance ou gerar custos adicionais significativos. Avaliar a compatibilidade com soluções como o ClamAV e outras APIs disponíveis é imprescindível.
- 1.32.3. Envio de *Logs* para a Azure:
- 1.32.3.1. A solução deve permitir o envio dos *logs* de gerenciamento (alterações, *deploys*, adição de administradores, etc.) para a plataforma *Azure LogAnalytics*, garantindo a segurança e a rastreabilidade dos eventos. Caso a solução não tenha um *endpoint* nativo, deve ser previsto um mecanismo de *download* e replicação dos *logs* na Azure.
- 1.32.3.1.1. A rastreabilidade de atividades é fundamental para auditoria e conformidade. A replicação de logs em um sistema seguro como a Azure permite a centralização da gestão de incidentes e monitoramento de segurança.
- 1.32.4. Envio de Relatórios de *Pentest*:



1.32.4.1. A solução deve permitir ao cliente solicitar via ticket os relatórios completos de pentest realizados, detalhando as áreas testadas e os resultados obtidos. Deve ser possível também que o cliente realize seus próprios *pentests*, mediante notificação prévia via ticket.

1.32.4.1.1. Os *pentests* são uma prática essencial de segurança para identificar vulnerabilidades. A transparência nos resultados e a flexibilidade para o cliente conduzir seus próprios testes aumentam a confiabilidade da solução.

1.32.5. Relatórios do SOC (*Security Operations Center*):

1.32.5.1. A solução deve garantir o fornecimento de relatórios periódicos do SOC (*Security Operations Center*), que deverão ser solicitados via *ticket*. A periodicidade de envio dos relatórios deve ser definida em comum acordo, conforme as necessidades do MPSC.

1.32.5.1.1. O monitoramento contínuo da segurança é fundamental para a mitigação de ameaças. A entrega periódica de relatórios de SOC permite ao cliente acompanhar as atividades de segurança e tomar medidas proativas em caso de incidentes.

## 2. AMBIENTE E ARQUITETURA TECNOLÓGICA

2.1. Todos os serviços descritos do Objeto do Contrato devem ser construídos de maneira a atender a estrutura tecnológica abaixo definida, tanto no que se refere aos sites, portais e ambientes atuais, quanto no tocante à nova arquitetura desejada, que foi pensada de maneira a permitir a reconstrução dos ambientes atuais, bem como a incorporação de futuros projetos.

### 2.1.1. Ambientes Digitais a serem refeitos em *Liferay DXP PaaS*.

Os sites e portais que serão reconstruídos dentro da plataforma *Liferay DXP PaaS* estão descritos na tabela abaixo:

| DADOS JULHO A DEZEMBRO DE 2023 |                                 |                             |                               |                         |                                        |                               |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Domínio Principal              | Visualizações de Página Anual   | Usuários cadastra dos COMSO | Pico máximo de acessos ao dia | Média diária de acessos | Pico de Acesso (JULHO A DEZEMBRO 2023) |                               |
|                                |                                 |                             |                               |                         | Mês média                              | Quantidade média usuários dia |
| Portal do MPSC                 | <a href="#">Portal do MPSC.</a> | 40                          | 120mil visualizações/dia      | 45 mil                  | 900mil                                 | 10 mil                        |

### 2.1.2. Arquitetura desejada para a plataforma *Liferay DXP*

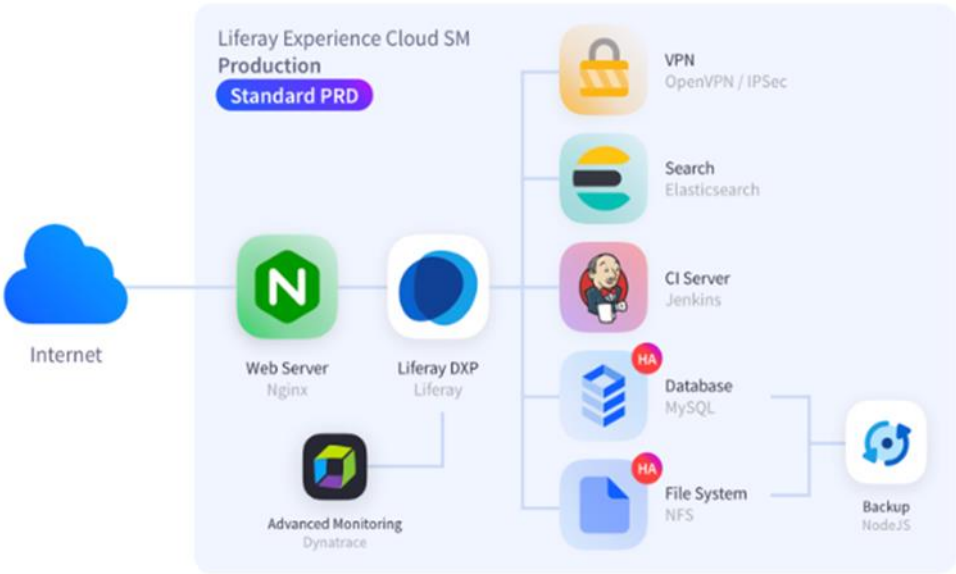
Baseando-se nas informações do item anterior, considerando os projetos que serão iniciados futuramente e considerando o crescimento esperado em termos de acessos e memória nos ambientes que serão refeitos, esta é a arquitetura inicial necessária que a CONTRATADA deverá prover, nos termos deste documento.

### 2.1.3. Detalhamento dos ambientes

Os ambientes devem ser contratados em infraestrutura. Cada um dos ambientes, dentro do período contratado, deve incluir:

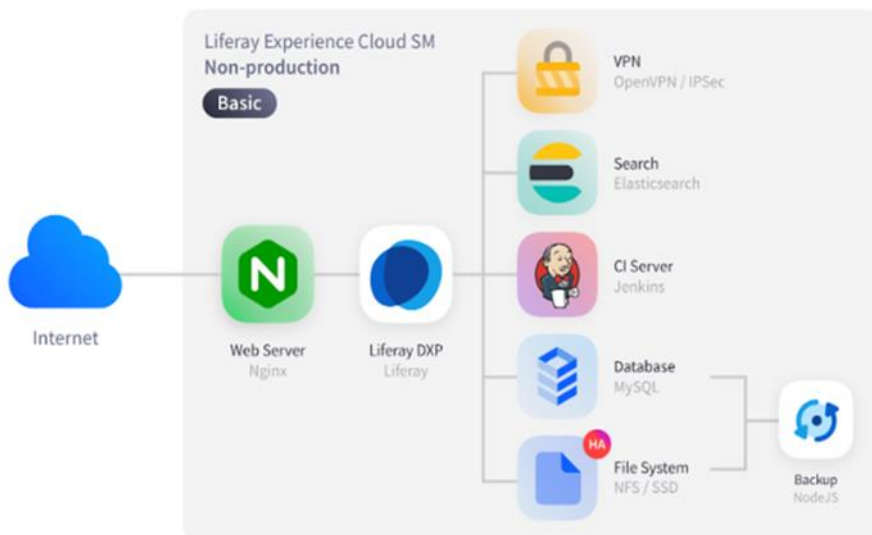


Desenho da Infraestrutura - Ambiente Produção



| Detalhamento Hardware dos Serviços              |                    |                  |       |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| Serviço                                         | Processador (vCPU) | Memória RAM (GB) | Disco |
| Web Server (Nginx)                              | 2                  | 0,5              | 50GB  |
| Liferay DXP                                     | 8                  | 8                | 50GB  |
| VPN* (OpenVPN / IPSec) Client-to-Site           | N/A                | N/A              | N/A   |
| Elasticsearch Enterprise                        | 8                  | 8                | 10GB  |
| Jenkins CI Server                               | 4                  | 4                | 100GB |
| Banco de Dados MultiAZ + Provisioned IOP        | 4                  | 15               | 100GB |
| File System / Storage (NFS)                     | N/A                | N/A              | 100GB |
| Backup & Restore (Banco de Dados e File System) | 2                  | 1                | N/A   |

## Desenho da Infraestrutura - Ambiente Desenvolvimento



| Detalhamento Hardware dos Serviços - Ambiente de Desenvolvimento* |                    |                  |                    |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------|
| Serviço                                                           | Processador (vCPU) | Memória RAM (GB) | Qtde de Instâncias | Disco  |
| <b>Web Server</b><br>(Nginx)                                      | 2                  | 0,5              | 1                  | 50GB   |
| <b>Liferay DXP*</b>                                               | 8                  | 8                | 1                  | 50GB   |
| <b>VPN*</b><br>(OpenVPN / IPSec) Client-to-Site                   | N/A                | N/A              | 1                  | N/A    |
| <b>Elasticsearch Enterprise*</b>                                  | 8                  | 8                | 1                  | 10GB   |
| <b>Jenkins</b><br>(CI Server)                                     | 4                  | 4                | 1                  | 10GB   |
| <b>Banco de Dados</b><br>MySQL (SingleAZ + Regular IOPS)          | 2                  | 1                | 1                  | 100GB  |
| <b>File System / Storage</b><br>(NFS)                             | N/A                | N/A              | HA                 | 100GB* |
| <b>Backup &amp; Restore</b><br>(Banco de Dados e File System)     | 2                  | 1                | 1                  | N/A    |

### 3. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1. O prazo de resposta a cada uma das demandas deverá respeitar o disposto na tabela a seguir. Esta medida visa assegurar a eficiência e a organização no cumprimento das atividades estipuladas, bem como proporcionar uma gestão adequada do tempo envolvido no processo. Ao seguir os prazos determinados na tabela, espera-se que todas as partes envolvidas tenham clareza sobre os prazos de entrega e as etapas a serem cumpridas, contribuindo assim para a fluidez e sucesso da execução dos serviços. A tabela fornecerá diretrizes específicas para cada tipo de demanda, garantindo uma abordagem consistente e uniforme ao longo do processo.

3.1.1. O sistema de registro de chamados da CONTRATADA deve ser compatível com o sistema de ITSM (*Information Technology Service Management* – Gerenciamento de Serviços de TI) do CONTRATANTE, permitindo a integração entre os sistemas para

que os chamados possam ser transferidos, monitorados e gerenciados de forma eficiente.

3.1.1.1. O sistema de ITSM atualmente utilizado é a ferramenta de código aberto OTRS (<https://otrs.com/pt/home/>) versão Community, já desenvolvida e implantada pelo CONTRATANTE.

3.1.1.2. Caso não seja possível a CONTRATADA realizar a integração com o sistema, esta será responsável por atualizar o OTRS com todas as informações relacionadas aos chamados. O CONTRATANTE se compromete a fornecer o acesso necessário ao sistema para essa finalidade.

3.1.2. Serão abertos chamados para o atendimento à CONTRATADA, nas seguintes ocasiões:

3.1.2.1. Incidentes em softwares produzidos pela CONTRATADA;

3.1.2.2. Erros ou inconsistência nas funcionalidades em que tenha havido demandas de manutenção para a CONTRATADA;

3.1.2.3. Necessidade de pequenos ajustes no código-fonte ou artefatos, aceitos parcialmente na Avaliação das entregas;

3.1.2.4. Problemas de performance nas aplicações.

3.1.3. Os prazos para atendimento dos chamados estão estabelecidos pelo Acordo de Nível de Serviço (ANS) abaixo:

| Nível de Severidade | Tempo para o início do atendimento | Tempo para a resolução                  | Redutor (% da fatura referente ao item originador do chamado) |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Crítica             | 1 (uma) hora útil                  | 4 (quatro) horas úteis                  | 0,5% a cada 1 (uma) hora de atraso                            |
| Alta                | 4 (quatro) horas úteis             | 1 (um) dia útil                         | 0,5% a cada 2 (duas) horas de atraso                          |
| Média               | 1 (um) dia útil                    | 2 (dois) dias úteis                     | 0,3% por dia útil de atraso                                   |
| Baixa               | 12 (doze) horas úteis              | Acordado para cada caso entre as partes | 0,3% por dia útil de atraso                                   |

3.1.3.1. O nível de severidade a que se refere o item 3.1.3 é caracterizado nos termos a seguir:

3.1.3.1.1. **Crítica:** Indisponibilidade de acesso dos sites e páginas para o público em geral.

3.1.3.1.2. **Alta:** Indisponibilidade da solução completa ou de alguma funcionalidade crítica para utilização da solução em produção para administradores, operadores e publicadores.

3.1.3.1.3. **Média:** Impedimento de execução de determinada funcionalidade que não cause impacto ao fluxo normal de utilização da solução.

3.1.3.1.4. **Baixa:** Todas as demandas ordinárias relacionadas a novos projetos ou manutenções evolutivas, cujo prazo para execução dependa de cronograma específico, a depender da natureza da demanda, a ser acordado em cada caso. Enquadram-se também, neste grau de severidade, eventuais esclarecimentos de dúvidas, sugestões de melhorias e pequenos erros ou falhas que não impeçam a execução de nenhuma funcionalidade da solução.

- 3.1.3.2. O marco para início da contagem desses prazos para solução definitiva se inicia com o registro formal do chamado;
- 3.1.3.3. O cumprimento do ANS será fiscalizado por sistemas próprios do CONTRATANTE.
- 3.1.3.4. O CONTRATANTE emitirá relatórios mensais de descumprimento do ANS para a CONTRATADA calcular o valor dos descontos em fatura de determinado mês até o 5º dia útil do mês seguinte ao de referência.
- 3.1.3.5. Os descumprimentos dos limiares estabelecidos no ANS em determinado mês deverão ser glosados do valor da fatura inerente ao item glosado (limitando-se a até 30% desta) referente a tal mês e não eximem a CONTRATADA das demais sanções contratuais.
- 3.1.3.6. No caso de reincidência no descumprimento de qualquer um dos níveis de serviço acima dispostos, o CONTRATANTE analisará os fatos e poderá, segundo seu interesse, ser motivo de rescisão contratual.
- 3.2. No prazo de 5 dias úteis após o início da vigência do contrato deverá ser realizada na sede do CONTRATANTE ou em outro meio a ser definido pelo CONTRATANTE, uma reunião de alinhamento de expectativas entre representantes do CONTRATANTE e da empresa CONTRATADA. Essa reunião tem o propósito de alinhar as prioridades de atendimento, para início dos trabalhos com prioridades de operação plena em 30 dias após o início da vigência do contrato.
- 3.3. Antes do início efetivo da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar a comprovação de vínculo jurídico dos profissionais designados como condição à contratação para a prestação dos serviços objeto do contrato.
- 3.4. O CONTRATANTE, a seu critério, em virtude de fatores como prazo do projeto, volume e ritmo de demandas, poderão solicitar a redução ou o acréscimo de recursos nas equipes.
- 3.5. Os empregados incumbidos da execução dos serviços não terão qualquer vínculo empregatício com o CONTRATANTE, sendo remunerados única e exclusivamente pela CONTRATADA e a ela vinculados.
- 3.6. A CONTRATADA deve garantir a execução dos serviços sem interrupção, mantendo permanentemente equipe com a quantidade de componentes dimensionada para a execução dos serviços, substituindo, em caso de necessidade e sem ônus para o CONTRATANTE, quaisquer profissionais que se façam necessários, desde que mantidos os perfis técnicos.
- 3.7. O papel de *Product Owner* (gerente de projeto), estabelecido nas metodologias ágeis, será desempenhado por funcionários do CONTRATANTE os quais serão responsáveis por coordenar os projetos junto aos *stakeholders* e times internos do CONTRATANTE. A CONTRATADA, por sua vez, deverá designar perfis de gerenciamento de projetos em seus times, que serão responsáveis por coordenar os desenvolvedores alocados para os projetos e fazer a interface junto aos *Product Owners* do CONTRATANTE. Essa divisão de responsabilidades garante que as equipes trabalhem juntas como um time estendido em linha, com os valores das metodologias ágeis apresentados no Objeto do Contrato.
- 3.8. Todos os serviços e artefatos produzidos, tais como: documentação, scripts, código fonte, entre outros, são de propriedade única e exclusiva do CONTRATANTE.
- 3.9. A CONTRATADA deverá realizar a verificação e validação da qualidade dos produtos/serviços antes da entrega/execução para o CONTRATANTE que será

responsável pela verificação da qualidade e conformidade com vistas ao aceite dos produtos/serviços, de acordo com os critérios previamente definidos, no Objeto do Contrato.

3.9.1. O custo de verificação e validação da qualidade deve estar contemplado no custo do serviço/produto, não cabendo remuneração adicional.

3.9.2. O CONTRATANTE somente considera entregue o serviço/produto após atestar o recebimento de todos os produtos/serviços especificados na demanda inicial, a adequação do produto/serviço entregue às necessidades dos usuários, o atendimento dos requisitos segundo as especificações funcionais e não-funcionais do escopo da demanda, o funcionamento da integração completa com os sistemas legados (se aplicável), a confiabilidade e a execução plena da solução, a entrega dos relatórios de testes realizados e a qualidade na documentação elaborada.

3.9.3. A CONTRATADA deverá efetuar, sem ônus para o CONTRATANTE, os acertos nas inconformidades encontradas. Caso não realize os ajustes, a entrega será considerada rejeitada.

3.9.4. A CONTRATADA deverá assegurar que o CONTRATANTE possa utilizar as soluções com autonomia, repassando para a equipe técnica destas todo o conhecimento necessário ao entendimento, sustentação e suporte do serviço entregue, tais como: chaves de acesso, procedimentos de parametrização e personalização, construção de *templates* para a solução, sem ônus para o CONTRATANTE, por meio de reuniões, documentos, manuais, *workshops* e apresentações.

#### 4. EQUIPE TÉCNICA

##### 4.1. Do perfil da Equipe Técnica de Implantação e serviço técnico especializado da Solução de DXP

4.1.1. A CONTRATADA será integralmente responsável pelo dimensionamento adequado de sua equipe, de modo a garantir o cumprimento das obrigações estabelecidas nesta licitação, incluindo o prazo para a migração do site atual (cinco meses). A equipe deverá incluir, no mínimo, os perfis profissionais especificados a seguir, considerados essenciais para o perfeito cumprimento do contrato. Caso necessário, a CONTRATADA poderá ajustar ou ampliar o quantitativo e os perfis profissionais conforme o andamento do projeto e demandas específicas.

| Qtd | Perfil                                 | Nível           | Alocação    |
|-----|----------------------------------------|-----------------|-------------|
| 01  | Gerente de Projetos                    | Pleno ou Sênior | Sob demanda |
| 01  | Analista de Requisitos                 | Pleno ou Sênior | Sob demanda |
| 01  | Analista de UX                         | Pleno ou Sênior | Sob demanda |
| 01  | Analista de UI                         | Sênior          | Sob demanda |
| 01  | Líder técnico <i>Liferay</i>           | Pleno ou Sênior | Sob demanda |
| 04  | Desenvolvedores <i>Liferay</i>         | Pleno ou Sênior | Sob demanda |
| 01  | Gerente de Infraestrutura              | Sênior          | Sob demanda |
| 01  | Analista II - <i>Quality Assurance</i> | Pleno ou Sênior | Sob demanda |

Quadro perfil técnico item 4.1.1.

4.1.1.1. Os perfis mencionados quadro do item 4.1.1. do documento deverão atuar como ponte de comunicação entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA,

coordenando a distribuição e a execução das demandas, bem como realizando as reuniões e pontos de controle necessários ao bom andamento dos projetos. É importante ressaltar que o custo com estes perfis de atendimento, incluindo a gestão de projetos e as horas gastas com reuniões, deverá estar embutido no valor da hora dos Serviços Técnicos Especializados, não sendo permitida a cobrança de percentuais ou frações de hora em cima do valor contratado. Desta forma, não será permitido o apontamento de horas no *Software* de acompanhamento de projetos usado pelo MPSC, relacionadas a reuniões ou tempo de atendimento, ou seja, o custo de gestão de projetos e de reuniões deverá estar incluso no valor de hora que será apresentado no pregão.

4.1.1.2. Os novos perfis profissionais a que se refere o item 4.1.1. dizem respeito a possíveis necessidades complementares, a depender da natureza do projeto, podendo tratar-se de profissionais especializados em experiência do usuário, design de interfaces, redatores com foco em experiência do usuário, analistas de *web analytics* e/ou *Business Intelligence*, dentre outros. Estes perfis poderão ser solicitados sob demanda, de acordo com as necessidades e particularidades de cada projeto.

#### **4.2. Da Competência, Capacidade e Experiência**

4.2.1. As qualificações mínimas exigidas para cada perfil estão descritas no **Anexo I - Perfis da Equipe e Atividades do Objeto do Contrato**;

4.2.2. Para estabelecimento dos níveis apresentados na tabela acima, considera-se:

4.2.2.1. Nível pleno: 2 a 4 anos de experiência;

4.2.2.2. Nível sênior: 5 anos ou mais de experiência;

#### **5. TECNOLOGIAS DE APLICAÇÕES E INTEGRAÇÕES**

5.1 O *Liferay DXP* oferecerá a funcionalidade de embutir páginas web utilizando o elemento HTML `<iframe>`

5.1.1 Os parâmetros poderão ser ajustados por meio de tela gráfica disponível no gerenciador de conteúdos nos casos em que a aplicação permita.

5.1.2 A CONTRATADA se certificará de que o elemento HTML seja empregado em conformidade com as práticas de segurança mais rigorosas do mercado.

5.2. Obrigações Relativas ao Desenvolvimento:

5.2.1. As tecnologias envolvidas no desenvolvimento das aplicações complementares deverão ser escolhidas sempre visando a maior compatibilidade possível com a *Liferay DXP*;

5.2.2. Todo material produzido deverá ser compatível com as versões mais recentes dos principais *browsers* (navegadores): *Google Chrome*, *Safari*, *Microsoft Edge*, *Firefox* etc.;

5.2.3. Em caso de desenvolvimento de aplicativos, o material produzido deverá ser compatível às plataformas mobile: IOS e Android ou em outras plataformas acordadas com o CONTRATANTE;

5.2.4. Os projetos desenvolvidos deverão ser otimizados, conforme necessidades do CONTRATANTE, para o melhor resultado na pesquisa dos buscadores (*Google*, *Yahoo*, *Bing* etc.).

5.2.5. Desenvolver os serviços aqui contratados de acordo com as melhores técnicas disponíveis no mercado.

5.2.6. Desenvolver os projetos considerando sempre a ACESSIBILIDADE.

## **6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

6.1. Os pagamentos devidos a CONTRATADA serão efetuados com recursos do MPSC, nas seguintes condições:

6.1.1. **Item 1:** Será pago em parcela única, no início do primeiro ano do contrato, após o recebimento definitivo da licença.

6.1.2. **Item 2:** O pagamento se dará após o término do serviço especificado no item, solicitado sob demanda com documento de aceite da execução do serviço solicitado pelo MPSC.

6.1.3. **Item 3:** Caso seja acionado o serviço de *Storage*, o valor correspondente será pago por pacotes de instância de *Liferay DXP* utilizada e a cobrança será realizada a cada 3 meses, com documento de aceite da execução do serviço solicitado pelo MPSC.

6.1.4. **Item 4:** As horas de serviço técnico serão pagas mensalmente, conforme a quantidade de horas autorizadas e utilizadas no mês anterior, e mediante o aceite do CONTRATANTE do(s) serviço(s) executado(s), descontado o percentual redutor referente aos prazos não cumpridos de solução de chamados conforme requisito 3.1.3 e sub-requisitos.

6.1.5. **Item 5:** O pagamento se dará por fatura mensal referente ao serviço de sustentação e suporte, descontado o percentual redutor referente aos prazos não cumpridos de solução de chamados conforme requisito 3.1.3 e sub-requisitos.

## **7. DOS DIREITOS, DAS OBRIGAÇÕES E DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES**

7.1. São obrigações, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da natureza do ajuste:

7.1.1 DA CONTRATADA:

7.1.1.1 Manter, durante a execução deste contrato, as condições de habilitação e de qualificação que ensejaram sua contratação;

7.1.2. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução deste contrato;

7.1.3. Manter preposto para este contrato que irá representá-la sempre que for necessário:

7.1.3.1. O preposto deve manter permanente contato com o responsável pela fiscalização do contrato, adotando as providências requeridas à execução dos serviços pelos profissionais alocados;

7.1.3.2. O preposto deve ter autonomia para executar as ações necessárias ao adequado cumprimento do contrato;

7.1.3.3. O preposto deve estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas dos serviços prestados.

7.1.4. Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de notificações e comunicações a respeito da execução do contrato;

7.1.5. Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento do objeto contratado, nos prazos e condições pactuadas, observando os níveis de serviços previstos na Seção 3, prestando todos os esclarecimentos eventualmente solicitados pelo MPSC, obedecendo aos parâmetros e rotinas estabelecidos de acordo com as recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação vigentes;

7.1.6. Executar os serviços de acordo com os padrões de qualidade exigidos pelo

MPSC, aferidos por instrumentos de gestão e pelos níveis de serviço previstos na Seção 3;

7.1.7. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal e/ou do Gestor técnico do contrato, inerentes à execução do objeto contratual;

7.1.8. Fornecer ao MPSC, sempre que requerido formalmente, todas as informações solicitadas relativas aos serviços objeto do Contrato;

7.1.9. Registrar todas as solicitações feitas pelo MPSC para acompanhamento e controle da execução dos serviços;

7.1.10. Elaborar documentos (relatórios gerenciais e outros) referentes ao acompanhamento da execução dos serviços contratados;

7.1.11. Elaborar relatórios específicos, contendo propostas para melhoria de serviços e procedimentos, de forma a abranger a realidade do MPSC;

7.1.12. Seguir as instruções e observações efetuadas pelo MPSC, bem como reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos e incorreções;

7.1.13. Corrigir todos e quaisquer defeitos nos produtos entregues ou serviços prestados, no período de garantia, que compreendem, dentre outros, as imperfeições percebidas, a ausência de artefatos ou de documentação obrigatória e qualquer outra ocorrência que impeça o funcionamento normal do serviço contratado ou que não se apresente dentro dos padrões e níveis de qualidade predefinidos;

7.1.14. Propiciar todos os meios e facilidades necessários à fiscalização do fornecimento da solução e da prestação dos serviços para o MPSC, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária;

7.1.15. Assegurar-se de que as determinações do MPSC sejam disseminadas junto aos profissionais alocados com vistas à execução dos serviços contratados;

7.1.16. Consultar o Fiscal e/ou o Gestor técnico do Contrato sempre que houver necessidade de esclarecimentos relativos ao objeto deste ajuste, submetendo-lhe em tempo hábil quaisquer questões que possam implicar alteração de suas especificações;

7.1.17. Providenciar e manter qualificação técnica adequada dos profissionais que prestam serviço para o MPSC, de acordo com as necessidades pertinentes à adequada execução dos serviços contratados, bem como capacitá-los nas tecnologias que eventualmente venham a ser utilizadas durante sua execução;

7.1.18. Responsabilizar-se por despesas de deslocamento de técnicos, diárias, hospedagem e demais gastos relacionados com a equipe técnica, sem qualquer custo adicional para o MPSC;

7.1.19. Manter consistentes e atualizados todos os artefatos produzidos e/ou alterados durante a execução dos serviços contratados;

7.1.20. Planejar, desenvolver, implantar, executar e manter os serviços objetos do contrato dentro dos Nível de Serviço (ANS) 3.1.3 e subitens;

7.1.21. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedeçam rigorosamente às normas e aos procedimentos estabelecidos na Política de Segurança da Informação do MPSC;

7.1.22. Detalhar e repassar, conforme orientação e interesse do MPSC, todo o conhecimento técnico utilizado na implementação dos serviços, sem qualquer ônus adicional para quem o MPSC indicar;

7.1.23. Solicitar autorização formal prévia ao MPSC, caso precise utilizar soluções ou



componentes de *software* de propriedade da CONTRATADA ou de terceiros na construção dos programas ou quaisquer artefatos relacionados à presente contratação, quando estes componentes puderem afetar a propriedade do produto, ou incorrer em custos futuros de manutenção com licenciamento. A autorização para uso será dada, sem ônus de licenciamento e restrições para uso na operação e manutenção do sistema a ser desenvolvido;

7.1.24. Garantir a execução dos serviços sem interrupção, mantendo permanentemente equipe com a quantidade de componentes dimensionada para a execução dos serviços, substituindo, em caso de necessidade e sem ônus para o MPSC, quaisquer recursos que se façam necessários;

7.1.25. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do MPSC, não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade quanto à execução dos serviços;

7.1.26. Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente contrato, salvo autorização específica do MPSC;

7.1.27. A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem sub-rogar direitos e obrigações deste contrato a terceiros;

7.1.28. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais do conhecimento adquirido em todos os serviços realizados e artefatos produzidos em decorrência da relação contratual, incluindo a documentação, os modelos de dados e as bases de dados ao MPSC;

7.1.29. Guardar inteiro sigilo dos dados processados, reconhecendo serem estes, de propriedade exclusiva do CONTRATANTE, sendo vedada à CONTRATADA sua cessão, locação ou venda a terceiros sem prévia autorização formal do CONTRATANTE;

7.1.30. É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta aquela do objeto da contratação, mantendo-se sigilo e confidencialidade, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

7.1.31. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/18) e da Política de Privacidade e de Proteção aos Dados Pessoais do Ministério Público de Santa Catarina (Ato n. 558/2022/PGJ) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto nas referidas normas com o intuito de proteger os dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE. Isso aqui já é parte do contrato, tem um texto no contrato, não sei se precisa constar; de qualquer forma prestar atenção na hora de elaborar a minuta do edital

7.1.32. Quando solicitada, a CONTRATADA fornecerá ao CONTRATANTE todas as informações necessárias para comprovar sua conformidade com as obrigações referentes à proteção de dados pessoais.

7.1.33. A CONTRATADA (operadora) deverá comunicar ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do seu conhecimento, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, sob pena de multa diária.

7.1.33.1. A comunicação deverá ser enviada para o e-mail [encarregado@mpsc.mp.br](mailto:encarregado@mpsc.mp.br), devendo trazer em seu bojo, no mínimo, as seguintes informações:

7.1.33.1.1. Quais dados pessoais foram violados;

7.1.33.1.2. A descrição da natureza dos dados pessoais afetados, bem como o número

aproximado de titulares de dados pessoais envolvidos;

7.1.33.1.3. A indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados;

7.1.33.1.4. Os riscos relacionados ao incidente; e,

7.1.33.1.5. Descrição das medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.

7.1.34. A CONTRATADA cooperará com o CONTRATANTE no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, ANPD e Órgãos de controle administrativo em geral.

## 7.2. DO MPSC:

7.2.1. Acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a entrega do objeto da contratação, exigindo o integral e efetivo cumprimento das exigências estabelecidas;

7.2.2. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

7.2.3. Homologar os artefatos entregues pela CONTRATADA;

7.2.4. Analisar e manifestar-se quanto à proposição, pela CONTRATADA, do uso de ferramentas diferentes das padronizadas, destinadas a garantir melhor desempenho na prestação dos serviços contratados, desde que seja possível compatibilizá-las às ferramentas padronizadas sem perda de informações necessárias à gestão do contrato;

7.2.5. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos serviços;

7.2.6. Fornecer à CONTRATADA as informações e os esclarecimentos necessários à execução dos serviços objeto do contrato;

7.2.7. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas estabelecidas em contrato;

7.2.8. Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação profissional exigidos no edital, solicitando à CONTRATADA as substituições e treinamentos que se verificarem necessários;

7.2.9. Comunicar à CONTRATADA sobre as alterações nos serviços de Tecnologia de Informação prestados ao MPSC.

## 8. GARANTIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.1. O prazo de garantia técnica dos serviços executados, incluindo o da garantia legal, é de, no mínimo, o período de vigência do contrato, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.

8.1.1. Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao prazo mínimo estabelecido no item anterior, o fornecedor deverá complementar a garantia dos serviços ofertados pelo período restante.

## 9. Da comprovação e trâmites após a assinatura do contrato

9.1. A equipe descrita no item 4.1.1 deverá ser comprovada em até 10 dias corridos a partir do início da vigência do contrato. Caso a apresentação da equipe não se dê no prazo estipulado, estará a CONTRATADA sujeita às penalidades contidas no contrato. Para comprovação de experiência dos integrantes da sua equipe técnica a empresa

deverá apresentar o currículo de cada profissional indicado, que deverá conter, no mínimo:

9.1.1. Nome do profissional;

9.1.2. Descrição das qualificações técnicas do profissional, condizentes com as qualificações mínimas exigidas no **Anexo I - Perfis da Equipe e Atividades** do Objeto do Contrato;

9.1.3. Experiências profissionais contendo: nome da empresa; datas de início e término dos trabalhos e resumo dos serviços realizados;

9.2 A CONTRATADA deverá apresentar as certificações de cada profissional, conforme especificado em cada perfil no Anexo I - Perfis da Equipe e Atividades do Objeto do Contrato. Em se tratando de cópia, esta deverá ser autenticada.

9.2.1. Os licitantes participantes do certame deverão anexar, junto ao cadastro de suas propostas, uma declaração de que possuem e manterão, durante toda a execução do contrato, profissionais certificados (e disponíveis para o contrato) em:

9.2.1.1. Certificação Project Management Professional (PMP) emitida pelo *Project Management Institute* (PMI);

9.2.1.2. *Scrum Alliance Certified Scrum Master* (CSM);

9.2.1.3. *Liferay Certified Professional Developer*, no mínimo 3 profissionais;

9.2.1.4. Certificação em *UX/UI Design*. Serão aceitas certificações internacionais como *Certified Usability Analyst* (CUA) ou *Certified User Experience Analyst* (CXA), oferecidas pelo *Human Factors International*, ou *Nielsen Norman Group UX Certification*, oferecida pelo *Nielsen Norman Group*, desde que contemplem carga horária total mínima de 240 horas. Alternativamente, serão aceitas certificações brasileiras similares, inclusive quanto à duração, que cubram competências chave como pesquisa com usuários, design de interação, arquitetura da informação, usabilidade, acessibilidade e design visual para interfaces digitais, entre outras;

9.3. Os profissionais apresentados como membros da equipe técnica, deverão comprovar vínculo com a empresa mediante a apresentação da cópia autenticada da carteira de trabalho ou cópia autenticada do contrato social que comprove que o profissional indicado é sócio do estabelecimento, ou ainda a cópia autenticada do contrato de prestação de serviços, de acordo com a hipótese de vínculo entre este(s) profissional(is) com a empresa, com validade/vigência pelo menos até o término do período deste contrato.

9.4. Cabe à CONTRATADA assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem vítimas seus especialistas e funcionários, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridos nas dependências do CONTRATANTE.

9.5. Em caso de necessidade de substituir profissionais, o(s) novo(s) profissionais deverão possuir qualificação técnica igual ou superior daqueles que estão sendo substituídos. A CONTRATADA deverá, em caso de substituição, apresentar o CONTRATANTE, para sua aprovação, o profissional substituto com antecedência mínima de 30 dias.

9.6. Os recursos alocados pela CONTRATADA para a prestação dos serviços serão avaliados a qualquer momento pelo CONTRATANTE. Esta poderá solicitar, a qualquer tempo, a substituição de profissionais conforme grau de satisfação do serviço prestado a seu exclusivo critério.



## **ANEXO I do TR - PERFIS DA EQUIPE E ATIVIDADES**

### **Qualificações e Atividades por profissional:**

#### **Analista de Design de Interfaces (UI)**

**Qualificações:** Possuir diploma de graduação em curso de nível superior em *Design*, reconhecido pelo Ministério da Educação;

Nível Sênior: Ter experiência mínima de 5 (cinco) anos em serviços conforme atribuições descritas neste perfil.

**Atividades:** Responsável por desenvolver o design visual do novo portal. Isso envolve a criação de elementos gráficos, escolha de cores, tipografia e estilo visual. O seu objetivo principal é garantir que a interface do portal seja esteticamente agradável, coesa e siga as diretrizes de *design* estabelecidas. Trabalhando em estreita colaboração com o Analista de UX, o Analista de UI desempenha um papel essencial na criação de uma aparência visual atraente e consistente para o portal.

#### **Analista de User Experience (UX)**

**Qualificações:** Possuir diploma de pós-graduação em curso Arquitetura da Informação ou Experiência do Usuário, reconhecido pelo Ministério da Educação.

Ter experiência mínima de 2 (dois) anos em serviços conforme atribuições descritas neste perfil.

**Atividades:** Responsável por projetar a experiência do usuário no novo portal, começando com pesquisas para entender as necessidades dos usuários. Com base nesses insights, ele cria estruturas e protótipos interativos, definindo a arquitetura de informações e fluxos de navegação. O Analista de UX assegura que o portal seja funcional, amigável e atenda às expectativas dos usuários por meio de feedback contínuo e ajustes.

#### **Gerente de Projetos**

**Qualificações:** Possuir diploma de graduação em curso de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação;

Ter experiência mínima de 5 (cinco) anos em serviços de gerenciamento de equipes e projetos; e possuir pelo menos uma das seguintes certificações: *Certificação Project Management Professional (PMP)* emitida pelo *Project Management Institute (PMI)*; *Certificação Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)* emitida pelo *Project Management Institute (PMI)*; *Scrum Alliance Certified ScrumMaster (CSM)*.

**Atividades:** Responsável pela coordenação geral do projeto, implementar metodologias ágeis, definindo cronogramas e orçamentos que priorizam a flexibilidade. Comunica-se regularmente com a equipe e os stakeholders do cliente, gerenciando riscos e problemas de forma ágil para garantir a entrega eficaz e adaptativa do projeto.

#### **Analista de Requisitos**

**Qualificações:** Possuir diploma de graduação em curso de nível superior em áreas relacionadas à Tecnologia da Informação, reconhecido pelo Ministério da Educação;

Ter experiência mínima de 4 anos em análise de requisitos e documentação de sistemas;

Conhecimento em metodologias ágeis e ferramentas de modelagem de processos.

**Atividades:** Responsável por levantar, analisar e documentar os requisitos do sistema, garantindo que as necessidades dos usuários e do negócio sejam atendidas de forma clara e precisa. Colabora com o time de desenvolvimento para traduzir os requisitos em soluções viáveis e eficientes.

### **Líder Técnico Liferay**

**Qualificações:** Experiência mínima de 6 (seis) anos na organização das atividades dos times, no monitoramento e solução de conflitos, no apoio à tomada de decisão técnica, na aplicação das melhores práticas de gerenciamento de projetos para assegurar a entrega de uma ou mais soluções em conjunto;

Curso superior completo na área de Tecnologia da Informação, ou qualquer formação de nível superior com pós-graduação na área de Tecnologia da Informação, reconhecido pelo Ministério da Educação;

Experiência em gestão de Contratos relacionados com a prestação de serviços de Tecnologia da Informação.

**Atividades:** Especialista em tecnologias *Liferay*, lidera a equipe de desenvolvedores na implementação das soluções, garantindo a qualidade técnica, integridade e segurança do portal. Responsável por definir arquiteturas e padrões de desenvolvimento que otimizam o desempenho e a escalabilidade do sistema.

Garantir que as equipes de sustentação cumpram os requisitos de cobertura e disponibilidade mínima exigidos; Apoiar os processos de indicação, seleção, alocação e desalocação de recursos gerenciados junto à CONTRATADA e à CONTRATANTE; Apoiar a CONTRATANTE na solução de entraves para garantir o sucesso das atividades; Apoiar a CONTRATANTE na gestão da sustentação; Apoiar as equipes de sustentação no que se refere aos processos de organização de atividades; e Monitorar os times de sustentação visando a resolução de problema e erros. Comunicar as partes envolvidas sobre o andamento de atividades desenvolvidas pelas equipes sustentação, com transparência e de forma aberta e clara.

### **Desenvolvedores Liferay**

**Qualificações:** Possuir diploma de graduação em curso de nível superior em Processamento de Dados, Ciência da Computação, Engenharia da Computação ou qualquer outro curso na área de Tecnologia da Informação reconhecido pelo Ministério da Educação;

Ter experiência mínima de 4 anos em serviços de desenvolvimento de software;

Ter experiência mínima de 4 anos em serviços de programação Java;

Ter experiência mínima de 1 ano em serviços de desenvolvimento de componentes para a plataforma *Liferay*.

**Atividades:** Programadores especializados em desenvolvimento utilizando a plataforma *Liferay*, responsáveis por implementar as funcionalidades e componentes do portal de acordo com os requisitos e especificações definidas. Trabalham em conjunto com o líder técnico para garantir a qualidade e eficiência do código.

### **Gerente de Infraestrutura**

**Qualificações:** Possuir diploma de graduação em curso de nível superior em Processamento de Dados, Ciência da Computação, Engenharia da Computação ou qualquer outro curso na área de Tecnologia da Informação reconhecido pelo Ministério da Educação;

Ter experiência mínima de 4 (quatro) anos em serviços de desenvolvimento de software. Ter experiência mínima de 4 (quatro) anos em serviços de programação Java; Ter experiência mínima de 1 (um) ano em serviços de desenvolvimento de componentes para a plataforma *Liferay*.

**Atividades:** Responsável pela implementação de scripts de integração ou componentes de customização e extensão para a plataforma *Liferay*. Esse perfil é requerido para a execução dos serviços de Criação, adaptação e Evolução de portlets para Solução de Portale e migração de conteúdo. Sua atuação será em parceria com a equipe de Desenvolvedor *Front-End*, com o intuito de prover de forma automatizada todos os dados e informações necessários ao comportamento dinâmico das interfaces digitais em desenvolvimento.

#### **Analista II - Quality Assurance**

- **Qualificações:** Possuir diploma de graduação em curso de nível superior em áreas relacionadas à Tecnologia da Informação, reconhecido pelo Ministério da Educação; Ter experiência mínima de 4 anos em serviços de garantia da qualidade de software; Ter conhecimento em metodologias de teste, ferramentas de automação de testes e práticas de desenvolvimento ágil.

- **Atividades:** Especialista em garantia da qualidade, responsável por planejar, executar e monitorar os testes do portal *Liferay* para identificar defeitos, bugs e melhorias. Colabora com os desenvolvedores na resolução de problemas e na implementação de práticas de teste eficazes.

**ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE COTA DE APRENDIZAGEM**

\_\_\_\_\_, inscrito no  
CNPJ n. \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal  
Sr(a). \_\_\_\_\_, DECLARA, como  
condição para contratação, que cumpre a cota de aprendizagem estabelecida no art.  
429, *caput*, da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), nos termos do art. 56, do  
Decreto Federal n. 9.579/18, e da Instrução Normativa n. 146/2018, do Ministério do  
Trabalho

\_\_\_\_\_, \*\*\*\*\* de \*\*\*\*\* de \*\*\*\*\*.

\_\_\_\_\_  
(Nome e assinatura do representante legal)



**ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS**

O LICITANTE/CONTRATADO declara que cumprirá, caso aplicável, as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas.

\_\_\_\_\_, \*\*\*\*\* de \*\*\*\*\* de \*\*\*\*\*.

\_\_\_\_\_  
(Nome e assinatura do representante legal)